

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 28 rejeb 1435 – 27 mai 2014

157^{ème} année

N° 42

Sommaire

Lois

Loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums . 1310

Décrets et Arrêtés

Présidence du Gouvernement

Cessation des fonctions de première présidente du tribunal administratif.....	1332
Cessation des fonctions du premier président de la cour des comptes.....	1332
Nomination du premier président du tribunal administratif	1332
Nomination du premier président de la cour des comptes	1332
Arrêté du chef du gouvernement du 19 mai 2014, portant ouverture de l'épreuve d'évaluation pour l'accès à la période présentielle du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal	1332
Arrêté du chef du gouvernement du 19 mai 2014, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de greffier adjoint au tribunal administratif.....	1334

Ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et de la Justice Transitionnelle

Arrêté du ministre de la justice, des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle du 19 mai 2014, portant délégation de signature	1335
--	------

Ministère de l'Intérieur

Arrêté du ministre de l'intérieur du 19 mai 2014, portant délégation de signature en matière disciplinaire.....	1335
---	------

Ministère de la Défense Nationale

- Décret n° 2014-1771 du 23 mai 2014**, modifiant le décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des Indemnités applicables aux personnels de l'armée de terre 1336
- Décret n° 2014-1772 du 23 mai 2014**, modifiant le décret n° 68-389 du 12 décembre 1968, relatif aux indemnités accordées aux militaires de l'armée de mer 1337

Ministère des Affaires Etrangères

- Nomination d'un directeur..... 1338

Ministère de l'Economie et des Finances

- Décret n° 2014-1773 du 19 mai 2014**, portant modification du décret n° 2013-1302 du 26 février 2013 accordant à la société du tourisme et congrès les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements 1338
- Nomination d'un directeur général adjoint..... 1338
- Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 19 mai 2014, portant délégation de signature 1338
- Nomination de chefs de centres régionaux de contrôle des impôts 1339

Ministère de l'Agriculture

- Nomination d'un directeur général 1339
- Nomination d'un commissaire régional 1339
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 mai 2014, portant délégation de signature..... 1340
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 mai 2014, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Aïn Karma de la délégation de Sakiet Sidi Yousef au gouvernorat du Kef et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre 1340
- Arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, portant ouverture du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires au titre de l'année universitaire 2014-2015 1341
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 23 mai 2014, portant approbation du procès-verbal de la commission administrative chargée de délimiter l'assiette des nappes alfatières du gouvernorat de Sidi Bouzid..... 1343

Ministère du Commerce et de l'Artisanat

- Nomination du président du conseil de la concurrence..... 1343
- Nomination du président-directeur général de la société Foire de Nabeul 1343
- Arrêté de la ministre du commerce et de l'artisanat du 19 mai 2014, portant création des commissions administratives paritaires au ministère du commerce et de l'artisanat..... 1343

Ministère des Affaires Sociales

- Décret n° 2014-1779 du 19 mai 2014**, portant augmentation des montants de l'indemnité d'inspection et de conciliation allouée au profit des agents du corps de l'inspection du travail et de conciliation au ministère des affaires sociales, au titre de l'année 2014..... 1345
- Décret n° 2014-1780 du 19 mai 2014**, fixant les taux mensuels de l'indemnité de service social instituée par le décret n° 91-1128 du 29 juillet 1991 et allouée au profit du corps des travailleurs sociaux du ministère des affaires sociales 1346

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, des Technologies de l'Information et de la Communication

- Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication). 1347

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication).....	1348
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur en chef au corps administratif commun des administrations publiques au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication(section technologies de l'information et de la communication).....	1348
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur conseiller au corps administratif commun des administrations publiques au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication).....	1349
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur au corps administratif commun des administrations publiques au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication).....	1350
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général des communications au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication)... ..	1350
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des communications au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication).	1351
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de la documentation au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication).	1352
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de la documentation au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication).	1353
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication).....	1354

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de programmeur au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication).....	1356
--	------

Ministère de l'Education

Décret n° 2014-1781 du 19 mai 2014 , modifiant le décret n° 2013-2530 du 10 juin 2013, fixant le régime de rémunération du corps administratif de l'éducation	1357
Nomination de directeurs.....	1358
Nomination de sous-directeurs	1358
Nomination de chefs de service	1358
Nomination d'un inspecteur général.....	1359
Nomination d'ingénieurs en chef.....	1359

Ministère de la Santé

Décret n° 2014-1796 du 19 mai 2014 , portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de non clientèle durant la période 2014-2015 et octroi de la première tranche au profit du corps des inspecteurs médicaux et juxta- médicaux	1359
Décret n° 2014-1797 du 19 mai 2014 , portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle durant la période 2014-2015 et octroi de la première tranche au profit du corps médical des hôpitaux	1360
Décret n° 2014-1798 du 19 mai 2014 , portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein-temps durant la période 2014-2015 et octroi de la première tranche au profit du personnel médical hospitalo-sanitaire	1361
Décret n° 2014-1799 du 19 mai 2014 , portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein-temps durant la période 2014-2015 et octroi de la première tranche au profit du corps des médecins dentistes de la santé publique	1362
Décret n° 2014-1800 du 19 mai 2014 , portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein-temps durant la période 2014-2015 et octroi de la première tranche au profit du corps des pharmaciens de la santé publique.....	1363
Nomination de chefs de service hospitalier	1365
Nomination de médecins spécialistes majors.....	1365
Nomination d'ingénieurs en chef.....	1365
Nomination d'administrateurs en chef	1365
Arrêtés du ministre de la santé du 19 mai 2014, portant délégation de signature en matière disciplinaire.....	1366
Arrêté du ministre de la santé du 19 mai 2014, portant délégation de signature	1367

Ministère du Transport

Arrêté du ministre du transport du 19 mai 2014, portant délégation de signature	1368
---	------

Ministère de l'Equipeement, de l'Aménagement du Territoire et du Développement Durable

Nomination d'un inspecteur	1368
Liste de promotion au grade d'administrateur conseiller au titre de l'année 2013.....	1369
Liste de promotion au grade de technicien principal au titre de l'année 2013..	1369

Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Femme et de la Famille	
Décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille	1369
Décret n° 2014-1809 du 19 mai 2014, relatif aux emplois fonctionnels des institutions socio-éducatives relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille ainsi que leurs modalités d'attribution et les indemnités allouées à ce titre	1388
Nomination d'un directeur	1391
Nomination de sous-directeurs	1391
Nomination de chefs de service	1391
Nomination d'administrateurs en chef	1391
Ministère du Tourisme	
Nomination du président-directeur général de l'agence foncière touristique ...	1391
Nomination d'un directeur général	1392
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Nomination d'un directeur général	1392
Nomination d'un directeur	1392
Nomination de sous-directeurs	1392
Nomination de chefs de service	1392
Nomination d'un ingénieur en chef	1392
Nomination d'un administrateur en chef	1392
Arrêté du secrétaire d'Etat du développement et de la coopération internationale du 19 mai 2014, portant délégation de signature	1392
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 mai 2014, portant délégation de signature	1393
Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle	
Décision de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n°5 de l'année 2014 datée du 21 mai 2014, modifiant la décision n° 1 de l'année 2014, datée du 5 mars 2014, relative à la publication du cahier des charges fixant les conditions d'octroi d'une licence de création et d'exploitation d'une chaîne de radio privée sur le territoire Tunisien	1395
Décision de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n°6 de l'année 2014 datée du 21 mai 2014, modifiant la décision n° 2 de l'année 2014, datée du 5 mars 2014, relative à la publication du cahier des charges fixant les conditions d'octroi d'une licence de création et d'exploitation d'une chaîne de télévision privée sur le territoire Tunisien	1395
Avis et Communications	
Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie	1396

Loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums (1).

Au nom du peuple,

L'Assemblée nationale constituante ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - La présente loi fixe l'organisation des élections et des référendums.

Art. 2 - Le suffrage est universel, libre, direct, secret, honnête et transparent.

Art. 3 - Au sens de la présente loi, les termes suivants s'entendent comme suit :

- **L'instance** : c'est l'Instance supérieure indépendante pour les élections. Elle comprend le conseil de l'Instance, les sections qu'elle peut créer et le bureau exécutif.

- **Le registre des électeurs** : c'est la base de données des personnes habilitées à voter aux élections et référendums.

- **La liste de candidats, le candidat ou le parti** : c'est la liste de candidats aux élections législatives ou du candidat aux élections présidentielles ou du parti au référendum.

- **La neutralité** : signifie traiter l'ensemble des candidats avec objectivité et honnêteté, être impartial envers toute liste de candidats, tout candidat ou tout parti, ne pas entraver la campagne électorale d'une liste de candidats ou d'un candidat, ou d'un parti pour la campagne référendaire, et éviter toute action susceptible d'influencer la volonté des électeurs.

- **La campagne électorale ou la campagne référendaire** : c'est l'ensemble des activités menées par les candidats ou les listes de candidats, leurs sympathisants ou les partis, durant la période définie par la loi, pour faire connaître le programme électoral ou le programme relatif au référendum par le biais de différents moyens de propagande et méthodes légalement admissibles, en vue d'inciter les électeurs à voter en leur faveur le jour du scrutin.

- **La période de silence** : c'est la période englobant le jour du silence électoral et le jour du scrutin jusqu'à la clôture du dernier bureau de vote.

- **La phase précampagne électorale ou pré-référendum** : c'est la période précédant la campagne électorale ou précédant la campagne référendaire telles qu'elles sont déterminées par la présente loi.

- **La période électorale ou la période référendaire** : c'est la période englobant la phase précampagne électorale ou pré-référendaire, la campagne et la période de silence. Pour ce qui est des élections présidentielles, cette période s'étend jusqu'à la proclamation des résultats définitifs du premier tour.

- **Les dépenses électorales** : Il s'agit du total des dépenses en numéraire et en nature contractées durant la période électorale ou la période référendaire par le candidat ou la liste de candidats ou le parti, ou pour leur compte, et qui ont été consommées ou versées afin de payer les frais de la campagne électorale ou la campagne référendaire en vue d'avoir la confiance de l'électeur et obtenir son vote.

- **La publicité politique** : Il s'agit de toute action publicitaire ou propagande moyennant contrepartie matérielle ou gratuitement, usant des méthodes et techniques du marketing commercial, destinée au grand public et visant à faire la promotion d'une personne, d'une position, d'un programme ou d'un parti politique en vue d'attirer les électeurs ou influencer leur comportement et leur choix, via les médias audiovisuels, la presse écrite ou électronique ou à travers des supports publicitaires fixes ou mobiles, installés sur les lieux ou les moyens publics ou privés.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée nationale constituante dans sa séance du 1^{er} mai 2014.

- **Les médias audiovisuels nationaux** : Il s'agit des entreprises de communication audiovisuelles publiques et privées et associatives qui exercent l'activité de diffusion telle que réglementée par le décret-loi n° 2011-116.

- **Bulletin de vote** : c'est le bulletin établi par l'Instance pour être mis à la disposition de l'électeur le jour du scrutin afin qu'il y émette son choix et le dépose dans l'urne.

- **Bulletin annulé** : il s'agit de tout bulletin de vote n'exprimant pas clairement le choix de l'électeur ou comprenant des éléments contraires aux principes prévus à l'article 2 de la présente loi.

- **Bulletin blanc** : il s'agit de tout bulletin de vote ne contenant aucune indication quelconque. Le bulletin blanc est comptabilisé parmi les suffrages exprimés et n'est pas comptabilisé parmi le quotient électoral.

- **Bulletin détérioré** : il s'agit de tout bulletin destiné à être utilisé pour le vote, devenu invalide suite à un endommagement subi. Il doit être échangé avant son dépôt dans l'urne, conformément à ce que prévoit l'Instance.

Art. 4 - Les observateurs sont chargés de suivre le processus électoral et sa transparence. L'Instance définit les conditions et procédures de leur accréditation.

Chapitre II

L'électeur

Section 1 - Des conditions pour être électeur

Art. 5 - Est électeur toute tunisienne ou tunisien, inscrit (e) au registre des électeurs, âgé (e) de dix-huit (18) ans révolus le jour précédant celui du scrutin, jouissant de ses droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la présente loi.

Art. 6 - Ne peuvent être inscrites au registre des électeurs :

- les personnes condamnées à une peine complémentaire au sens de l'article 5 du code pénal, les privant d'exercer le droit de vote.

- les militaires, tels que définis dans les statuts généraux des militaires et des agents des forces de sûreté intérieure.

- les personnes interdites légalement pour démence manifeste pendant la durée de l'interdiction.

Section 2 - Le registre des électeurs

Art. 7 - L'Instance tient le registre des électeurs, elle est chargée de l'arrêter à partir de sa dernière mise à jour. L'inscription au registre des électeurs est volontaire.

L'Instance œuvre pour que le registre des électeurs soit précis, transparent, complet et à jour.

L'inscription doit être effectuée personnellement. Il est loisible d'inscrire le conjoint, les ascendants et les descendants jusqu'au deuxième degré, conformément à des procédures fixées par l'Instance.

L'Instance peut adopter l'inscription à distance. Elle peut également adopter des bureaux ambulants pour l'inscription.

Il est interdit aux agents chargés d'inscrire les électeurs d'exercer une influence sur eux ou d'orienter leur choix. Toute violation à ce principe entraîne la révocation de son auteur.

Art. 8 - L'Instance procède à la radiation du registre des électeurs des noms :

- Des électeurs décédés dès l'enregistrement du décès.

- Des personnes déchues de la capacité de vote et étant dans l'un des cas de privation prévues à l'article 6 de la présente loi.

Art. 9 - Les établissements administratifs concernés, doivent, chacun en ce qui le concerne, fournir à l'Instance, dans des délais raisonnables, les données mises à jour relatives aux personnes déchues de l'exercice du droit de vote, et de façon générale, toutes les données nécessaires afin d'arrêter et de mettre à jour le registre des électeurs.

L'Instance s'engage à préserver la confidentialité des données personnelles.

Section 3 - Les listes électorales

Art. 10 - Les listes électorales sont établies par l'Instance dans toute circonscription électorale pour chaque commune et délégation ou secteur pour les zones non érigées en commune. Les listes électorales concernant les tunisiens établis à l'étranger, sont également établies et révisées par l'Instance avec l'assistance des missions diplomatiques ou consulaires tunisiennes à l'étranger, conformément aux conditions et procédures prévues par la présente loi et les textes d'application pris par l'Instance.

Art. 11 - Il est interdit de s'inscrire sur plus d'une liste électorale ou plus d'une fois sur la même liste.

Art. 12 - Les listes électorales sont établies selon un calendrier défini par l'Instance.

Art. 13 - Les listes électorales sont mises à la disposition du public dans les locaux de l'Instance, les sièges des communes, des délégations ou des secteurs et des sièges des missions diplomatiques ou consulaires tunisiennes à l'étranger. Ces listes sont publiées sur le site internet de l'Instance ou par tout autre moyen assurant l'information du public.

L'Instance fixe les délais de la mise à disposition du public des listes électorales, de la durée de leur publication, et annonce l'échéance de ces délais par l'intermédiaire des médias écrits et audiovisuels, tout en veillant à mettre à disposition des interprètes en langue des signes.

Section 4 - Le contentieux relatif à l'inscription sur les listes électorales

Art. 14 - Les réclamations contre les listes électorales relatives à une circonscription électorale devant l'Instance, visent la radiation d'un nom, son inscription ou la correction d'une erreur sur une liste électorale.

La réclamation doit être effectuée dans les trois jours qui suivent l'expiration du délai de mise des listes à la disposition du public, par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 15 - L'Instance statue sur les requêtes dans un délai de trois jours, à compter de la date de leur réception.

Elle notifie la décision aux parties intéressées, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date de la décision.

Art. 16 - Les décisions rendues par l'Instance sont susceptibles de recours devant les tribunaux de première instance territorialement compétents, statuant en collège de trois juges, et devant le tribunal de première instance de Tunis I pour les décisions relatives aux requêtes des Tunisiens établis à l'étranger, et ce, par les parties intéressées par lesdites décisions.

Le recours est introduit dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la décision. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

La requête du recours doit obligatoirement être accompagnée d'une copie de la décision attaquée avec un bref exposé des faits, les fondements, les prétentions et la justification de notification du recours à l'Instance.

Art. 17 - Le tribunal statue sur le recours dans un délai de trois jours à compter de la date de son introduction.

Le tribunal de première instance saisi, statue sur les recours conformément aux procédures prévues par les articles 43, 46, 47, 48 dernier alinéa, 49 et 50 du code des procédures civiles et commerciales, sans suivre d'autres procédures.

Le tribunal ordonne l'exécution sur minute, et informe les parties intéressées de la décision dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date du prononcé par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 18 - Les décisions rendues par les tribunaux de première instance sont susceptibles de recours en appel par les parties intéressées devant les cours d'appel territorialement compétentes.

Le recours est introduit par une requête écrite, accompagnée obligatoirement d'une copie du jugement attaqué, du mémoire des moyens de recours, la justification de notification du jugement à l'Instance, dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement en premier ressort. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

La cour statue sur la requête de recours dans un délai de trois jours à compter de son introduction.

La cour statue sur les recours en collège de trois juges conformément aux procédures du jugement en référé, la cour peut ordonner des plaidoiries instantanées sans suivre d'autres procédures. L'arrêt rendu est définitif et n'est susceptible d'aucun recours même en cassation.

La cour ordonne l'exécution sur minute, et informe les parties intéressées du jugement dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date du prononcé par tout moyen laissant une trace écrite.

Chapitre III

Le candidat

Section 1 - Les élections législatives

Sous-section 1 - Des conditions de candidature

Art. 19 - La candidature au mandat de membre de l'Assemblée des représentants du peuple est le droit de tout :

- électeur ou électrice de nationalité tunisienne depuis au moins dix ans,
- âgé (e) d'au moins vingt-trois ans révolus à la date de la candidature,
- n'étant dans aucun cas d'incapacité légale.

Art. 20 - Les électeurs suivants ne peuvent se porter candidats au mandat de l'assemblée des représentants du peuple qu'à condition de présenter leur démission ou leur mise en disponibilité conformément à la législation en vigueur :

- les magistrats,
- les chefs de missions et de postes diplomatiques et consulaires,
- les gouverneurs,

- les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs.

Ils ne peuvent se porter candidats dans une circonscription électorale dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions susmentionnées pendant un an au moins avant le dépôt de leur candidature.

Sous-section 2 - **Le dépôt des candidatures**

Art. 21 - La demande de candidature aux élections législatives est déposée auprès de l'Instance par le candidat tête de liste ou l'un des membres de la liste, conformément au calendrier et procédures fixés par l'Instance.

La demande de candidature et les pièces jointes doivent obligatoirement contenir :

- les noms des candidats et leur ordre de classement sur la liste,
- une déclaration signée par tous les candidats,
- une copie des cartes d'identités nationales ou des passeports,
- la dénomination de la liste,
- le symbole du parti, de la liste de coalition ou de la liste indépendante,
- le représentant de la liste, désigné parmi les candidats,
- une liste complémentaire dont le nombre de candidats ne peut être inférieur à deux, ni en tous les cas supérieur à celui des candidats de la liste principale, sans préjudice des dispositions des articles 24 et 25,
- un justificatif de déclaration annuelle d'impôt sur le revenu pour l'année écoulée.

L'Instance délivre un récépissé de dépôt de candidature.

L'Instance détermine les procédures et les cas de rectification des demandes de candidature.

Art. 22 - Il est interdit de se porter candidat sur plus d'une liste et dans plus d'une circonscription électorale. L'Instance fixe les procédures de remplacement du candidat.

Le nombre de candidats pour chaque liste doit être égal au nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription concernée.

Il est interdit, dans la même circonscription électorale, de présenter plusieurs listes appartenant à un seul parti ou à une seule coalition.

Art. 23 - Il est interdit d'attribuer la même dénomination ou le même symbole à plus d'une liste électorale.

L'Instance examine les dénominations ou les symboles similaires et prend les mesures nécessaires afin d'éviter les cas susceptibles d'entraîner une confusion auprès des électeurs.

Art. 24 - Les candidatures sont présentées sur la base du principe de parité entre femmes et hommes et de la règle d'alternance entre eux sur la liste. Toute liste méconnaissant ce principe est rejetée, sauf en cas de contrainte imposée par un nombre impair de sièges à pourvoir dans quelques circonscriptions.

Art. 25 - Dans les circonscriptions électorales où le nombre de sièges est supérieur ou égal à quatre, chaque liste de candidats doit obligatoirement comporter, parmi ses quatre premiers, un candidat jeune, ne dépassant pas les trente-cinq ans. En cas de non-respect de cette condition, la liste est privée de la moitié de la valeur globale de la subvention publique.

Sous-section 3 - **Les procédures d'examen des candidatures**

Art. 26 - L'Instance statue sur les candidatures dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de clôture du délai de leur dépôt. Elle décide soit d'accepter la candidature ou de la rejeter. Le rejet est motivé.

L'Instance peut, pendant l'examen des candidatures, considérer un groupe de listes indépendantes se partageant la dénomination et le symbole comme étant une coalition électorale.

La tête de liste ou le représentant de la liste est informé de la décision d'acceptation ou de refus de candidature dans un délai maximum de 24 heures à compter du prononcé de la décision. Les listes acceptées sont affichées au siège de l'Instance et publiées sur son site électronique le lendemain de l'expiration du délai d'examen des demandes de candidatures. En cas de refus, la notification se fait par tout moyen laissant une trace écrite.

Sous-section 4 - **Les procédures de recours contre les candidatures**

Art. 27 - Les décisions de l'Instance relatives aux candidatures sont susceptibles de recours par le candidat tête de liste, l'un des membres de la liste, le représentant légal du parti ou les membres des autres listes de candidats dans la même circonscription électorale, devant le tribunal de première instance territorialement compétent, et devant le tribunal de première instance de Tunis I pour les décisions de l'Instance relatives aux listes de candidats à l'étranger, et ce, par requête écrite, accompagnée de moyens de preuve et la justification de sa notification à l'Instance et aux parties intéressées par le recours, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de notification de la décision ou de l'affichage. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Art. 28 - Le tribunal de première instance saisi, statue sur l'affaire conformément aux procédures prévues par les articles 43, 46, 47, 48 dernier alinéa, 49 et 50 du code des procédures civiles et commerciales. Le tribunal peut ordonner que la plaidoirie soit instantanée.

Le tribunal statue sur l'action dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de la date de saisine et informe les parties intéressées de la décision dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date du prononcé de la décision, et ce par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 29 - Un appel peut être interjeté devant les chambres d'appel du tribunal administratif contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance, par les parties au jugement en premier ressort ou le président de l'Instance, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de signification du jugement, et ce, par requête écrite et motivée, accompagnée des moyens de preuve, de l'acte de signification du recours et la justification de signification à la partie défenderesse par huissier de justice, sous peine d'irrecevabilité du recours.

Art. 30 - Le greffe du tribunal procède à l'enregistrement de la requête et la transmet immédiatement au premier président du tribunal administratif qui l'adresse aussitôt à une chambre d'appel.

Le Président de la chambre connaissant de l'affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l'enregistrement de la requête et assigne, par tout moyen laissant une trace écrite, les parties à présenter leurs conclusions.

La chambre chargée de l'affaire renvoie l'affaire à la délibération et au prononcé du jugement dans un délai de 48 heures à compter de la date de l'audience de plaidoirie. Elle peut autoriser l'exécution sur minute. Le tribunal administratif notifie le jugement aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date de son prononcé.

Le jugement est définitif et n'est susceptible d'aucun recours même en cassation.

Art. 31 - Les listes ayant obtenu un jugement définitif favorable sont retenues. Après l'expiration du délai de recours, l'Instance rend publiques les listes définitivement retenues.

Sous-section 5 - Le retrait des candidatures et remplacement des candidats

Art. 32 - Les candidatures peuvent être retirées dans un délai maximum de quinze jours avant l'ouverture de la campagne électorale. Le candidat dépose auprès de l'Instance, une notification écrite de retrait, conformément à la même procédure de présentation de candidature.

L'Instance se charge d'informer immédiatement le représentant de la liste ou le représentant légal du parti, par tout moyen laissant une trace écrite, du retrait du candidat. Si le représentant de la liste est celui qui s'est retiré, l'Instance se charge aussi d'informer les autres membres de la liste. Le candidat tête de liste procède, dans un délai de 24 heures, au remplacement des candidats manquant dans la liste en se référant à la liste complémentaire, il peut ainsi réorganiser la liste, et ce, conformément aux dispositions des articles 24 et 25.

La demande de retrait de candidature présentée après l'expiration du délai n'a aucun effet sur la liste et le candidat qui s'est retiré n'est pas pris en compte dans les résultats.

Art. 33 - En cas de décès ou d'empêchement absolu d'un des candidats, il est remplacé conformément aux procédures mentionnées à l'article 32.

Sous-section 6 - Pourvoi de sièges vacants à l'Assemblée des Représentants du Peuple

Art. 34 - En cas de vacance définitive dans l'un des sièges à l'Assemblée des représentants du peuple, il est pourvu à son remplacement par un candidat de la liste principale, en prenant en compte l'ordre de classement, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le bureau de l'Assemblée.

Sont considérés comme des cas de vacance définitive :

- le décès,
- l'empêchement absolu,
- la démission du mandat de membre de l'Assemblée,
- la perte du mandat en vertu d'une décision judiciaire en dernier ressort prononçant la déchéance des droits civils et politiques,
- la perte du mandat en vertu des dispositions des articles 98 et 163 de la présente loi.

En cas d'épuisement de la liste principale des candidats, il est procédé à l'organisation d'élections partielles dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours, à compter de la date de vacance. La liste principale est considérée épuisée dans les cas mentionnés aux articles 98 et 163.

Sous-section 7 - **Incompatibilités**

Art. 35 - Le cumul de mandat à l'assemblée des représentants du peuple et les fonctions suivantes, que ce soit de manière permanente ou temporaire, rétribuée ou non rétribuée, est interdit :

- membre du gouvernement,
- personnel de l'Etat, des entreprises et établissements publics, des collectivités locales ou des sociétés à participation publique directe ou indirecte,
- Fonction de direction dans les entreprises et établissements publics ou dans les sociétés à participation publique directe ou indirecte,
- mandat aux conseils élus des collectivités locales,
- fonction auprès d'un Etat étranger,
- fonction auprès des organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales.

Art. 36 - Aucun membre de l'Assemblée des représentants du peuple ne peut être désigné pour représenter l'Etat ou les collectivités locales aux structures des entreprises publiques, aux sociétés à participation publique ou aux sociétés à participation publique directe ou indirecte.

Art. 37 - Il est interdit à tout membre de l'Assemblée des représentants du peuple d'user de sa qualité dans toute publicité relative à des projets financiers, industriels, commerciaux ou professionnels.

Art. 38 - Il est mis fin d'office aux fonctions de tout membre de l'Assemblée des représentants du peuple qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à la présente sous-section de la présente loi, et ce, après la proclamation définitive des résultats des élections.

Il est placé en position de disponibilité spéciale, s'il occupe une fonction publique. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents contractuels.

Tout membre de l'Assemblée des représentants du peuple, désigné pendant son mandat, pour une responsabilité, fonction ou mission prévus dans la présente sous-section de la présente loi, ou accepte pendant son mandat une responsabilité incompatible avec celui-ci, est considéré démissionnaire d'office s'il ne présente pas sa démission dans un délai de dix jours à compter de la date de désignation pour la responsabilité, la fonction ou la mission. La démission est prononcée par l'Assemblée.

Art. 39 - En cas de démission d'un membre de l'Assemblée des représentants du peuple du parti, de la liste de candidats ou de la coalition électorale sous l'une ou l'un desquels il a présenté sa candidature, il cesse d'office d'être membre aux commissions parlementaires et perd tout poste de responsabilité qu'il occupe au sein de l'Assemblée de part cette appartenance.

La vacance, dans tous ces cas, est pourvue par la coalition ou le parti qui a connu cette démission.

Section 2 - **Les élections Présidentielles**

Sous-section 1 - **Des conditions de candidature**

Art. 40 - Toute électrice ou tout électeur jouissant de la nationalité tunisienne par la naissance, sa religion est l'islam, a le droit de se porter candidat à la présidence de la République.

Le candidat doit être, le jour du dépôt de sa candidature, âgé de trente cinq ans au moins. S'il est titulaire d'une autre nationalité que la nationalité tunisienne, il doit présenter dans le dossier de sa candidature un engagement d'abandon de l'autre nationalité s'il est proclamé élu Président de la République.

Art. 41 - Le candidat aux élections présidentielles est présenté par dix députés de l'Assemblée des représentants du peuple, quarante présidents des conseils de collectivités locales élus ou dix mille électeurs inscrits et répartis sur au moins dix circonscriptions électorales, à condition que leur nombre ne soit inférieur à cinq cent électeurs dans chacune de ces circonscriptions.

Il est interdit à tout présentateur de présenter plus d'un candidat.

L'Instance fixe les procédures de présentation et vérifie la liste des présentateurs.

L'Instance informe, dans les délais prévus à l'article 45 de la présente loi, par tout moyen laissant une trace écrite, les candidats qui s'avèrent avoir été présentés par un même électeur ou par une personne n'ayant pas la qualité d'électeur, et ce, afin de le remplacer dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification, sous peine d'irrecevabilité de leurs demandes de candidature.

Art. 42 - Le candidat dépose à la trésorerie générale de Tunisie une caution financière de dix mille dinars qui ne lui sera restituée que s'il obtienne au moins trois pour cent des suffrages exprimés.

Sous-section 2 - **Le dépôt de candidatures**

Art. 43 - L'Instance fixe le calendrier des candidatures, les procédures de leur dépôt, leur réception et leur examen.

Art. 44 - Les candidatures sont déposées par le candidat ou son représentant au siège central de l'Instance contre récépissé.

Art. 45 - L'Instance statue, par décision de son conseil, sur les demandes de candidature et établit la liste des candidats retenus dans un délai maximum de quatre jours à compter de la date de clôture du délai de dépôt de candidatures. La liste des candidats retenus est affichée au siège de l'Instance et publiée sur son site électronique ou par tout autre moyen.

L'Instance notifie ses décisions aux candidats dans un délai maximum de 24 heures, par tout moyen laissant une trace écrite. Les décisions d'irrecevabilité sont motivées.

Sous-section 3 - **Les procédures de recours contre les décisions de l'Instance**

Art. 46 - Les décisions de l'Instance sont susceptibles de recours, par les candidats, devant les chambres d'appel du tribunal administratif, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date d'affichage ou de notification.

La partie désirant exercer un recours est tenue d'adresser une notification par huissier de justice, à l'Instance ainsi qu'aux parties concernées par le recours, accompagnée d'une copie de la requête et des moyens de preuve.

Le recours est introduit par requête déposée par le candidat ou son représentant au greffe du tribunal. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. La requête doit être motivée et accompagnée des moyens de preuves, d'une copie de la décision attaquée et de l'acte de signification du recours, sous peine d'irrecevabilité du recours.

Le greffe du tribunal procède dès la réception de la requête à son enregistrement et la transmet immédiatement au premier Président qui l'adresse aussitôt à l'une des chambres d'appel.

Le Président de la chambre saisie fixe une audience de plaidoirie dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l'enregistrement de la requête et de l'assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, et procède à la sommation de la partie défenderesse de présenter ses conclusions écrites et une justification de la notification d'une copie de celles-ci à l'autre partie, et ce, dans un délai maximum de deux jours avant l'audience de plaidoirie.

Suite à la plaidoirie, la chambre saisie renvoie le dossier de l'affaire à la délibération et au prononcé du jugement dans un délai de trois jours.

Le tribunal ordonne l'exécution sur minute.

Le greffe du tribunal notifie le jugement aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date de son prononcé.

Art. 47 - Les jugements rendus par les chambres d'appel sont susceptibles de recours de la part des candidats qui font partie au jugement ou l'Instance, et ce, devant l'assemblée plénière juridictionnelle du tribunal administratif, dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement.

La partie désirant introduire un recours, doit l'en signifier à l'Instance ainsi qu'aux parties concernées, par l'intermédiaire d'un huissier de justice, accompagné d'une copie de la requête et des moyens de preuve.

Le recours est introduit par requête. Le candidat ou son représentant la dépose au greffe du tribunal par le biais d'un avocat auprès de la cour de cassation. La requête doit être motivée et accompagnée des moyens de preuve, d'une copie du jugement attaqué et de l'acte de signification du recours, sous peine d'irrecevabilité du recours.

Le greffe du tribunal procède dès la réception de la requête, à son enregistrement et la transmet immédiatement au premier président qui l'adresse aussitôt à l'assemblée plénière.

Le premier président fixe une audience de plaidoirie dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de dépôt du recours et de l'assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, et procède à la sommation de la partie défenderesse de présenter ses conclusions écrites et une justification de la notification d'une copie de celles-ci à l'autre partie, et ce, dans un délai maximum de 48 heures avant l'audience de plaidoirie.

Suite à la plaidoirie, l'assemblée plénière renvoie l'affaire à la délibération et au prononcé du jugement dans un délai de cinq jours à compter de la date d'audience de plaidoirie.

Le tribunal ordonne l'exécution sur minute.

Ses décisions sont définitives et ne sont susceptibles d'aucune voie de recours même en cassation.

Le greffe du tribunal notifie le jugement aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la date de son prononcé.

Sous-section 4 - **Proclamation des candidats retenus**

Art. 48 - L'Instance procède à la proclamation des candidats définitivement retenus, et publie la liste au Journal Officiel de la République Tunisienne et par tout autre moyen déterminé par elle.

Art. 49 - En cas de retrait de l'un des candidats pour le premier tour, après la proclamation des candidats définitivement retenus, ou de l'un des deux candidats pour le second tour, ce retrait n'est pas pris en considération dans aucun des deux tours.

En cas de décès de l'un des candidats pour le premier tour, ou de l'un des deux candidats pour le second tour, il est procédé à un nouvel appel à candidatures, les dates des élections seront refixées dans un délai ne dépassant pas les quarante-cinq jours. Dans ce cas, les délais prévus par la présente loi, seront raccourcis comme suit :

- contrairement aux dispositions de l'article 45, l'Instance statue sur les demandes de candidature dans un délai maximum de deux jours,

- contrairement aux dispositions de l'article 46, le président de la chambre saisie, fixe l'audience de plaidoirie dans un délai maximum de deux jours. La partie défenderesse présente ses conclusions écrites dans un délai maximum de 24 heures avant l'audience de plaidoirie,

- contrairement aux dispositions de l'article 46, les chambres d'appel du tribunal administratif prononcent le jugement dans un délai maximum de deux jours, à compter de la date de l'audience de plaidoirie,

- contrairement aux dispositions de l'article 47, le premier président fixe une audience de plaidoirie dans un délai maximum de deux jours. La partie défenderesse présente ses conclusions écrites dans un délai maximum de 24 heures avant l'audience de plaidoirie,

- contrairement aux dispositions de l'article 47, l'assemblée plénière du tribunal administratif prononce le jugement dans un délai maximum de deux jours, à compter de la date de l'audience de plaidoirie,

- contrairement aux dispositions des articles 46 et 47, le greffe du tribunal notifie le jugement aux parties dans un délai maximum de 24 heures, à compter de la date de son prononcé,

- contrairement aux dispositions de l'article 50, la campagne pour les élections présidentielles s'ouvre treize jours avant la date du scrutin.

Ces délais sont applicables aux élections tenues conformément aux articles 86, 89 et 99 de la constitution.

Chapitre IV

Des périodes électorales et référendaires

Section première - L'organisation et le contrôle de la campagne électorale

Art. 50 - La campagne électorale ou référendaire est ouverte vingt-deux jours avant le jour du scrutin. Elle est précédée par La phase pré-campagne électorale ou pré-référendaire qui s'étend à trois mois.

En cas où il est procédé à un second tour des élections présidentielles, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour.

La campagne est clôturée, dans tous les cas, vingt-quatre heures avant le jour du scrutin.

Art. 51 - L'Instance fixe les règles et procédures d'organisation de la campagne conformément à la présente loi.

Sous-section première - Les principes régissant la campagne

Art. 52 - La campagne est régie par les principes essentiels suivants :

- la neutralité de l'administration et des lieux de culte,

- la neutralité des médias nationaux,

- la transparence de la campagne électorale quant aux sources de son financement et modalités de dépense des fonds qui lui sont alloués,

- l'égalité des chances entre tous les candidats,

- le respect de l'intégrité physique, de l'honneur et de la dignité des candidats et électeurs,

- ne pas porter atteinte à la vie privée et aux données personnelles des candidats,

- ne pas inciter à la haine, à la violence, à l'intolérance et à la discrimination.

Art. 53 - Il est interdit, dans l'administration et les entreprises et établissements publics de distribuer des documents, de diffuser des slogans ou des discours liés à la propagande électorale ou référendaire, quelle que soit sa forme ou sa nature, et ce, par le chef de l'administration, le personnel y exerçant, les préposés de l'administration ou le personnel s'y trouvant.

Cette interdiction s'applique aux entreprises privées ne recevant pas du public.

Il est interdit d'utiliser les ressources et moyens publics au profit d'une liste de candidats, d'un candidat ou d'un parti.

Art. 54 - Les propagandes électorales et référendaires sont interdites sous toutes ses formes, dans les établissements scolaires, universitaires et de formation, ainsi que dans les lieux de culte. Il est également interdit d'y donner des discours ou conférences, de distribuer des annonces ou documents ou d'entreprendre toute action de propagande.

Art. 55 - L'autorité compétente est tenue de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de l'obligation de neutralité.

Le chef de l'administration qui constate un manquement à l'obligation de neutralité, est tenu de dresser un rapport à cet effet, accompagné des moyens de preuve nécessaires et en transmettre une copie à l'Instance.

Art. 56 - Toute propagande électorale ou référendaire contenant une incitation à la haine, à la violence, à l'intolérance et à la discrimination, est interdite.

Art. 57 - La publicité politique est interdite dans tous les cas, durant la période électorale.

Il est loisible aux journaux partisans de faire de la propagande durant la campagne électorale sous forme d'annonces publicitaires, uniquement en faveur du parti dont elle est porte-parole et des candidats ou des listes de candidats au nom du parti.

Le candidat aux élections présidentielles peut utiliser des moyens publicitaires, dont leur conditions sont fixées par l'Instance.

Art. 58 - Il est interdit, durant la période électorale, d'annoncer par le biais des médias, la mise en place d'une ligne téléphonique gratuite, d'une boîte vocale ou d'un centre d'appel en faveur d'un candidat, une liste de candidats ou un parti.

Sous-section 2 - L'organisation de la propagande pendant la campagne

Art. 59 - Les moyens de la propagande pour les élections et référendums consiste en les annonces, les réunions publiques, les manifestations, les cortèges, les rassemblements ainsi que toutes les actions publicitaires dans les différents médias audiovisuels, écrits et électroniques, et tout autre moyen de propagande.

Art. 60 - Les annonces électorales et référendaires consistent en les affiches, les tracts, les programmes et l'annonce des dates des réunions.

Art. 61 - L'usage du drapeau de la République Tunisienne ou sa devise dans les affiches électorales ou référendaires est interdit.

Art. 62 - Les communes, les délégations et les secteurs doivent prévoir durant les campagnes électorales et référendaires, et sous le contrôle de l'Instance, des emplacements spécifiques et des surfaces de dimensions égales dédiés à chaque liste de candidats, candidat ou parti, pour l'apposition des affiches. L'Instance fixe, en collaboration avec les consulats et les missions diplomatiques les emplacements d'affichage à l'étranger dans les limites autorisées par les pays d'accueil.

Tout affichage en dehors de ces emplacements et sur ceux réservés aux autres listes de candidats, candidats ou partis est interdit. Il est également interdit d'enlever toute affiche apposée dans l'emplacement qui lui est réservé, de la déchirer, de la recouvrir, de l'altérer ou de la rendre illisible par un procédé quelconque ou de manière à en modifier son contenu.

L'Instance s'emploie à imposer le respect des présentes dispositions.

Art. 63 - Aucune liste de candidats ni aucun candidat ou parti n'a le droit ni d'utiliser ou de permettre à autrui d'utiliser les emplacements réservés aux affiches à des fins autres qu'électorales, ni de renoncer aux emplacements qui lui sont réservés au profit d'autrui.

Art. 64 - Les réunions publiques, manifestations, cortèges et rassemblements électoraux ou référendaires, sont libres.

L'Instance doit en être informée, par écrit, deux jours au moins à l'avance. La notification doit notamment mentionner le lieu, l'horaire et les noms des membres du bureau de la réunion publique, de la manifestation, du cortège ou du rassemblement.

Le bureau veille au maintien de l'ordre et au bon déroulement de la réunion, de la manifestation, du cortège ou du rassemblement.

Art. 65 - La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle garantit le droit d'accès aux médias audiovisuels pour tous les groupements politiques pendant la phase pré-électorale ou pré-référendaire, sur la base du principe de pluralisme.

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle garantit également le pluralisme et la diversité des médias audiovisuels pendant la campagne électorale et la suppression de tout obstacle incompatible avec le principe d'équité quant à l'accès aux médias audiovisuels entre tous les candidats, listes de candidats ou partis.

Art. 66 - Les candidats, listes de candidats et les partis quant au référendum, peuvent dans le cadre des campagnes électorales ou référendaires, recourir aux médias nationaux et électroniques. Il leur est interdit de recourir aux médias étrangers.

Il est exceptionnellement permis, aux listes de candidats relevant des circonscriptions électorales à l'étranger, pendant la campagne électorale pour les élections législatives, de recourir aux médias étrangers. Ce recours est soumis aux principes et aux règles d'organisation régissant la campagne électorale.

L'Instance fixe, en concertation avec la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, les règles concernant l'utilisation des moyens de communication audiovisuelle étrangers par les listes de candidats relevant des circonscriptions électorales à l'étranger.

L'Instance fixe les règles concernant l'utilisation des médias écrits et électroniques étrangers, par les listes de candidats relevant des circonscriptions électorales à l'étranger.

Art. 67 - L'Instance fixe, en concertation avec la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, les règles et conditions générales à observer par les médias pendant la campagne électorale.

L'Instance fixe les règles de la campagne concernant les médias écrits et électroniques.

L'Instance et la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, fixent par décision conjointe, les règles et procédures de la campagne concernant les médias audiovisuels ainsi que les conditions relatives à la production de programmes, de reportages et de rubriques relatives aux campagnes électorales. Les deux instances déterminent la durée des émissions et programmes dédiés aux différents candidats, listes de candidats ou partis, ainsi que leur répartition et horaire à travers les différents médias audiovisuels, en se basant sur le respect des principes de pluralisme, d'équité et de transparence. Les besoins spécifiques des candidats handicapés doivent être pris en compte.

Art. 68 - Tous les principes régissant la campagne sont applicables aux différents médias électroniques et aux différents messages adressés au public par voie électronique, visant à faire de la propagande électorale ou référendaire.

Ces Principes sont également applicables aux sites électroniques officiels des entreprises de communication audiovisuelle, et ce, sous le contrôle de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle.

Art. 69 - Pendant le silence électoral, toute forme de propagande est interdite.

Art. 70 - Il est interdit, pendant la campagne électorale ou référendaire ainsi que pendant la période du silence électoral, de diffuser ou publier les résultats de sondages d'opinion directement ou indirectement liés aux élections et aux référendums, ainsi que les études et commentaires journalistiques y afférents à travers les différents médias.

Sous-section 3 - **Du contrôle de la campagne**

Art. 71 - L'Instance est chargée, de sa propre initiative ou à la demande de quelconque partie, de contrôler le respect par le candidat, la liste de candidats ou le parti, des principes, règles et procédures régissant la campagne. Elle prend les mesures et suit les procédures à même de mettre fin immédiatement aux infractions et peut à cette fin, procéder à la confiscation des affiches électorales ou référendaires. Elle peut, le cas échéant, requérir la force publique pour la dispersion de réunions, manifestations, cortèges et rassemblements.

Art. 72 - L'Instance recrute des agents sur la base de la neutralité, l'indépendance et la compétence, elle leur confie la mission de constater et relever les infractions. Ils prêtent le serment suivant devant le juge cantonal territorialement compétent : **"Je jure par Dieu Tout-Puissant de remplir mes fonctions avec dévouement et en toute neutralité et indépendance, et je m'engage à veiller à assurer l'intégrité du processus électoral"**.

Art. 73 - La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle vérifie le respect par les candidats, listes de candidats ou partis, de l'interdiction de faire de la propagande électorale pendant la campagne, par les moyens de communication audiovisuelle étrangers, non soumis au droit tunisien et dont la diffusion cible le public tunisien.

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle notifie l'Instance de tous les manquements commis et des décisions prises de sa part, conformément aux dispositions du chapitre III du décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011 dans un délai de 24 heures, à compter de leur prise. En cas d'infractions commises par les candidats, l'Instance prend les décisions nécessaires, conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 74 - Les dispositions de l'article 46 du décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d'une haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, sont applicables aux correspondants et bureaux des chaînes étrangères, et aux agences et sociétés de production cocontractantes dans la république tunisienne. La sanction infligée par la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle ne peut dépasser, en terme temporel, le jour du scrutin.

Section 2 - Du financement de la campagne

Sous-section 1 - Des modes de financement

Art. 75 - Le financement de la campagne électorale des candidats et des listes de candidats et la campagne de référendum, se fait par l'autofinancement, le financement privé et le financement public conformément à ce qui est prévu par la présente loi.

Art. 76 - Est considéré comme autofinancement, tout financement en numéraire ou en nature de la campagne, provenant des ressources propres de la liste de candidats, du candidat ou du parti pour ses listes de candidats ou pour le référendum.

Art. 77 - Est considéré comme financement privé, tout financement en numéraire ou en nature provenant d'une source autre que celle de la liste de candidats, du candidat ou du parti.

La campagne de chaque liste de candidats, candidat ou parti peut être financée par les personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales, à hauteur, pour chaque individu, de vingt fois le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles, en ce qui concerne les élections législatives et de trente fois en ce qui concerne les élections présidentielles ou le référendum, et ce, pour chaque liste de candidats, candidat ou parti.

Art. 78 - Une subvention, au titre d'aide publique au financement de la campagne électorale, est réservée à chaque candidat ou liste de candidats. Le candidat ou la liste de candidats en perçoivent la moitié avant le début de la campagne.

La deuxième moitié est versée dans un délai d'une semaine à compter de la proclamation des résultats définitifs des élections, à condition de présenter les justificatifs de dépenses de la première tranche au titre de frais de la campagne et de dépôt des comptes auprès de la cour des comptes.

Est tenu de rembourser la totalité de la subvention publique, tout candidat ayant recueilli moins de 3% des suffrages exprimés au niveau national ou toute liste ayant recueilli moins de 3% des suffrages exprimés au niveau de la circonscription électorale et n'ayant pas gagné un siège à l'Assemblée des représentants du peuple. Toute liste ou tout candidat est également tenu de rembourser les sommes dont le caractère de dépense électorale n'est pas établi. L'État restitue toute somme non consommée de la subvention publique.

Tout candidat ou liste n'ayant pas observé les dispositions de l'alinéa 3 du présent article, ne bénéficie pas de la subvention au titre de financement public dans les élections qui suivent.

Les candidats d'une même liste sont réputés solidairement responsables des obligations découlant de la subvention publique.

Art. 79 - Une subvention au titre d'aide publique au financement de la campagne référendaire est réservée aux partis parlementaires participant au référendum. Elle est répartie en parts égales entre eux.

La subvention est versée au titre de remboursement de frais après la proclamation des résultats du référendum. Le remboursement de frais ne concerne que les dépenses effectuées, qui revêtent le caractère de dépense référendaire.

Tout parti ayant fait l'objet d'une décision définitive par la Cour des comptes, pour manquement aux dispositions de financement public relatives au référendum, ne bénéficie pas de la subvention de financement public dans le référendum qui suit.

Art. 80 - Il est interdit de financer la campagne électorale par de sources étrangères, y compris les gouvernements, les individus et les personnes morales. Est réputé financement étranger, tous les biens sous forme de don, cadeau, ou subvention en numéraire, en nature ou de propagande dont l'origine est étranger conformément à la législation fiscale, et ce, quelle que soit la nationalité du financeur.

N'est pas réputé financement étranger, le financement des listes de candidats aux circonscriptions électorales à l'étranger par les Tunisiens à l'étranger.

L'Instance fixe les règles, procédures et modes de financement qui prennent en compte les spécificités du financement des listes de candidats aux circonscriptions électorales à l'étranger.

Art. 81 - Le plafond global des dépenses de la campagne électorale ou référendaire, le plafond du financement privé ainsi que le plafond du financement public et ses conditions sont fixés sur la base de critères parmi lesquels figurent notamment la taille de la circonscription électorale, le nombre de ses électeurs, le coût de la vie, et ce, par des décrets gouvernementaux après consultation de l'Instance.

Sous-section 2 - Des obligations des listes de candidats, candidats et partis

Art. 82 - Chaque liste de candidats, candidat ou parti est tenu d'ouvrir un compte bancaire unique, dédié à la campagne électorale ou référendaire. L'Instance fixe, en coordination avec la Banque centrale de Tunisie, les procédures d'ouverture et de fermeture du compte, ou détermine un compte unifié pour la campagne électorale en tenant compte de la spécificité d'ouverture des comptes à l'étranger.

Le candidat, la tête de liste ou le représentant légal du parti désigne un mandataire pour gérer le compte bancaire unique et les questions financières et comptables de la campagne. Le mandataire doit obligatoirement déclarer le compte auprès de l'Instance.

Art. 83 - Chaque liste de candidats, candidat ou parti doit :

- ouvrir un compte bancaire unique pour l'inscription des montants destinés à la campagne, conformément à ce qui est prévu à l'article précédent, et duquel les dépenses sont décaissées,

- fournir à l'Instance l'identifiant du compte bancaire unique et l'identité du mandataire qui est responsable du décaissement des montants déposés sur le compte bancaire unique, au nom de la liste des candidats, candidat ou parti,

- tenir un registre coté et paraphé par l'Instance retraçant toutes les recettes et dépenses et la chronologie de leur réalisation, sans rature ni altération, avec indication de la référence de la pièce justificative,

- tenir une liste des manifestations, activités et rencontres effectuées, visée par l'Instance,

- dresser une liste récapitulative des recettes et dépenses électorales, en se référant au registre desdites opérations, signée par le candidat tête de liste, le candidat ou le représentant légal du parti.

Art. 84 - Tout parti politique qui présente plus d'une liste de candidats aux élections législatives, doit tenir une comptabilité consolidée rassemblant toutes les opérations effectuées dans les différentes circonscriptions électorales dans lesquelles il présente des listes de candidats. La transcription comptable doit se faire sans rature tout en observant l'ordre chronologique des enregistrements comptables et la signature des registres par la liste de candidats, le candidat ou le parti et ce, outre la comptabilité propre à chaque circonscription électorale établie par la liste du parti intéressée.

Art. 85 - Les dépenses relatives à la campagne sont effectuées sur la base de pièces justificatives originales et crédibles.

Le remboursement des frais relatifs aux élections est effectué par chèque ou virement bancaire lorsque le montant d'une seule dépense dépasse cinq cents dinars. Ces dépenses ne peuvent être fractionnées afin qu'elle ne dépasse la valeur mentionnée.

Art. 86 - Chaque candidat, liste candidate ou parti doit :

- transmettre à la Cour des comptes dans un délai n'excédant pas quarante-cinq jours à compter de la date de proclamation définitive des résultats des élections, des copies originales des listes prévues aux articles 83 et 84, de la comptabilité de chaque circonscription électorale ainsi que la comptabilité consolidée, accompagnées du relevé du compte bancaire unique ouvert au titre de la campagne,

- remettre ces pièces, toutes à la fois, directement au secrétariat général de la Cour des comptes ou au secrétariat de l'une de ses chambres territorialement compétentes, contre récépissé.

Art. 87 - Les listes de candidats aux élections législatives, les candidats aux élections présidentielles ou les partis participant aux référendums publient leurs états financiers dans l'un des journaux quotidiens qui paraissent en Tunisie, dans un délai de deux mois à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections ou du référendum.

Art. 88 - Chaque candidat, parti ou candidat tête de liste doit conserver la comptabilité et les pièces justificatives en sa possession, y compris les pièces bancaires, pour une durée de cinq ans. En ce qui concerne les listes partisans, c'est le parti qui se subroge aux têtes de ses listes.

Chaque parti politique ou liste de candidats ayant fait l'objet d'une décision de dissolution avant l'expiration du délai précité, doit déposer lesdites pièces, contre récépissé, directement au secrétariat général de la Cour des comptes ou au secrétariat de l'une de ses chambres régionales territorialement compétentes.

Sous-section 3 - **Du contrôle du financement de la campagne**

Art. 89 - au cours de la campagne, l'Instance procède au contrôle du respect, par la liste de candidats, le candidat ou le parti, des règles et des moyens de financement de la campagne électorale ou référendaire. Elle en impose le respect en collaboration avec les différents organismes publics, y compris la Banque centrale de Tunisie, la cour des comptes et le ministère des finances.

Art. 90 - La Banque centrale de Tunisie supervise l'opération d'ouverture des comptes bancaires énoncés et veille à ce que chaque candidat, liste de candidats ou parti n'ouvre plus d'un compte bancaire. Elle fournit à l'Instance et à la Cour des comptes un relevé de ces comptes.

La Banque centrale de Tunisie et le ministère des finances sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout financement étranger des élections et du référendum.

Art. 91 - La Cour des comptes procède à la réalisation de son contrôle sur les ressources et les dépenses affectées à la campagne de chaque liste de candidats, candidat ou parti. Elle s'assure du respect de l'unicité du compte et réalise son contrôle sur les crédits du compte bancaire unique et ses débits.

Art. 92 - Les procédures prévues par la loi réglementant la Cour des comptes sont applicables au contrôle du financement de la campagne des candidats, des partis politiques et des listes de candidats, sauf si elles sont expressément inconciliables avec les dispositions de la présente loi.

Le dit contrôle s'exerce sur pièces ou sur le terrain, et il est exhaustif ou sélectif et ultérieur ou concomitant à la campagne. Le contrôle s'exerce d'office quant aux candidats et listes de candidats qui remportent les élections. Le contrôle est réalisé en concomitance avec le contrôle financier du parti, quant aux partis et listes ayant remporté les élections.

Art. 93 - Le contrôle par la Cour des comptes du financement de la campagne vise à s'assurer :

- de la réalisation, par les candidats, partis politiques ou listes de candidats, de toutes les dépenses relatives à la campagne, à travers le compte bancaire unique ouvert à cet effet et déclaré auprès de l'Instance,

- de la tenue, par chaque candidat, parti politique ou liste de candidats, d'une comptabilité crédible comportant des données exhaustives et précises sur toutes les opérations d'encaissement et de paiement ayant trait au financement de la campagne,

- que les recettes proviennent de sources licites,

- du caractère électoral de la dépense,

- que les candidats, les listes de candidats ou les partis respectent le plafond des dépenses électorales,

- que les candidats n'ont pas commis d'infractions électorales.

Art. 94 - L'Instance fournit à la cour des comptes, dans un délai n'excédant pas trois jours à compter du début de la campagne, ce qui suit :

- la liste des partis politiques, les listes de candidats et les listes candidates,

- la liste des comptes bancaires ouverts par les listes de candidats aux élections législatives ou la liste de candidats aux élections présidentielles ou la liste de partis politiques concernant le référendum,

- la liste des personnes habilitées à gérer les comptes bancaires au nom de chaque parti politique ou liste de candidats.

L'Instance informe la Cour des comptes de tout changement qui pourrait survenir dans les listes susmentionnées.

Art. 95 - La Cour des comptes peut :

- demander aux autorités administratives compétentes de lui fournir un relevé détaillé sur les déclarations déposées pour l'organisation des manifestations et activités réalisées durant la campagne,

- demander à toute partie, toute pièce ayant trait au financement de la campagne, susceptible d'être utile pour la réalisation de l'action de contrôle confiée à la Cour, dans ce cadre.

Art. 96 - Les institutions bancaires intéressées et quelconque organisme public, ne peuvent opposer le secret bancaire à la Cour des comptes et l'Instance, pour s'abstenir de leur communiquer les données et documents nécessaires afin d'accomplir leurs travaux.

Art. 97 - La Cour des comptes établit un rapport général comprenant les résultats du contrôle de financement de la campagne dans un délai maximum de six mois à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections.

Le rapport de la Cour des comptes est directement publié au Journal Officiel de la République Tunisienne ainsi que sur le site électronique de la Cour des comptes.

Sous-section 4 - Des infractions financières et électorales

Art. 98 - Si le dépôt du compte financier d'une liste, d'un candidat ou d'un parti n'a pas eu lieu, la Cour des comptes met en demeure la partie contrevenante, et lui accorde un délai de grâce de trente jours. En cas de non-dépôt du compte pendant ce délai, la Cour des comptes condamne la partie contrevenante à payer une amende égale vingt-cinq fois le plafond de dépenses.

Si la Cour des comptes décide de rejeter le compte financier d'une liste, d'un candidat ou d'un parti, sans qu'il ait dépassé le plafond de dépenses, elle le condamne à payer une amende égale à 10% du plafond de dépenses.

En cas de dépassement du plafond de dépenses électorales dans l'une des circonscriptions électorales, la Cour des comptes inflige à la liste, au candidat ou au parti les sanctions suivantes :

- une sanction pécuniaire égale au montant du dépassement du plafond, si le dépassement est dans les limites de 10%,
- une sanction pécuniaire égale à dix fois le montant du dépassement du plafond, si le dépassement est supérieur à 10% et dans la limite de 30%,
- une sanction pécuniaire égale à vingt fois le montant du dépassement du plafond, si le dépassement est supérieur à 30% et dans la limite de 75%,
- une sanction pécuniaire égale à vingt-cinq fois le montant du dépassement du plafond, si le dépassement est supérieur à 75%.

En cas de non-dépôt du compte financier conformément à l'alinéa premier du présent article ou de dépassement du plafond de dépenses de plus de 75%, la Cour des comptes déclare la déchéance du mandat de chaque membre de l'Assemblée des représentants du peuple ayant été candidat sur l'une de ces listes.

Les décisions sont rendues en premier ressort et sont susceptibles d'appel conformément aux procédures prévues par la loi réglementant la Cour des comptes.

Art. 99 - La cour des comptes inflige une sanction pécuniaire allant de cinq cents dinars à deux mille cinq cents dinars aux candidats, listes de candidats ou partis politiques qui entravent délibérément ses travaux en lui communiquant avec retard les pièces requises pour la réalisation des contrôles qui lui sont dévolus.

La Cour des comptes peut également infliger une sanction pécuniaire allant de mille dinars à cinq mille dinars aux candidats, listes de candidats ou partis politiques qui contreviennent aux dispositions prévues aux articles 78 et 84 à 86 de la présente loi.

Les décisions sont rendues en premier ressort et sont susceptibles d'appel conformément aux procédures prévues par la loi réglementant la Cour des comptes.

Art. 100 - Les sanctions pécuniaires prévues par la présente sous-section sont infligées, au parti politique concerné si l'infraction punissable est commise par un parti politique, et aux membres des listes de candidats solidairement entre eux, si l'infraction punissable est commise par une liste de candidats.

Chapitre V

Du scrutin, du tri et de la proclamation des résultats

Section première

Dispositions générales relatives au scrutin

Art. 101 - Les électeurs sont convoqués par décret présidentiel dans un délai d'au moins trois mois avant le jour du scrutin pour les élections législatives et présidentielles, et dans un délai d'au moins deux mois pour le référendum.

Art. 102 - La durée du scrutin est d'un seul jour et correspond à un jour de congé ou un jour de repos hebdomadaire.

Le scrutin au second tour des élections présidentielles, a lieu au cours des deux semaines suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour.

Les électeurs inscrits sur les listes des électeurs agréées au premier tour, participent au scrutin.

Art. 103 - Nonobstant les dispositions relatives à la date du scrutin prévues à l'article 102, le vote des Tunisiens à l'étranger concernant les élections et le référendum, se déroule sur trois jours successifs, le dernier étant le jour du scrutin sur le territoire de la République.

Art. 104 - En cas d'impossibilité de procéder aux élections à leur date, pour cause de péril imminent conformément à l'article 80 de la constitution, leur report est annoncé.

Si le report nécessite la prorogation du mandat présidentiel ou parlementaire, l'Assemblée des représentants du peuple procède à la prorogation par une loi conformément aux articles 56 et 75 de la Constitution.

Après la prorogation, la convocation pour les élections se fait par décret présidentiel sur avis conforme de l'Instance.

Art. 105 - L'Instance peut reporter le scrutin dans un ou plusieurs bureaux de vote, s'il lui est avéré l'impossibilité d'y procéder aux élections. Dans ce cas, elle décide la tenue d'un nouveau scrutin, conformément aux procédures prévues à l'article 142 de la présente loi.

Section 2

Du mode de scrutin

Sous-section première - Des élections législatives

Art. 106 - Le découpage des circonscriptions électorales et le nombre de leurs sièges sont déterminés conformément à une loi publiée un an au moins avant les échéances périodiques des élections législatives.

Art. 107 - Le scrutin se déroule sur les listes en un seul tour. Les sièges sont répartis au niveau des circonscriptions sur la base de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Art. 108 - L'électeur choisit l'une des listes de candidats sans biffage ni modification du classement des candidats.

Art. 109 - Si dans la circonscription électorale, une seule liste se présente aux élections, elle est proclamée élue, quel que soit le nombre des suffrages qu'elle a obtenus.

Art. 110 - Si au niveau de la circonscription, plusieurs listes se sont présentées, les sièges sont répartis dans une première phase sur la base du quotient électoral.

Le quotient électoral est déterminé par la division du nombre des suffrages exprimés par celui des sièges attribués à la circonscription. Il est attribué à la liste autant de sièges qu'elle atteint de fois le quotient électoral.

Les bulletins blancs ne sont pas retenus dans le calcul du quotient électoral.

Les sièges sont attribués aux listes en tenant compte de l'ordre de classement figurant sur chacune d'elles.

S'il reste des sièges non répartis sur la base du quotient électoral, ils seront dans une deuxième phase répartis sur la base du plus fort reste au niveau de la circonscription. En cas d'égalité des restes de deux ou plusieurs listes, le candidat le moins âgé est privilégié.

Sous-section 2 - Des élections Présidentielles

Art. 111 - Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Art. 112 - Lorsqu'aucun des candidats n'obtient au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est organisé un deuxième tour au cours des deux semaines qui suivent la proclamation des résultats définitifs du premier tour et auquel se présentent les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.

Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour est proclamé vainqueur.

En cas d'égalité des voix entre un certain nombre de candidats, le candidat le plus âgé se présente ou celui-ci est proclamé vainqueur si l'égalité est au deuxième tour.

Sous-section 3 - Du référendum

Art. 113 - Les électeurs sont convoqués au référendum par décret présidentiel auquel est annexé le projet de texte qui sera soumis au référendum. Le décret et son annexe sont publiés au Journal officielle de la République Tunisienne.

Art. 114 - Les tunisiens à l'étranger répondant aux conditions prévues aux articles 5 et 6 de la présente loi, participent au référendum.

Art. 115 - Le texte de la question soumise au référendum doit être formulé comme suit : « Etes-vous d'accord avec la proposition de révision de la constitution ou le projet de loi qui vous est soumis ? ». La réponse à la question ne peut être que l'approbation ou le rejet.

Art. 116 - L'Instance s'emploie à garantir l'égalité entre les partis parlementaires participant au référendum pour l'utilisation des moyens de propagande.

Art. 117 - La règle de la majorité des suffrages exprimés est adoptée pour la proclamation des résultats du référendum.

Section 3

De l'opération de vote

Art. 118 - Le scrutin est personnel, le vote par procuration est interdit.

L'électeur exerce le droit de vote par le biais de la carte d'identité nationale ou du passeport.

Art. 119 - L'Instance fixe la liste des bureaux de vote dans chaque circonscription électorale, commune, délégation ou secteur. Elle fait en sorte que le nombre d'électeurs ne dépasse 600 électeurs à chaque bureau de vote.

La décision relative à la détermination des bureaux de vote est affichée à l'Instance et aux sièges des gouvernorats et des délégations, aux bureaux des chefs de secteurs et aux communes, aux sièges des missions diplomatiques et des consulats, ainsi que sur le site électronique de l'Instance et par tout autre moyen.

Art. 120 - Le lieu des bureaux de vote ne peut se situer dans des emplacements appartenant à un parti politique, une association ou une organisation non gouvernementale.

Art. 121 - L'Instance désigne les présidents des bureaux de vote et leurs membres parmi ceux qui remplissent les conditions d'intégrité, de neutralité et d'indépendance. Elle fixe les conditions et modalités de leur nomination et, le cas échéant, de leur remplacement.

L'Instance publie sur son site électronique, dans des délais raisonnables déterminés par elle, la liste des membres des bureaux de vote, y compris les présidents des bureaux.

Les candidats, les représentants des listes de candidats ou les partis peuvent déposer, auprès de l'Instance dans la circonscription à laquelle est désigné le membre en cause, une demande de révision, et ce, dans un délai raisonnable déterminé par l'Instance.

Il n'est pas permis qu'un membre d'un bureau de vote soit un conjoint, ascendant ou descendant de l'un des candidats que ce soit du premier ou du second degré, ou son gendre, son employé ou adhérent à un parti politique.

Ne peut exister parmi les membres ou les présidents des bureaux de vote, toute personne ayant assumé une responsabilité au sein des structures du Rassemblement constitutionnel démocratique dissout, conformément aux dispositions du décret n° 2011-1089 du 3 août 2011.

Art. 122 - L'Instance informe le public des heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote via son site électronique ou par tout autre moyen.

Art. 123 - Chaque liste de candidats, candidat ou parti peut désigner des représentants pour être présents dans les bureaux de vote.

Les demandes d'accréditation des représentants des candidats pour les élections présidentielles, des représentants des listes pour les élections législatives, des partis participant au référendum et des observateurs sont déposées conformément à un calendrier déterminé par l'Instance.

Art. 124 - Les représentants des listes de candidats, les candidats ou les partis et les observateurs peuvent consigner leurs remarques sur le déroulement du vote dans un mémorandum obligatoirement joint au procès-verbal de l'opération de vote.

Il est interdit aux membres des bureaux de vote, aux observateurs et aux représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis, de porter des insignes indiquant une appartenance politique. Le Président du bureau de vote veille au respect de cette interdiction.

Art. 125 - Le Président du bureau de vote assure le maintien de l'ordre dans le bureau. Il doit prendre les mesures qui s'imposent pour assurer le bon déroulement de l'opération électorale ou référendaire et empêcher toute action susceptible d'avoir une incidence sur cette opération. Il peut, le cas échéant, requérir le concours de la force publique.

Le port d'armes est interdit dans les centres et bureaux de vote, à l'exception des agents des forces de l'ordre et de l'armée nationale qui y sont présents après autorisation du Président du centre ou bureau de vote.

Art. 126 - Les élections présidentielles et législatives et les référendums se font à bulletins de vote uniformes, conçus et imprimés par l'Instance en toute clarté et précision pour éviter que l'électeur ne s'induisse en erreur.

Le bulletin de vote est en couleur. Pour éviter toute confusion, l'Instance veille à organiser les noms des candidats ou les listes de candidats de façon verticale.

Avant le début de la campagne électorale, l'Instance publie un modèle de bulletin de vote sur son site électronique.

Art. 127 - Il est affiché à l'entrée de chaque centre ou bureau de vote, une copie officielle de la liste des électeurs qui y sont inscrits.

Art. 128 - Toute activité électorale ou de propagande est interdite aux abords et dans le centre ou bureau de vote.

Le Président du centre ou du bureau de vote procède, avant le commencement de l'opération de vote ou au cours de celle-ci, à l'élimination des photos, des slogans et des symboles qui y sont fixés et toutes autres annonces.

Art. 129 - Avant le commencement de l'opération de vote, le président du bureau doit, devant les représentants des listes, les candidats, les partis ou les observateurs présents, s'assurer que l'urne est vide avant de la sceller, conformément aux procédures et modalités fixées par l'Instance.

Le Président du bureau de vote doit insérer au procès-verbal de l'opération de vote, le nombre de bulletins délivrés, les numéros des cadenas de l'urne et le nombre d'électeurs inscrits au bureau.

Les membres du bureau, les représentants des listes de candidats, des candidats et des partis signent le procès-verbal de l'opération de vote. En cas où ils refusent de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal avec, le cas échéant, citation des motifs du refus.

Art. 130 - Lorsque l'électeur entre dans le bureau de vote, il est procédé à la vérification de son nom et prénom, du numéro de la carte d'identité nationale ou du passeport et de l'inscription de son nom sur la liste des électeurs relevant du bureau de vote. L'électeur émarge en face de son nom et prénom.

L'électeur reçoit le bulletin de vote après avoir été cachetée par le Président du bureau et entre obligatoirement à l'isoloir. A sa sortie de l'isoloir, l'électeur dépose le bulletin de vote dans l'urne réservée à cet effet, sous le regard de toutes les personnes présentes dans le bureau de vote.

L'Instance peut décider l'usage de l'encre électorale pour l'électeur et l'accompagnateur.

Tout électeur qui entre dans le bureau de vote avant l'heure prévue de clôture du scrutin a le droit de voter.

Art. 131 - Pour permettre aux électeurs handicapés d'exercer leur droit de vote, les bureaux de vote sont aménagés conformément aux règlements fixés par l'Instance.

L'électeur handicapé exerce son droit de vote conformément aux mesures prises par l'Instance, sans préjudice des principes du caractère personnel du vote et du secret de scrutin, et dans les limites qu'impose le handicap.

Tout électeur présentant le jour du scrutin une carte de handicap, bénéficie des mesures et procédures spécifiques aux handicapés.

Art. 132 - Les électeurs handicapés mentionnés ci-après, peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix ayant qualité d'électeur, à condition qu'il soit son conjoint ou un de ses ascendants ou descendants :

- le non-voyant,

- la personne porteuse d'un handicap moteur l'empêchant d'écrire.

En cas où l'électeur handicapé ne s'est pas fait accompagner, le président du bureau de vote charge, sur demande de l'handicapé, un des électeurs se trouvant au bureau de vote pour l'aider à voter.

L'accompagnateur ou l'électeur choisi par le président du bureau de vote, ne peut aider plus d'un électeur.

L'accompagnateur est tenu de ne pas influencer le choix de l'électeur handicapé, son rôle se limite à l'aider à accomplir les opérations qu'il ne peut pas faire tout seul.

Art. 133 - Le président du bureau de vote examine les contestations émises par les représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis, concernant l'application des règlements et procédures relatives au scrutin de façon compatible à la loi et aux textes d'application émanant de l'Instance à cet effet. Ses décisions sont immédiatement exécutoires. Les contestations et les décisions doivent être consignées au procès-verbal de l'opération de vote.

Section 4

Le dépouillement et la proclamation des résultats

Sous-section première - Le dépouillement

Art. 134 - L'opération de dépouillement se déroule publiquement, en présence des observateurs et des représentants des listes aux élections législatives, des représentants des candidats aux élections présidentielles et des représentants des partis au référendum.

Art. 135 - Dès la clôture des opérations de vote, les membres du bureau de vote procèdent au dépouillement des suffrages.

Les membres du bureau procèdent au recensement du nombre des émargements sur la liste des électeurs et le mentionnent au procès-verbal de dépouillement. Ensuite, il est procédé à l'ouverture de l'urne et au recensement des bulletins de vote qui s'y trouvent. Si le nombre des bulletins de vote est supérieur ou inférieur à celui des émargements, un nouveau recensement s'impose. Si la non-concordance entre le nombre des bulletins de vote et celui des électeurs est confirmée, il en est fait mention au procès-verbal. Il est procédé à une enquête sur cette non-concordance, ensuite, le Président du bureau de vote ordonne le commencement des opérations de dépouillement.

A la fin des opérations de dépouillement des suffrages, les scrutateurs inscrivent sur les feuilles de dépouillement le nombre de suffrages obtenus par chaque liste de candidats ou chaque candidat, ou les deux réponses pour le référendum, puis ils apposent leurs signatures au bas desdites feuilles et les remettent au Président du bureau avec les bulletins de vote.

Art. 136 - Est nul et n'entre pas dans le calcul des suffrages exprimés, tout bulletin annulé au sens de l'article 3 de la présente loi, y compris notamment :

- le bulletin de vote non cacheté par le Président du bureau de vote,
- le bulletin de vote comportant un signe ou une mention identifiant l'électeur,
- le bulletin de vote comportant remplacement ou ajout d'un ou de plusieurs candidats ou d'un nom d'une personne non candidate,
- le bulletin de vote comportant un vote pour plus d'une liste de candidats ou plus d'un candidat aux élections présidentielles,
- le bulletin de vote comportant des réponses contradictoires au référendum.

Les membres du bureau procèdent au recensement des bulletins blancs qui ne sont pas comptabilisés dans les résultats du scrutin.

Art. 137 - Le bureau de vote détermine le résultat du scrutin en totalisant les résultats que comportent les feuilles de dépouillement établis par les scrutateurs.

Art. 138 - Le procès-verbal de l'opération de dépouillement qui est établi en plusieurs exemplaires, comporte notamment les mentions suivantes :

- le nombre de cadenas de l'urne lors de son ouverture et de sa re-fermeture,
- le nombre d'électeurs inscrits au bureau de vote,
- le nombre d'électeurs ayant voté,
- le nombre de bulletins de vote détériorés,
- le nombre de bulletins restants,

- le nombre de bulletins de vote extraits de l'urne,
- le nombre de bulletins de vote annulés,
- le nombre de bulletins de vote blancs,
- le nombre total de suffrages exprimés recueillis par toutes les listes ou tous les candidats, ou chaque vote d'approbation ou de rejet en ce qui concerne le référendum,
- le nombre de suffrages recueillis par chaque liste ou chaque candidat, ou chaque vote d'approbation ou de rejet en ce qui concerne le référendum.

Art. 139 - Les représentants de la liste des candidats, des candidats ou des partis et les observateurs peuvent demander la consignation de toutes les observations et réserves relatives à l'opération de dépouillement dans une note annexée au procès-verbal de l'opération de dépouillement. Le Président du bureau de vote répond auxdites observations et réserves et consigne sa réponse dans la note.

Art. 140 - A la fin de l'opération de dépouillement, les membres du bureau de vote, les représentants de la liste des candidats, des candidats ou des partis signent le procès-verbal de l'opération de dépouillement. S'ils refusent de signer, mention en est faite au procès-verbal et, le cas échéant, avec mention des motifs.

Le Président du bureau de vote ou tout assesseur le remplaçant, affiche devant chaque bureau de vote le procès-verbal de l'opération de dépouillement y afférent. Un exemplaire du procès-verbal est déposé dans l'urne.

Les procès-verbaux des opérations de dépouillement des bureaux de vote sont publiés sur le site électronique de l'Instance.

Art. 141 - L'Instance désigne dans chaque circonscription électorale, un bureau central chargé de collecter les résultats du scrutin. Elle peut, le cas échéant, désigner un ou plusieurs centres de collecte dans chaque circonscription électorale.

L'Instance détermine la composition et les fonctions du bureau central ainsi que des centres de collecte.

Sous-section 2 - **La proclamation des résultats**

Art. 142 - L'Instance contrôle les décisions des bureaux de vote, des bureaux centraux et des centres de collecte en termes de vote et de dépouillement. L'Instance enquête sur les raisons de non-concordance entre le nombre de bulletins de vote et le nombre des électeurs et rectifie, le cas échéant, les erreurs matérielles et de calcul. Elle peut refaire le dépouillement dans un ou plusieurs bureaux de vote, et peut annuler les résultats afférents à ces bureaux ou à la circonscription électorale, s'il s'avère que des irrégularités substantielles et déterminantes ont entachées les opérations de vote et de dépouillement.

L'Instance informe le ministère public de toute suspicion de violations ou d'infractions commises lors des élections ou du référendum.

Si les résultats annulés sont susceptibles d'exercer une influence sur la détermination des sièges vainqueurs dans les élections législatives, du candidat vainqueur dans les élections présidentielles, des candidats pour le deuxième tour ou du résultat du référendum, l'Instance procède à la réorganisation du scrutin ou du référendum dans les circonscriptions électorales dont les résultats ont été annulés conformément aux dispositions prévues aux chapitres relatifs à la période électorale, au scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats, et ce, dans les trente jours au plus tard qui suivent l'expiration du délai du recours contre les résultats préliminaires des élections et du référendum ou de la notification des arrêts rendus par l'assemblée plénière du tribunal administratif.

Le scrutin n'est réorganisé qu'entre les listes, les candidats et les partis ayant déjà participé aux élections et au référendum.

Art. 143 - L'Instance vérifie le respect, par les vainqueurs aux élections, des dispositions relatives à la période électorale et à son financement. Elle peut décider l'annulation des résultats des vainqueurs s'il lui est avéré que leur non-respect desdites dispositions a influencé les résultats d'une manière substantielle et décisive. Ses décisions sont motivées. Dans ce cas, il est procédé au recomptage des résultats des élections législatives sans tenir compte de la liste ni du candidat dont les résultats ont été annulés. Pour les élections présidentielles, il est procédé au reclassement des candidats sans recomptage des résultats.

Art. 144 - L'Instance procède à la proclamation des résultats préliminaires des élections et du référendum y compris les décisions d'annulation des résultats des vainqueurs, dans les trois jours au maximum qui suivent le jour du scrutin et la fin du dépouillement. Les résultats sont affichés dans les sièges de l'Instance et sur son site électronique, accompagnés des copies des procès-verbaux des opérations de dépouillement et des décisions rectificatives prises par l'Instance.

Art. 145 - Les résultats préliminaires des élections et du référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant les chambres d'appel du Tribunal administratif, dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de leur publication dans les sièges de l'Instance.

La partie souhaitant introduire un recours est tenue de signifier à l'Instance ainsi qu'aux parties concernées une copie de la requête et des moyens de preuve par huissier de justice.

Pour les élections législatives, le recours est introduit impérativement par la tête de la liste candidate ou un de ses membres, ou par le représentant légal du parti en ce qui concerne les résultats annoncés pour la circonscription électorale dans laquelle ils sont inscrits. Pour les élections présidentielles, le recours est introduit par tout candidat, et pour le référendum, par le représentant légal du parti y ayant participé, et ce, par l'intermédiaire d'un avocat à la Cour de cassation.

La requête doit être motivée, contenant les noms et domiciles des parties, un bref exposé des faits et accompagnée des moyens de preuve ainsi que du procès-verbal de la signification du recours.

L'Instance est représentée par son Président. Celui-ci peut se faire représenter à cet effet.

Le greffe du tribunal administratif procède à l'enregistrement de la requête et la transmet immédiatement au premier président qui l'adresse aussitôt à l'une des chambres d'appel.

Le président de la chambre chargée de l'affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai n'excédant pas trois jours à compter de la date de présentation de la requête et de l'assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, afin de présenter leurs conclusions.

Après la plaidoirie, la chambre met l'affaire en délibéré et prononce le jugement dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l'audience de plaidoirie. Elle autorise l'exécution sur minute.

Le tribunal procède à la signification du jugement aux parties par tous moyens laissant une trace écrite dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date du prononcé du jugement.

Art. 146 - L'Instance ou les candidats parties aux jugements rendus par les chambres d'appel peuvent introduire un recours devant l'Assemblée plénière du tribunal administratif dans un délai de 48 heures, à compter de la date de notification du jugement.

La partie souhaitant engager un recours contre les résultats préliminaires doit adresser à l'Instance un avis de recours par huissier de justice, accompagné d'une copie de la requête de recours et des moyens de preuves.

Le recours est introduit au moyen d'une requête déposée au greffe du tribunal par un avocat à la Cour de cassation pour le candidat ou son représentant.

La requête doit être motivée et accompagnée d'une copie du jugement contesté et du procès-verbal de la signification du recours, à défaut, le recours est rejeté.

Dès la réception de la requête, le greffe du tribunal administratif procède à son enregistrement et la présente immédiatement au premier président qui l'adresse aussitôt à l'assemblée plénière.

Le premier président désigne une audience de plaidoirie dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l'introduction du recours et de l'assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, et rappeler à la partie défenderesse qu'elle doit présenter ses conclusions par écrit et apporter la preuve de l'envoi d'une copie à l'autre partie et ce dans un délai maximum de 48 heures avant l'audience de plaidoirie.

L'Instance est représentée par son président. Celui-ci peut se faire représenter à cet effet.

L'assemblée plénière met l'affaire en délibéré et le jugement est prononcé dans un délai de cinq jours à compter de la date de l'audience de plaidoirie. L'assemblée plénière autorise l'exécution sur minute.

Le tribunal procède à la signification du jugement aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de deux jours à compter de la date du prononcé du jugement.

L'arrêté de l'assemblée plénière est définitif et n'est susceptible d'aucune voie de recours y compris en cassation.

Art. 147 - Seuls les candidats ayant participé au premier tour des élections présidentielles peuvent engager des recours relatifs au deuxième tour. Les mêmes délais et procédures prévus aux articles 145 et 146 s'appliquent.

Art. 148 - L'Instance proclame, par arrêté mis en ligne sur le site électronique de l'Instance et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, les résultats définitifs des élections dans un délai de 48 heures de la réception du dernier arrêté de l'assemblée plénière du tribunal administratif concernant les recours liés aux résultats préliminaires des élections et du référendum ou après expiration des délais de recours.

Chapitre VI

Des infractions électorales

Art. 149 - Est puni d'une amende d'un montant de 500 dinars quiconque ayant sciemment divulgué un secret lié au choix de l'électeur dans le cadre des dispositions de l'article 132 de la présente loi.

Art. 150 - Toute violation aux dispositions l'article 61 ainsi que de l'alinéa 2 de l'article 62 de la présente loi est passible d'une amende allant de 500 dinars à 1.000 dinars.

Art. 151 - Est puni d'une amende de 1.000 dinars :

- tout président ou membre du bureau de vote qui ne se présente pas au bureau de vote le jour du scrutin sans motif légal,

- tout membre du bureau qui cause, sans motif légal, le retard du début de l'opération de vote à l'heure prévue ou l'arrête sans justification avant l'heure prévue de son achèvement, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes d'application émanant de l'Instance à cet égard, ou tarde à prendre l'une des mesures prévues à cet effet en vue d'entraver ou de retarder l'opération de vote

Art. 152 - Toute violation aux dispositions de l'article 58 de la présente loi est passible d'une amende d'un montant de 3.000 dinars.

Art. 153 - Toute violation aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 53, de l'article 54 ainsi que l'alinéa 1^{er} de l'article 66 de la présente loi est passible d'une amende d'un montant allant de 2.000 dinars à 5.000 dinars.

Art. 154 - Toute violation aux dispositions de l'article 57 de la présente loi est passible d'une amende d'un montant allant de 5.000 dinars à 10.000 dinars.

Art. 155 - Toute violation aux dispositions de l'article 69 de la présente loi est passible d'une amende allant de 3.000 dinars à 20.000 dinars.

Article 156 - Toute infraction aux dispositions de l'article 70 de la présente loi est passible d'une amende d'un montant allant de 20.000 dinars à 50.000 dinars.

Art. 157 - Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois et d'une amende de 1.000 dinars, tout président de bureau de vote qui refuse d'ouvrir l'urne devant les représentants des candidats, des listes ou des partis ou des observateurs présents avant le début de l'opération de vote pour vérifier que l'urne est vide.

Art. 158 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois et d'une amende de 1.000 dinars :

- Toute personne qui, utilise un faux nom, usurpe des fausses qualités, présente des déclarations ou certificats falsifiés, dissimule un cas d'incapacités prévu par la loi ou se présente pour voter dans plus d'un bureau de vote.

- quiconque introduit, intentionnellement, des données fausses dans la requête d'opposition aux listes électorales ou dans sa demande de candidature.

Art. 159 - Toute violation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 53 ainsi que de l'article 56 de la présente loi est passible d'une peine d'emprisonnement allant de six mois à un an.

Art. 160 - Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 2.000 dinars :

- quiconque viole, intentionnellement, le secret du vote dans le centre ou bureau de vote ou ses abords ou porte atteinte à l'intégrité du vote ou entrave le déroulement du vote,

- quiconque agresse les membres du bureau de vote ou les scrutateurs par des insultes, injures ou menaces pendant ou à l'occasion de l'exercice de leur travail entraînant la suspension de l'opération de vote ou du dépouillement.

Art. 161 - Est puni d'une peine d'emprisonnement allant de six mois à trois ans et d'une amende d'un montant allant de 1.000 à 3.000 dinars :

- quiconque pris en flagrant délit en train de présenter des dons en numéraires ou en nature en vue d'influencer l'électeur ou utilise les mêmes moyens pour amener l'électeur à s'abstenir de voter que ce soit avant, pendant ou après le scrutin,

- quiconque entrave intentionnellement tout électeur afin de l'empêcher d'exercer son droit électoral,

- quiconque fait sortir les bulletins de vote à l'extérieur du bureau de vote.

Art. 162 - Est puni d'une peine d'emprisonnement allant de trois à cinq ans et d'une amende allant de 3.000 à 5.000 dinars :

- quiconque viole la liberté de vote en utilisant la violence ou en menaçant de l'utiliser, soit en corrompant directement un électeur ou un membre de sa famille, ou en le menaçant de la perte de son emploi ou de porter préjudice à sa personne ou à ses biens,

- quiconque cause, intentionnellement, le chaos ou des turbulences à l'intérieur ou aux abords des bureaux de vote, ou utilise des rassemblements ou manifestations pour créer le chaos ou troubler le déroulement de l'opération du vote.

Art. 163 - Sous réserve des dispositions de l'article 80, s'il est avéré pour la Cour des comptes que le candidat ou la liste de candidats a obtenu un financement étranger pour sa campagne électorale, elle l'oblige à payer une amende allant de dix fois à cinquante fois la valeur du financement étranger.

Les membres de la liste ayant bénéficié du financement étranger perdent la qualité de membre de l'Assemblée des Représentants du Peuple. Le candidat aux élections présidentielles ayant bénéficié du financement étranger est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans.

Est interdit de se présenter aux élections législatives et présidentielles suivantes, quiconque dont la culpabilité d'avoir perçu un financement étranger pour sa campagne électorale a été établie, qu'ils soient membres de listes ou candidats.

Art. 164 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six ans et d'une amende de 5.000 dinars :

- tout membre du bureau de vote ou tout scrutateur qui falsifie les bulletins de vote, le procès-verbal du bureau de vote ou du dépouillement ou des documents relatifs à la collecte des résultats, ou lit, intentionnellement, le bulletin de vote contrairement à son contenu réel,

- quiconque vole, détruit ou saisit les procès-verbaux ou les urnes ou les bulletins de vote,

- quiconque casse l'urne, intentionnellement, et détruit les documents s'y trouvant ou les échange contre d'autres bulletins de vote et documents ou commet toute autre action visant à changer ou tenter de changer les résultats du vote ou à porter préjudice au secret du vote,

- quiconque recrute ou loue les services d'une personne dans l'intention de menacer les électeurs ou de troubler l'ordre public,

- quiconque pénètre par la violence dans les bureaux de vote, centres de collecte ou bureaux centraux en vue de saboter l'opération de vote ou de dépouillement.

La sanction est aggravée à dix ans d'emprisonnement si les intrus ou les personnes qui ont tenté de pénétrer dans les lieux sont armés

Art. 165 - Tout complice ou intermédiaire ou toute personne qui incite à commettre l'une des infractions prévues dans la présente loi est condamné à la même peine prévue pour l'auteur initial.

La tentative est punissable.

Art. 166 - Outre les sanctions prévues aux articles susmentionnés, des peines complémentaires peuvent être prononcées privant l'auteur d'une des infractions électorales en vertu desquelles une peine d'emprisonnement d'un an ou plus a été prononcé à son encontre, de son droit de vote pendant une période de deux ans au minimum et de six ans au maximum.

Art. 167 - Les infractions mentionnées dans la présente loi sont prescriptibles trois ans après la proclamation des résultats définitifs des élections.

Chapitre VII

Des dispositions finales et transitoires

Art. 168 - Tous les documents et les décisions rendues en matière électorale sont exemptés des droits d'enregistrement et du timbre fiscal.

Art. 169 - L'Instance se charge, pour la prochaine échéance électorale, de fixer le registre des électeurs sur la base des listes des électeurs enregistrés volontairement à l'occasion des élections de l'Assemblée nationale constituante.

Art. 170 - En sus des pièces jointes à la demande de candidature mentionnées à l'article 21 de la présente loi, les membres des listes qui se sont présentées aux élections de l'Assemblée nationale constituante, et se présentant aux prochaines élections doivent présenter au sein de leur dossier de candidature ce qui établit la preuve de restitution du financement public qui leur était dû en vertu de l'article 53 du décret-loi n° 35-2011 du 10 mai 2011, relatif à l'élection de l'Assemblée nationale constituante.

Art. 171 - Contrairement aux dispositions de l'alinéa 1^{er} de l'article 41, la présentation du candidat à la prochaine élection présidentielle s'opère par le biais de dix membres de l'Assemblée nationale constituante ou par dix milles électeurs inscrits et répartis sur au moins dix circonscriptions électorales, à condition que leur nombre ne soit pas inférieur à cinq cent électeurs par circonscription.

Art. 172 - Jusqu'à la promulgation d'une loi réglementant les sondages d'opinions, il est interdit de diffuser et de publier les résultats des sondages d'opinions ayant un rapport direct ou indirect aux élections ou au référendum, les études et les commentaires journalistiques en rapport avec ces sondages à travers les différents médias durant la période électorale.

Art. 173 - Jusqu'à la promulgation de la loi relative au découpage des circonscriptions électorales prévu par l'article 106 de la présente loi, le découpage électoral ainsi que le nombre des sièges adopté est le même que celui prévu pour les élections des membres de l'Assemblée nationale constituante.

Art. 174 - Jusqu'à la promulgation de la loi réglementant la Cour des comptes (créée par la constitution de 2014) et la prise effective de ses fonctions, la Cour des comptes (créée par la constitution de 1959) assume les prérogatives et les fonctions dévolues à la Cour des comptes en vertu de la présente loi. L'appel contre les jugements de première instance rendus par la cour des comptes est formé devant l'Instance de cassation prévue par l'article 40 de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Art. 175 - Nonobstant les dispositions de l'article 28 de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l'Instance supérieure indépendante des élections, et jusqu'à expiration d'une durée de trois mois depuis la proclamation des résultats définitifs de la prochaine élection législative et présidentielle, sont exemptes des dispositions relatives aux marchés publics, les dépenses de l'Instance.

L'Instance est tenue dans ce cas de respecter les principes de concurrence, de transparence des procédures ainsi que d'égalité en matière de commandes publiques.

Art. 176 - Sont abrogées les dispositions du code électoral promulgué par la loi n° 69-25 du 8 avril 1969, tel que modifié par les lois subséquentes ainsi que tous les textes contraires à la présente loi.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 26 mai 2014.

Le Président de la République
Mohamed Moncef El Marzougui

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret n° 2014-1767 du 26 mai 2014.

Est mis fin aux fonctions de Madame Raoudha Méchichi en qualité de première présidente du tribunal administratif à compter du 17 mars 2014.

Par décret n° 2014-1768 du 26 mai 2014.

Est mis fin aux fonctions de Monsieur Abdelkader Zgolli en qualité de premier président de la cour des comptes à compter du 17 mars 2014.

Par décret n° 2014-1769 du 27 mai 2014.

Monsieur Mohamed Faouzi Ben Hammed, conseiller au tribunal administratif, est nommé premier président du tribunal administratif à compter du 17 mars 2014.

Monsieur Mohamed Faouzi Ben Hammed, premier président du tribunal administratif, bénéficie dans cette position de la rémunération et avantages alloués à un ministre.

Par décret n° 2014-1770 du 27 mai 2014.

Monsieur Abdellatif Kharrat, conseiller à la cour des comptes, est nommé premier président de la cour des comptes à compter du 17 mars 2014.

Monsieur Abdellatif Kharrat, premier président du tribunal administratif, bénéficie dans cette position de la rémunération et avantages alloués à un ministre.

Arrêté du chef du gouvernement du 19 mai 2014, portant ouverture de l'épreuve d'évaluation pour l'accès à la période présentielle du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal.

Le chef du gouvernement,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 73-35 du 26 janvier 1973, portant organisation de la scolarité dans les établissements d'enseignement agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 77-505 du 26 mai 1977,

Vu le décret n° 75-49 du 24 janvier 1975, fixant l'organisation de la scolarité à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis,

Vu le décret n° 83-1005 du 26 octobre 1983, relatif aux organes de direction de l'institut national agronomique de Tunisie,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 2007-2881 du 12 novembre 2007,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 2001-1749 du 1^{er} août 2001, portant organisation de la formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal,

Vu le décret n° 2001-1912 du 14 août 2001, portant création d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 18 décembre 2003, fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 9 mai 2008, portant ouverture de l'épreuve d'évaluation pour l'accès à la période présentielle du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal.

Arrête :

Article premier - En application des dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2003 susvisé, une épreuve écrite d'évaluation pour l'accès à la période présentielle du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal, est ouverte à l'intention des ingénieurs des travaux relevant des services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, et ce, conformément aux indications du tableau ci-après :

Institution de formation	Spécialités	Nombre de postes à pourvoir	Date de déroulement de l'épreuve écrite d'évaluation	Lieu du dépôt des dossiers de candidatures et du déroulement de l'épreuve écrite d'évaluation	Date de clôture de la liste d'inscription des candidatures
Institut national agronomique de Tunisie	- production végétale et environnement, - économie agricole et agroalimentaire, - génie rural, eaux et forêts, - production animale, - halieutique et aquaculture, - phytiairie et protection des cultures, - industries agroalimentaires, - machinisme agricole, - forêts.	90	10 septembre 2014 et jours suivants	Institut national agronomique de Tunisie	1 juillet 2014
Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis	- génie civil, - génie électrique, - génie hydraulique, - génie industriel, - informatique, - génie mécanique, - télécommunications, - génie minier	60	27 septembre 2014 et jours suivants	Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis	

Art. 2 - La durée et le coefficient appliqués pour chaque matière sont définis ainsi qu'il suit :

A- Pour l'institut national agronomique de Tunisie :

Matières de l'épreuve		Durée	Coefficients
1.	Matière commune: sciences agronomiques générales	Deux heures	1
2.	Matière de spécialité selon le choix du candidat : * production végétale et environnement, * génie rural, eaux et forêts, * économie agricole et agroalimentaire, * industries agroalimentaires, * halieutique et aquaculture, * phytiairie et protection des cultures, * production animale, * Machinisme agricole, * Forêts.	Deux heures	1

B- Pour l'école nationale d'ingénieurs de Tunis :

Matières de l'épreuve		Durée	Coefficients
1.	Matière commune : sciences et techniques de l'ingénieur	Deux heures	1
2.	Matière de spécialité selon le choix du candidat : * mécanique générale, * résistance des matériaux, * électricité générale, * informatique, * hydraulique générale, * propagation et transmission, * recherche opérationnelle * mécanique des roches.	Deux heures	1

Art. 3 - Le directeur de l'institut national agronomique de Tunisie et le directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Tunis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Arrêté du chef du gouvernement du 19 mai 2014, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de greffier adjoint au tribunal administratif.

Le chef du gouvernement,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, portant statut particulier du corps du greffe du tribunal administratif.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de greffier adjoint au tribunal administratif est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert aux huissiers du tribunal titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est ouvert par arrêté du chef du gouvernement.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre du tribunal administratif comprenant les pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant nomination du candidat dans son grade actuel,

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils et éventuellement militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration,

- une copie certifiée conforme à l'original des diplômes,

- une copie certifiée conforme à l'original de chaque certificat de formation et de participation dans des colloques organisés par l'administration dès la nomination au grade d'huissier du tribunal.

Toute candidature parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée.

Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat lui décerne une note d'évaluation qui varie entre zéro (0) et vingt (20) et qui reflète l'accomplissement des tâches qui lui sont attribuées et sa rigueur professionnelle.

Art. 6 - Le concours interne sur dossiers susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du chef du gouvernement.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir.

- classement des candidats par ordre de mérite selon les critères suivants :

- * L'ancienneté générale du candidat,

- * L'ancienneté dans le grade du candidat,

- * Les diplômes ou le niveau d'instruction,

- * La formation ou le recyclage organisé ou autorisé par l'administration dès la nomination du candidat dans le grade d'huissier de justice,

- * La conduite et l'assiduité,

- * Une note d'évaluation décernée par le chef hiérarchique du candidat variant de zéro (0) à vingt (20) et qui reflète l'accomplissement des tâches qui lui sont attribuées et sa rigueur professionnelle.

Le jury du concours peut ajouter d'autres critères selon les spécificités du grade ou de la catégorie du candidat. Les coefficients de ces critères sont fixés par ledit jury.

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et classe les candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 8 - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de greffier adjoint au tribunal administratif est arrêtée définitivement par le chef du gouvernement.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

**MINISTERE DE LA JUSTICE, DES
DROITS DE L'HOMME ET DE LA
JUSTICE TRANSITIONNELLE**

Arrêté du ministre de la justice, des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle du 19 mai 2014, portant délégation de signature.

Le ministre de la justice, des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012, portant création du ministère des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle et fixation de ses attributions,

Vu le décret n° 2012-23 du 19 janvier 2012, relatif à l'organisation du ministère des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-1362 du 24 avril 2014, chargeant Monsieur Belgacem Tayaa, contrôleur en chef des services publics, des fonctions de directeur des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère de la justice, des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle (section 2).

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article Premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Belgacem Tayaa, contrôleur en chef des services publics, directeur des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère de la justice, des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle (section 2), est habilité à signer par délégation du ministre de la justice, des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le ministre de la justice, des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle
Hafedh Ben Salah

Vu

Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l'intérieur du 19 mai 2014, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013 en son article 50,

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, tel que modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011 et notamment son article 28,

Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, relatif à l'organisation des structures des forces de sûreté intérieure au ministère de l'intérieur et du développement local, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-35 du 2 juin 2012 et le décret n° 2012-66 du 5 septembre 2012,

Vu le décret n° 2014-31 du 20 janvier 2014, portant attribution au commissaire général de police de la deuxième classe Hamza Mohamed Ben Awicha de la fonction de directeur général des services communs à la direction générale de la sûreté nationale au ministère de l'intérieur,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier - Le ministre de l'intérieur délègue, au commissaire général de police de la deuxième classe Hamza Mohamed Ben Awicha, chargé des fonctions de directeur général des services communs à la direction générale de la sûreté nationale, la signature des rapports de renvoi devant le conseil d'honneur de la police nationale et des décisions disciplinaires comportant des sanctions du second degré, à l'exception des sanctions de rétrogradation et de révocation, concernant les agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le ministre de l'intérieur
Lotfi Ben Jeddou

Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 2014-1771 du 23 mai 2014, modifiant le décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l'armée de terre.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l'armée de terre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 81-349 du 23 mars 1981,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 9 du décret n° 67-158 du 31 mai 1967 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 9 (nouveau) - Les officiers, sous-officiers et hommes de troupe après la durée légale du service militaire, servant dans la zone saharienne, dont la délimitation est fixée par le ministre de la défense nationale, ont droit à une indemnité mensuelle dite « indemnité du Sahara » conformément aux indications du tableau ci-après :

	A compter du 1 ^{er} mai 2014	A compter du 1 ^{er} janvier 2015	Observations
Montant mensuel de l'indemnité en dinar	150	200	Officier, sous-officier et homme de troupe servant après la durée légale du service militaire.

Cette indemnité est payable mensuellement et à terme échu à raison des journées passées effectivement dans la zone saharienne :

1- aux militaires appartenant organiquement aux formations implantées dans la zone saharienne, et ce, à compter du jour de l'arrivée à l'unité,

2- aux militaires appartenant à d'autres unités relevant de l'armée de terre, l'armée de l'air et l'armée de mer et détachés auprès des formations sahariennes.

Les conditions de jouissance de cette indemnité sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 2 - Le ministre de la défense nationale et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 mai 2014.

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Décret n° 2014-1772 du 23 mai 2014, modifiant le décret n° 68-389 du 12 décembre 1968, relatif aux indemnités accordées aux militaires de l'armée de mer.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009 du 8 juillet 2009,

Vu le décret n° 68-389 du 12 décembre 1968, relatif aux indemnités accordées aux militaires de l'armée de mer, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret du 4 mars 1985,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décète :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 5 (nouveau) du décret n° 68-389 du 12 décembre 1968 sus-mentionné et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 5 (nouveau) - Il est alloué aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe de l'armée de mer affectés à des unités navigantes, une indemnité mensuelle dite « indemnité d'embarquement », conformément aux indications du tableau suivant :

Catégorie	A compter du 1 ^{er} mai 2014	A compter du 1 ^{er} janvier 2015	Observations
Montant mensuel de l'indemnité	150 dinars	200 dinars	Les officiers, sous-officiers et hommes de troupe servant après la durée légale.

Art. 2 - Le ministre de la défense nationale et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 mai 2014.

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Par arrêté Republicain n° 2014-117 du 16 mai 2014.

Madame Emna Ben Brahim Abbes, ministre plénipotentiaire, est chargée des fonctions de directeur de l'unité de formation, du perfectionnement et des stages à l'institut diplomatique pour la formation et les études au ministère des affaires étrangères.

Décret n° 2014-1773 du 19 mai 2014, portant modification du décret n° 2013-1302 du 26 février 2013 accordant à la société du tourisme et congrès les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu le décret n° 2013-1302 du 26 février 2013, accordant à la société du tourisme et congrès les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements,

Vu l'arrêté Republicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 27 septembre 2010,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décète :

Article premier - Est supprimé l'article 2 du décret n° 2013- 1302 du 26 février 2013 susvisé et remplacé par ce qui suit :

Article 2 (nouveau) - Les avantages cités à l'article premier du présent décret sont accordés durant une durée maximale de deux années à partir de la date de publication du présent décret au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 2 - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines, la ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Par décret n° 2014-1774 du 19 mai 2014.

Monsieur Allani Abdelwaheb, inspecteur en chef des services financiers, est nommé directeur général adjoint de la manufacture des tabacs de Kairouan.

Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 19 mai 2014, portant délégation de signature.

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi constitutive du 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 2 novembre 2007,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant le statut général des agents des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes,

Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels et des emplois des commandements des douanes et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret du 15 octobre 2009,

Vu le décret n° 2013-4339 du 10 octobre 2013, portant nomination de Monsieur Tahar Ellafi directeur des affaires financières à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, le colonel Tahar Ellafi,

directeur des affaires financières à la direction générale des douanes, est habilité à signer par délégation du ministre de l'économie et des finances, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 -Le présent arrêté prend effet à compter du 29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le ministre de l'économie et des finances

Hakim Ben Hammouda

Vu

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances du 19 mai 2014.

Les chefs des centres régionaux de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère de l'économie et des finances sont nommés conformément aux indications ci-après :

Nom et prénom	Références de nomination	Centre de mutation
Mohamed Lamine Arfaoui	Décret n° 2013-5203 du 30 décembre 2013	Centre régional de contrôle des impôts de Gafsa
Lotfi Daly	Décret n° 2013-5204 du 30 décembre 2013	Centre régional de contrôle des impôts de Béja
Hedi Ben Jannet	Décret n° 2013-5205 du 30 décembre 2013	Centre régional de contrôle des impôts de Zaghouan
Meftah Ounissi	Décret n° 2013-5206 du 30 décembre 2013	Centre régional de contrôle des impôts de Tataouine
Lotfi Gharsalli	Décret n° 2013-5244 du 30 décembre 2013	Centre régional de contrôle des impôts de Kasserine
Nadia Zaghdoudi épouse Jridi	Décret n° 2013-5245 du 30 décembre 2013	Centre régional de contrôle des impôts de Jendouba

Le présent arrêté prend effet à compter du 2 septembre 2013.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Par décret n° 2014-1775 du 19 mai 2014.

Monsieur Mohamed Nasri, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général de l'office de l'élevage et des pâturages, et ce, à compter du 27 mars 2014.

Par décret n° 2014-1776 du 19 mai 2014.

Monsieur Béchir Dadi, ingénieur général, est chargé des fonctions de commissaire régional au développement agricole de Gabès, et ce, à compter du 1^{er} décembre 2013.

Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 mai 2014, portant délégation de signature.

Le ministre l'agriculture,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, tel que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 u 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2011-3954 du 17 novembre 2011, portant nomination de Monsieur Abdallah Chérid, ingénieur général, chargé de mission auprès du cabinet du ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-1145 du 11 avril 2014, portant nomination de Monsieur Abdallah Chérid, ingénieur général, chef de cabinet du ministre de l'agriculture.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdallah Chérid, ingénieur général, chargé des fonctions de chef de cabinet du ministre de l'agriculture, est habilité à signer par délégation du ministre de l'agriculture, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 11 avril 2014 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le ministre de l'agriculture
Lassaad Lachaal

Vu

Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 mai 2014, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Aïn Karma de la délégation de Sakiet Sidi Yousef au gouvernorat du Kef et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le derniers en date la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 bis,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 28 novembre 2013.

Arrête :

Article premier - Il est créé un périmètre d'intervention foncière agricole à Aïn Karma de la délégation de Sakiet Sidi Yousef, au gouvernorat du Kef sur une superficie de deux mille cent soixante-dix hectares (2170 ha) environ, délimité par un liseré vert sur l'extrait de carte à l'échelle 1/50.000 ci-joint.

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le ministre de l'agriculture
Lassaad Lachaal

Vu

Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, portant ouverture du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires au titre de l'année universitaire 2014-2015.

Les ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu le décret-loi n° 74-19 du 24 octobre 1974, organisant le régime des études vétérinaires, tel qu'il a été ratifié par la loi n° 74-95 du 11 décembre 1974,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation et attributions de l'institution de recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 95-1000 du 5 juin 1995, le décret n° 98-1144 du 18 mai 1998, le décret n° 2003-1678 du 4 août 2003, le décret n° 2003-1678 du 4 août 2003, le décret n° 2009-350 du 1^{er} février 2009 et le décret n° 2010-1318 du 31 mai 2010,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-643 du 2 mars 2009,

Vu le décret n° 2001-1913 du 14 août 2001, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire, tel que modifié par le décret n° 2009-1916 du 9 juin 2009,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », tel que complété par le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,

Vu l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001, fixant les conditions de participation et les modalités d'organisation du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires, tel que modifié par l'arrêté du 4 juillet 2009.

Arrêtent :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'agriculture au titre de l'année universitaire 2014-2015, un concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires.

La date du concours est fixée au 18 juin 2014 et jours suivants, et ce, conformément au tableau prévu à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 2 - Le nombre de places ouvertes à l'école nationale de médecine vétérinaire au titre du concours prévu à l'article premier du présent arrêté est fixé à cinquante (50) places réparties comme suit :

- quarante cinq (45) places au titre du concours sur épreuves écrites pour les candidats ayant poursuivi régulièrement les études de la première année dans un institut préparatoire aux études d'ingénieur filière « biologie et géologie » ou d'un cycle préparatoire étranger admis en équivalence.

- cinq (5) places au titre du concours sur dossiers pour les candidats, les mieux classés, qui ont accompli avec succès et sans crédits la deuxième année sous le régime « LMD » pour la licence fondamentale en sciences du vivant et la licence fondamentale mention sciences de la nature et application parcours « biologie/géologie » aux facultés des sciences et ceux les mieux classés qui ont accompli avec succès et sans redoublement la deuxième année aux instituts préparatoires aux études d'ingénieur filière « biologie/géologie ».

Art. 3 - Sont autorisés à participer au concours susvisé, les candidats répondant à l'une des conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001 susvisé fixant les conditions de participation et les modalités d'organisation du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires, tel que modifiant l'arrêté du 4 juillet 2009.

Art. 4 - Les dossiers de candidature doivent parvenir :

- à l'institut supérieur des études préparatoires en biologie géologie de la Soukra : 49 avenue 13 août Choutrana II - 2036 Soukra, Tunisie ou bien à l'institut supérieur agronomique de Chott Meriem : B.P. n° 47 - 4042 Chott Meriem Sousse, Tunisie, et ce, pour les candidats au concours sur épreuves écrites.

- à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles relevant du ministère de l'agriculture, et ce, pour les candidats au concours sur dossiers.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au :

- 19 mai 2014, pour le concours sur épreuves écrites,

- 18 juillet 2014, pour le concours sur dossiers.

Tous les dossiers incomplets ou parvenus après la date limite seront rejetés.

L'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles prend en charge l'étude des dossiers et l'établissement de la liste des candidats retenus pour participer au concours.

Art. 5 - Les épreuves écrites se déroulent à l'école nationale de médecine vétérinaire 2020 Sidi Thabet.

Les candidats au concours sur épreuves écrites peuvent bénéficier selon la capacité d'accueil, d'un hébergement au foyer de l'école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet.

Ce choix d'hébergement doit être précisé sur la fiche de candidature au concours qui sera visible sur le site web de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles : www.iresa.agrinet.tn.

Les frais d'hébergement sont fixés à cinq dinars par nuit.

Art. 6 - La durée des épreuves écrites ainsi que leurs dates de déroulement sont fixées conformément au tableau suivant :

Jours	Heures du début des épreuves	Epreuves	
		Matières	Durée
18 juin 2014	8h30	Biologie animale et zoologie	2h
	11h30	Français	1h30
	14h30	Anglais	1h30
19 juin 2014	8h30	Biologie cellulaire et végétale	2h
	11h30	Mathématiques	2h
20 juin 2014	8h30	Physique	2h
	11h30	Chimie	1h30

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le ministre de l'agriculture

Lassaad Lachaal

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication*

Taoufik Jelassi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l'agriculture du 23 mai 2014, portant approbation du procès-verbal de la commission administrative chargée de délimiter l'assiette des nappes alfatières du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment l'article 156 dudit code,

Vu le décret n° 89-950 du 6 juillet 1989, fixant la composition et le fonctionnement de la commission administrative chargée de délimiter l'assiette des nappes alfatières,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le procès-verbal de la commission administrative chargée de délimiter l'assiette des nappes alfatières du gouvernorat de Sidi Bouzid du 18 juillet 2013, relatif à la soustraction d'une parcelle couvrant une superficie de 60ha située dans les nappes alfatières au piedmont de la montagne « d'engilette » de la délégation de Mazzouna du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Arrête :

Article premier - Est approuvé le procès-verbal de la commission administrative chargée de délimiter l'assiette des nappes alfatières du gouvernorat de Sidi Bouzid du 18 juillet 2013, relatif à la soustraction d'une parcelle couvrant une superficie de 60ha située dans les nappes alfatières au piedmont de la montagne « d'engilette » de la délégation de Mazzouna du gouvernorat de Sidi Bouzid, telle que délimitée par un liseré rouge sur le plan annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 mai 2014.

Le ministre de l'agriculture
Lassaad Lachaal

Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

**MINISTÈRE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

Par décret n° 2014-1777 du 26 mai 2014.

Conformément à l'article 10 (nouveau) de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003 et la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005, Monsieur Habib Jabballah, conseiller au tribunal administratif, est nommé président du conseil de la concurrence pour une première période à compter du 17 mars 2014.

Par décret n° 2014-1778 du 19 mai 2014.

Monsieur Nouredine Sellami est nommé président-directeur général de la société Foire de Nabeul, et ce, à compter du 14 mars 2014.

Arrêté de la ministre du commerce et de l'artisanat du 19 mai 2014, portant création des commissions administratives paritaires au ministère du commerce et de l'artisanat.

La ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, tel que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 83-1216 du 21 décembre 1983, portant statut particulier des médecins vétérinaires inspecteurs, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-976 du 27 avril 1998 et le décret n° 99-1448 du 21 juin 1999,

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant le statut particulier du corps des agents des affaires économiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-1498 du 17 août 1992 et le décret n° 96-2375 du 9 décembre 1996 et le décret n° 99-1434 du 21 juin 1999,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier aux corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartient les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001 et le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut particulier au corps des personnels des cadres communs de laboratoire,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,

Vu le décret n° 2013-3112 du 22 juillet 2013, fixant le statut particulier au corps du contrôle économique,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014- 413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier - Sont créées au ministère du commerce et de l'artisanat des commissions administratives paritaires pour chacune des catégories de fonctionnaires et des ouvriers indiqués ci-dessous :

Première commission : ingénieur général, analyste général, chef de laboratoire général, inspecteur général du contrôle économique, inspecteur général des affaires économiques, ingénieur en chef, chef de laboratoire en chef, inspecteur en chef du contrôle économique, inspecteur en chef des affaires économiques, analyste en chef, ingénieur principal, analyste central, chef de laboratoire, technicien en chef, médecin vétérinaire inspecteur régional, technicien supérieur en chef de la santé publique, inspecteur central du contrôle économique, inspecteur central des affaires économiques.

Deuxième commission : ingénieur des travaux, chef des travaux de laboratoire, analyste, technicien principal, technicien supérieur principal de la santé publique, inspecteur du contrôle économique, inspecteur des affaires économiques, administrateur, gestionnaire de documents et d'archives, bibliothécaire ou documentaliste.

Troisième commission : technicien, programmeur, attaché d'inspection du contrôle économique, attaché d'inspection des affaires économiques, attaché d'administration, gestionnaire adjoint des documents et d'archives, technicien supérieur de la santé publique, bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint.

Quatrième commission : adjoint technique, agent du contrôle économique, contrôleur des affaires économiques, secrétaire d'administration, secrétaire dactylographe, technicien de laboratoire informatique, aide bibliothécaire ou aide documentaliste.

Cinquième commission : agent technique, agent de constatation des affaires économiques, commis d'administration, dactylographe, commis des bibliothèques ou de documentation.

Sixième commission : agent d'accueil, agent d'accueil des bibliothèques ou de documentation.

Septième commission : ouvriers de la troisième unité (catégories de 8 à 10).

Huitième commission : ouvriers de la deuxième unité (catégories de 4 à 7).

Neuvième commission : ouvriers de la première unité (catégories de 1 à 3).

Art. 2 - La composition des commissions administratives paritaires citées à l'article premier du présent arrêté est fixée conformément aux dispositions de l'article cinq du décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990 susvisé.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

La ministre du commerce et de l'artisanat

Najla Harrouche

Vu

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 2014-1779 du 19 mai 2014, portant augmentation des montants de l'indemnité d'inspection et de conciliation allouée au profit des agents du corps de l'inspection du travail et de conciliation au ministère des affaires sociales, au titre de l'année 2014.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2014- 4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, fixant l'organisation du ministère des affaires sociales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, portant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007, tel qu'il a été complété par le décret n° 2012-1685 du 22 août 2012,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été complété par le décret n° 2012-1685 du 22 août 2012,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret n° 2010-2768 du 25 octobre 2010, fixant le statut particulier des agents du corps de l'inspection du travail et de conciliation du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu le décret n° 2010-2769 du 25 octobre 2010, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des agents du corps de l'inspection du travail et de conciliation du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et les niveaux de rémunération,

Vu le décret n° 2010-2770 du 25 octobre 2010, fixant le régime de rémunération des agents du corps de l'inspection du travail et de conciliation du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu décret n° 2011-3314 du 27 octobre 2011, portant augmentation des montants de l'indemnité d'inspection et de conciliation allouée au profit des agents du corps de l'inspection du travail et de conciliation, au titre de l'année 2011,

Vu décret n° 2012-2968 du 29 novembre 2012, portant augmentation des montants de l'indemnité d'inspection et de conciliation allouée au profit des agents du corps de l'inspection du travail et de conciliation, au titre de l'année 2012,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier - L'augmentation des montants de l'indemnité d'inspection et de conciliation, allouée au profit des agents du corps de l'inspection du travail et de conciliation, au titre de l'année 2014, est fixée à compter du 1^{er} avril 2014 conformément aux indications du tableau suivant :

Les grades	Les montants mensuels de la majoration (en dinars)
Inspecteur général du travail et de conciliation	120
Inspecteur en chef du travail et de conciliation	120
Inspecteur central du travail et de conciliation	120
Inspecteur du travail et de conciliation	100

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration similaire couvrant les mêmes charges.

Art. 3 - Le ministre des affaires sociales et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Décret n° 2014-1780 du 19 mai 2014, fixant les taux mensuels de l'indemnité de service social instituée par le décret n° 91-1128 du 29 juillet 1991 et allouée au profit du corps des travailleurs sociaux du ministère des affaires sociales.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 91-1128 du 29 juillet 1991, relatif à l'institution d'une indemnité spécifique dite «indemnité de service social» au profit des personnels du service social relevant du ministère des affaires sociales, tel que modifié par le décret n° 93-2326 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret n° 96-2001 du 23 octobre 1996, portant majoration de l'indemnité de sujétions de service social accordée aux personnels du service social des administrations publiques et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1997-1999 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, portant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007, tel qu'il a été complété par le décret n° 2012-1685 du 22 août 2012,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été complété par le décret n° 2012-1685 du 22 août 2012,

Vu le décret n° 99-2434 du 1^{er} novembre 1999, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de service social durant la période 2000-2002 et octroi de la première tranche au profit des personnels du service social des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-147 du 21 janvier 2003, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de service social durant la période 2003-2005 et octroi de la première tranche au profit des agents du service social des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret n° 2005-3209 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de service social durant la période 2006-2008 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2008-4050 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de service social durant la période 2009-2011 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu décret n° 2010-2743 du 25 octobre 2010, fixant les taux mensuels de l'indemnité de service social instituée par le décret n° 91-1128 du 29 juillet 1991 et allouée au profit des personnels du service social des administrations publiques,

Vu décret n° 2011-2097 du 17 septembre 2011, portant augmentation des montants de l'indemnité de service social allouée au profit des personnels du service social des administrations publiques au titre de l'année 2011,

Vu décret n° 2012-2967 du 29 novembre 2012, portant augmentation des montants de l'indemnité de service social, au titre de l'année 2012,

Vu décret n° 2013-304 du 11 janvier 2013, fixant le statut particulier du corps des travailleurs sociaux du ministère des affaires sociales,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier - Sont fixés à compter du 1^{er} avril 2014 les montants mensuels de l'indemnité de service social allouée au profit du corps des travailleurs sociaux du ministère des affaires sociales conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Les montants (en dinars)
Travailleur social général	707
Travailleur social en chef	666
Travailleur social conseiller	626
Travailleur social principal	546.500
Travailleur social	499.500
Travailleur social adjoint	437
Animatrices sociales	406.500

Art. 2 - L'indemnité ci-dessus prévue est exclusive de toute autre indemnité similaire couvrant les mêmes charges.

Art. 3 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret, et notamment les dispositions du décret n° 2010-2743 du 25 octobre 2010 susvisé.

Art. 4 - Le ministre des affaires sociales et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, DES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION**

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication).

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier aux corps communs des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 25 mai 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général au ministère des communications.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication), le 4 septembre 2014 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 4 août 2014.

Tunis, le 19 mai 2014.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication*

Taoufik Jelassi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication).

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier aux corps communs des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 25 mai 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef au ministère des communications.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication), le 4 septembre 2014 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 4 août 2014.

Tunis, le 19 mai 2014.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication*

Taoufik Jelassi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur en chef au corps administratif commun des administrations publiques au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication(section technologies de l'information et de la communication).

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu l'arrêté du chef de gouvernement du 16 avril 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur en chef appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication), le 5 septembre 2014 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur en chef au corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 5 août 2014.

Tunis, le 19 mai 2014.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication*

Taoufik Jelassi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur conseiller au corps administratif commun des administrations publiques au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication).

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu l'arrêté du chef de gouvernement du 19 mars 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur conseiller appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication), le 11 septembre 2014 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur conseiller au corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 11 août 2014.

Tunis, le 19 mai 2014.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication*

Taoufik Jelassi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur au corps administratif commun des administrations publiques au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication).

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu l'arrêté du chef de gouvernement du 19 mars 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication), le 11 septembre 2014 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur au corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 11 août 2014.

Tunis, le 19 mai 2014.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication*

Taoufik Jelassi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général des communications au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication).

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2000-1920 du 24 août 2000, fixant le statut particulier au corps administratif des communications,

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 16 août 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général des communications.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication), le 12 septembre 2014 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général des communications.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 12 août 2014.

Tunis, le 19 mai 2014.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication*

Taoufik Jelassi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des communications au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication).

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2000-1920 du 24 août 2000, fixant le statut particulier au corps administratif des communications,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 30 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des communications.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication), le 12 septembre 2014 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des communications au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 12 août 2014.

Tunis, le 19 mai 2014.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication*

Taoufik Jelassi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de la documentation au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication).

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de la documentation est ouvert aux conservateurs des bibliothèques ou de la documentation, titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date d'ouverture du concours.

Art 3 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique et les déposer obligatoirement au bureau d'ordre central du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication) accompagnées des pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration,
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités effectuées durant les deux dernières années précédant l'ouverture du concours (participation aux séminaires, conférences...) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications. Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Est rejetée, toute demande de candidature déposée au bureau d'ordre central de l'administration après la date de clôture des candidatures.

Art. 4 - La composition du jury du concours interne susvisé est fixée par un arrêté du chef du gouvernement.

Art. 5 - Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions de présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20) et si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 6 - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activités des deux dernières années précédant l'ouverture du concours en tenant compte :

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formations, d'encadrement et de recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de la documentation est arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication.

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication*

Taoufik Jelassi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de la documentation au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication).

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de la documentation est ouvert aux bibliothécaires ou documentalistes, titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique et les déposer obligatoirement au bureau d'ordre central du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication) accompagnées des pièces suivantes :

- une copie conforme à l'original de l'arrêté de nomination du candidat dans le grade actuel,
- une copie conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- une copie conforme à l'original des diplômes supérieurs au niveau requis pour le recrutement dans le grade du candidat,
- une copie conforme à l'original des attestations de formations et de participation aux séminaires organisés par l'administration durant les deux dernières années précédant l'année du concours,
- un relevé des services signé par le chef de l'administration ou son intérimaire.

Art. 4 - Toute demande déposée au bureau d'ordre central de l'administration après la date de clôture de la liste d'inscription n'est pas prise en considération.

Art. 5 - Une note d'évaluation allant de zéro (0) à vingt (20) est attribuée au candidat par son chef immédiat. Cette note exprime le rendement de l'agent dans l'exécution des tâches qui lui sont attribuées, sa discipline et son intégrité dans son travail.

Le chef immédiat doit adresser la demande de candidature accompagnée des pièces citées dans l'article 3 du présent arrêté au bureau d'ordre du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication), accompagnée obligatoirement des copies des arrêtés disciplinaires qu'a subies le candidat durant les cinq dernières années ou éventuellement une attestation prouvant que le dossier administratif de l'intéressé ne contient pas de sanctions disciplinaires.

Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par un arrêté du chef du gouvernement.

Art. 7 - Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté en se référant aux critères suivants :

- l'ancienneté générale (coefficient 1),
- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),
- les diplômes (coefficient 1),
- la note d'évaluation attribuée par le chef immédiat (coefficient 1),
- la discipline durant les cinq dernières années (coefficient 0.5),
- les formations et les participations aux séminaires organisés par l'administration durant les deux dernières années précédant l'année du concours (coefficient 0.5).

Il est attribué une note allant de zéro (0) à vingt (20) pour chaque critère.

Art. 8 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et ce suivant le total des notes obtenues.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de cinquante (50) points au moins.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de la documentation est arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication.

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication*

Taoufik Jelassi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication).

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central est ouvert aux analystes, titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique et les déposer obligatoirement au bureau d'ordre central du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication) accompagnées des pièces suivantes :

- une copie conforme à l'original de l'arrêté de nomination du candidat dans le grade actuel,
- une copie conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- une copie conforme à l'original des diplômes supérieurs au niveau requis pour le recrutement dans le grade du candidat,
- une copie conforme à l'original des attestations de formation et de participation aux séminaires organisés par l'administration durant les deux dernières années précédant l'année du concours,
- un relevé des services signé par le chef de l'administration ou son intérimaire.

Art. 4 - Toute demande déposée au bureau d'ordre central de l'administration après la date de clôture de la liste d'inscription n'est pas prise en considération.

Art. 5 - Une note d'évaluation allant de zéro (0) à vingt (20) est attribuée au candidat par son chef immédiat. Cette note exprime le rendement de l'agent dans l'exécution des tâches qui lui sont attribuées, sa discipline et son intégrité dans son travail.

Le chef immédiat doit adresser la demande de candidature accompagnée des pièces citées dans l'article 3 du présent arrêté au bureau d'ordre du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication), accompagnée obligatoirement des copies des arrêtés disciplinaires qu'a subies le candidat durant les cinq dernières années ou éventuellement une attestation prouvant que le dossier administratif de l'intéressé ne contient pas de sanctions disciplinaires.

Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par un arrêté du chef du gouvernement.

Art. 7 - Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté en se référant aux critères suivants :

- l'ancienneté générale (coefficient 1),
- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),
- les diplômes (coefficient 1),
- la note d'évaluation attribuée par le chef immédiat (coefficient 1),
- la discipline durant les cinq dernières années (coefficient 0.5),
- les formations et les participations aux séminaires organisés par l'administration durant les deux dernières années précédant l'année du concours (coefficient 0.5).

Il est attribué une note allant de zéro (0) à vingt (20) pour chaque critère.

Art. 8 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et ce suivant le total des notes obtenues.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de cinquante (50) points au moins.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central est arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication.

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication*

Taoufik Jelassi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 19 mai 2014, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de programmeur au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication).

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de programmeur est ouvert aux techniciens de laboratoire, titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique et les déposer obligatoirement au bureau d'ordre central du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication) accompagnées des pièces suivantes :

- une copie conforme à l'original de l'arrêté de nomination du candidat dans le grade actuel,
- une copie conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- une copie conforme à l'original des diplômes supérieurs au niveau requis pour le recrutement dans le grade du candidat,
- une copie conforme à l'original des attestations de formation et de participation aux séminaires organisés par l'administration durant les deux dernières années précédant l'année du concours,
- un relevé des services signé par le chef de l'administration ou son intérimaire.

Art. 4 - Toute demande déposée au bureau d'ordre central de l'administration après la date de clôture de la liste d'inscription n'est pas prise en considération.

Art. 5 - Une note d'évaluation allant de zéro (0) à vingt (20) est attribuée au candidat par son chef immédiat. Cette note exprime le rendement de l'agent dans l'exécution des tâches qui lui sont attribuées, sa discipline et son intégrité dans son travail.

Le chef immédiat doit adresser la demande de candidature accompagnée des pièces citées dans l'article 3 du présent arrêté au bureau d'ordre du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication (section technologies de l'information et de la communication) accompagnée obligatoirement de copies des arrêtés disciplinaires qu'a subies le candidat durant les cinq dernières années ou éventuellement une attestation prouvant que le dossier administratif de l'intéressé ne contient pas de sanctions disciplinaires.

Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par un arrêté du chef du gouvernement.

Art. 7 - Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté en se référant aux critères suivants :

- l'ancienneté générale (coefficient 1),
- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),
- les diplômes (coefficient 1),
- la note d'évaluation attribuée par le chef immédiat (coefficient 1),
- la discipline durant les cinq dernières années (coefficient 0.5),
- les formations et les participations aux séminaires organisées par l'administration durant les deux dernières années précédant l'année du concours (coefficient 0.5).

Il est attribué une note allant de zéro (0) à vingt (20) pour chaque critère.

Art. 8 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et ce suivant le total des notes obtenues.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de cinquante (50) points au moins.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de programmeur est arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication.

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication*

Taoufik Jelassi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

**Décret n° 2014-1781 du 19 mai 2014,
modifiant le décret n° 2013-2530 du 10 juin
2013, fixant le régime de rémunération du
corps administratif de l'éducation.**

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2013-2528 du 10 juin 2013, fixant le statut particulier au corps administratif de l'éducation,

Vu le décret n° 2013-2530 du 10 juin 2013, fixant le régime de rémunération du corps administratif de l'éducation,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier - Est changée l'appellation de « l'indemnité de gestion et d'exécution » mentionnée à l'article 3 du décret n° 2013-2530 du 10 juin 2013 susvisé par « l'indemnité de gestion éducative ».

Art. 2 - « L'indemnité de gestion éducative » est fixée conformément au tableau suivant :

Grades	Montant mensuel en dinars	
	A partir de janvier 2015	A partir de janvier 2016
- Administrateur général de l'éducation	753,250	807,000
- Administrateur en chef de l'éducation	668,000	717,000
- Administrateur conseiller de l'éducation	591,000	642,000
- Administrateur de l'éducation	502,250	573,000
- Administrateur adjoint de l'éducation	422,000	459,500
- Secrétaire d'administration de l'éducation	372,000	422,000
- Commis d'administration de l'éducation	331,000	-
- Agent d'accueil de l'éducation	306,750	-

Art. 3 - Le ministre de l'éducation et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Par décret n° 2014-1782 du 19 mai 2014.

Monsieur Chedli Chaabeni, administrateur conseiller de l'éducation, est chargé des fonctions de secrétaire général au commissariat régional de l'éducation à Kasserine.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2014-1783 du 19 mai 2014.

Monsieur Mohamed Lotfi Nasrati, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de directeur du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au commissariat régional de l'éducation à Kasserine.

Par décret n° 2014-1784 du 19 mai 2014.

Monsieur Idriss Mhamdi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur des ressources humaines au secrétariat général au commissariat régional de l'éducation à Kasserine.

Par décret n° 2014-1785 du 19 mai 2014.

Monsieur Belgacem Rmili, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur de la vie scolaire et des affaires des élèves du cycle primaire à la direction du cycle primaires au commissariat régional de l'éducation à Kasserine.

Par décret n° 2014-1786 du 19 mai 2014.

Monsieur Chokri Hichri, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des affaires des élèves du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire à la direction du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au commissariat régional de l'éducation à Kasserine.

Par décret n° 2014-1787 du 19 mai 2014.

Monsieur Maher Hermessi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des activités culturelles, sportives et sociales du cycle primaire à la direction du cycle primaire au commissariat régional de l'éducation à Kasserine.

Par décret n° 2014-1788 du 19 mai 2014.

Monsieur Aymen Mansouri, administrateur conseiller de l'éducation, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion des crédits au secrétariat général au commissariat régional de l'éducation à Kasserine.

Par décret n° 2014-1789 du 19 mai 2014.

Madame Fatma Hleli, administrateur conseiller de l'éducation, est chargée des fonctions chef de service du budget et de la tutelle financière des établissements au secrétariat général au commissariat régional de l'éducation à Kasserine.

Par décret n° 2014-1790 du 19 mai 2014.

Monsieur Zouhair Njehi, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des concours et des examens professionnels au secrétariat général au commissariat régional de l'éducation à Kasserine.

Par décret n° 2014-1791 du 19 mai 2014.

Monsieur Mohsen Ameri, professeur principal des écoles primaires, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion des personnels des écoles primaires au secrétariat général au commissariat régional de l'éducation à Kasserine.

Par décret n° 2014-1792 du 19 mai 2014.

Monsieur Mourad Rhimi, professeur principal des écoles primaires, est chargé des fonctions de chef de service de l'évaluation et des examens scolaires du cycle primaire à la direction du cycle primaire au commissariat régional de l'éducation à Kasserine.

Par décret n° 2014-1793 du 19 mai 2014.

Monsieur Chawki Mansri, administrateur conseiller de l'éducation, est chargé des fonctions de chef de bureau du secrétariat permanent de la commission des marchés au secrétariat général au commissariat régional de l'éducation à Kasserine.

En application des dispositions de l'article 28 du décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2014-1794 du 19 mai 2014.

Monsieur Attia Saidi, inspecteur de l'enseignement secondaire général, est nommé dans le grade d'inspecteur général de l'éducation, à compter du 16 avril 2011.

Par décret n° 2014-1795 du 19 mai 2014.

Les ingénieurs principaux, dont les noms suivent, sont nommés dans le grade d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs des administrations publiques :

- Tarek Bel Hadj Salah,
- Samia Zayani,
- Anis Kouki.

MINISTERE DE LA SANTE

Décret n° 2014-1796 du 19 mai 2014, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de non clientèle durant la période 2014-2015 et octroi de la première tranche au profit du corps des inspecteurs médicaux et juxta- médicaux.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la santé,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 74-872 du 20 septembre 1974, portant statut du corps des inspecteurs médicaux et juxta médicaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-76 du 10 janvier 2000,

Vu le décret n° 74-874 du 20 septembre 1974, relatif aux indemnités particulières du corps des inspecteurs médicaux et juxta médicaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2370 du 2 octobre 2001,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2008-4074 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de non clientèle durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit du corps des inspecteurs médicaux et juxta- médicaux,

Vu le décret n° 2009-2818 du 28 septembre 2009, portant octroi de la deuxième- tranche, au titre de l'année 2009, de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de non clientèle au profit du corps des inspecteurs médicaux et juxta médicaux,

Vu le décret n° 2010-1987 du 16 août 2010, portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2010, de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de non clientèle au profit du corps des inspecteurs médicaux et juxta médicaux,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier - L'augmentation globale des taux de l'indemnité de non clientèle durant la période 2014-2015 allouée au profit du corps des inspecteurs médicaux et juxta- médicaux est fixée conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant global des taux de l'indemnité de non clientèle durant la période 2014-2015
Inspecteur régional de la santé publique	370
Inspecteur divisionnaire de la santé publique	440
Inspecteur général de la santé publique	550

Art. 2 - Est allouée, à compter du 1^{er} juin 2014, la première tranche, au titre de l'année 2014, de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de non clientèle, conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juin 2014
Inspecteur régional de la santé publique	185
Inspecteur divisionnaire de la santé publique	220
Inspecteur général de la santé publique	275

Art. 3 - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 4 - Le ministre de la santé et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Décret n° 2014-1797 du 19 mai 2014, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle durant la période 2014-2015 et octroi de la première tranche au profit du corps médical des hôpitaux.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la santé,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, tels que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, portant statut du corps médical des hôpitaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-316 du 23 janvier 2001,

Vu le décret n° 89-299 du 15 février 1989, relatif aux indemnités particulières du corps médical des hôpitaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-464 du 15 mars 2010,

Vu le décret n° 2008-4075 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de non clientèle durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit du corps médical des hôpitaux,

Vu le décret n° 2009-2819 du 28 septembre 2009, portant octroi de la deuxième tranche au titre de l'année 2009, de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de non clientèle au profit du corps médical des hôpitaux,

Vu le décret n° 2010-1986 du 16 août 2010, portant octroi de la troisième tranche au titre de l'année 2010, de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de non clientèle au profit du corps médical des hôpitaux,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décète :

Article premier - L'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle durant la période 2014-2015 allouée au profit du corps médical des hôpitaux est fixée conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant globale des taux de l'indemnité de temps complet durant la période 2014-2015
Médecin principal des hôpitaux	640
Médecin des hôpitaux	500

Art. 2 - Est allouée, à compter du 1^{er} juin 2014, la première tranche au titre de l'année 2014, de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de non clientèle, conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juin 2014
Médecin principal des hôpitaux	320
Médecin des hôpitaux	250

Art. 3 - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 4 - Le ministre de la santé et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Décret n° 2014-1798 du 19 mai 2014, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein-temps durant la période 2014-2015 et octroi de la première tranche au profit du personnel médical hospitalo-sanitaire.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la santé,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-233 du 4 février 1991, modifiant le décret n° 77-646 du 5 août 1977, relatif aux indemnités particulières des médecins hospitalo-sanitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-463 du 15 mars 2010,

Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire,

Vu le décret n° 2008-4076 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein-temps durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit du corps médical hospitalo-sanitaire,

Vu le décret n° 2009-2815 du 28 septembre 2009, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2009, de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein-temps au profit du personnel médical hospitalo-sanitaire,

Vu le décret n° 2010-1984 du 16 août 2010, portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2010, de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein-temps au profit du personnel médical hospitalo-sanitaire,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décète :

Article premier - L'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein-temps durant la période 2014-2015, allouée au profit du personnel médical hospitalo-sanitaire, est fixée conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant global des taux de l'indemnité de plein-temps durant la période 2014-2015
Médecin de la santé publique	370
Médecin principal de la santé publique	440
Médecin major de la santé publique	550
Médecin spécialiste de la santé publique	410
Médecin spécialiste principal de la santé publique	500
Médecin spécialiste major de la santé publique	640

Art. 2 - Est allouée, à compter du 1^{er} juin 2014, la première tranche au titre de l'année 2014 de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein-temps, conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juin 2014
Médecin de la santé publique	185
Médecin principal de la santé publique	220
Médecin major de la santé publique	275

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juin 2014
Médecin spécialiste de la santé publique	205
Médecin spécialiste principal de la santé publique	250
Médecin spécialiste major de la santé publique	320

Art. 3 - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 4 - Le ministre de la santé et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Décret n° 2014-1799 du 19 mai 2014, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein-temps durant la période 2014-2015 et octroi de la première tranche au profit du corps des médecins dentistes de la santé publique.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la santé,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut des médecins dentistes de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-315 du 23 janvier 2001,

Vu le décret n° 91-237 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières des médecins dentistes des hôpitaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-320 du 23 janvier 2001,

Vu le décret n° 2008-4077 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein-temps durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit des médecins dentistes de la santé publique,

Vu le décret n° 2009-2816 du 28 septembre 2009, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2009, de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein-temps au profit des médecins dentistes de la santé publique,

Vu le décret n° 2010-1983 du 16 août 2010, portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2010, de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein-temps au profit des médecins dentistes de la santé publique,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier - L'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein-temps durant la période 2014-2015, allouée au profit des médecins dentistes de la santé publique, est fixée conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant global des taux de l'indemnité de plein-temps durant la période 2014-2015
Médecin dentiste de la santé publique	370
Médecin dentiste principal de la santé publique	440
Médecin dentiste major de la santé publique	550
Médecin dentiste spécialiste de la santé publique	410
Médecin dentiste spécialiste principal de la santé publique	500
Médecin dentiste spécialiste major de la santé publique	640

Art. 2 - Est allouée, à compter du 1^{er} juin 2014, la première tranche, au titre de l'année 2014, de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein-temps, conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juin 2014
Médecin dentiste de la santé publique	185
Médecin dentiste principal de la santé publique	220
Médecin dentiste major de la santé publique	275
Médecin dentiste spécialiste de la santé publique	205
Médecin dentiste spécialiste principal de la santé publique	250
Médecin dentiste spécialiste major de la santé publique	320

Art. 3 - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 4 - Le ministre de la santé et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Décret n° 2014-1800 du 19 mai 2014, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein-temps durant la période 2014-2015 et octroi de la première tranche au profit du corps des pharmaciens de la santé publique.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la santé,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-241 du 4 février 1991, portant modification du décret n° 77-363 du 16 avril 1977, relatif aux indemnités particulières des pharmaciens de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifiés ou complétés et notamment le décret n° 2010-466 du 15 mars 2010,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut du corps des pharmaciens de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-2976 du 19 novembre 2007,

Vu le décret n° 2008-4078 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein-temps durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit des pharmaciens de la santé publique,

Vu le décret n° 2009-2817 du 28 septembre 2009, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2009, de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein-temps au profit des pharmaciens de la santé publique,

Vu le décret n° 2010-1985 du 16 août 2010, portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2010, de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein-temps au profit des pharmaciens de la santé publique,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décète :

Article premier - L'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein-temps, durant la période 2014-2015 allouée au profit des pharmaciens de la santé publique, est fixée conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant global des taux de l'indemnité de plein-temps durant la période 2014-2015
Pharmacien de la santé publique	370
Pharmacien principal de la santé publique	440
Pharmacien major de la santé publique	550
Pharmacien spécialiste de la santé publique	410
Pharmacien spécialiste principal de la santé publique	500
Pharmacien spécialiste major de la santé publique	640

Art. 2 - Est allouée, à compter du 1^{er} juin 2014, la première tranche, au titre de l'année 2014, de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein-temps, conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juin 2014
Pharmacien de la santé publique	185
Pharmacien principal de la santé publique	220
Pharmacien major de la santé publique	275
Pharmacien spécialiste de la santé publique	205
Pharmacien spécialiste principal de la santé publique	250
Pharmacien spécialiste major de la santé publique	320

Art. 3 - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 4 - Le ministre de la santé et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Par décret n° 2014-1801 du 21 mai 2014.

Le docteur Rym Ghachem épouse Attia, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service de psychiatrie « B » à l'hôpital Razi de la Manouba.

Par décret n° 2014-1802 du 21 mai 2014.

Monsieur Abderrazek Elhdhili, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduit dans les fonctions de chef de service de laboratoire de biologie et de toxicologie au centre d'assistance médicale urgente de Tunis.

Par décret n° 2014-1803 du 19 mai 2014.

Les médecins spécialistes principaux de la santé publique mentionnés ci-après sont nommés médecins spécialistes majors de la santé publique, à compter du 13 décembre 2013 :

- Hela Chelbi,
- Sondess Torjet,
- Dalila Day,
- Raoudha Slama Sfaxi,
- Sonia Aziza Al Hafani Bouziri,
- Wafa Smiri,
- Olfa Chtourou,
- Chiraz Ettouzi,
- Feriel Hadj Taieb,
- Nozha Borji,
- Zahreddine Bouabid,
- Dominique Ben Hamadi,
- Faten Lajmi Hamdi,
- Jamel Ammar,
- Nour El Houda Kraiem,
- Nadia Malouche Zitouni,
- Rabiaa Jabnounge,
- Souheil Essalami,
- Othmane Abdelhamid,
- Lamia Chmingui Ben Hammamia,
- Wassila Bougassas,
- Farid Marzougui,
- Emna Amri,
- Zeineb El Madani Manaii,

- Houda Mahmoudi Brahem,
- Salma Kanoun,
- Samira Hamdi,
- Faouzia Channoufi,
- Amel Hsairi,
- Kawther Bachraoui Horchani.

Par décret n° 2014-1804 du 19 mai 2014.

Les ingénieurs principaux suivants sont nommés dans le grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques à l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits, à compter du 8 octobre 2013 :

- Mohamed Wassim El Heni,
- Hamdi Mejri,
- Mondher Mansour,
- Chékib Sdiri.

Par décret n° 2014-1805 du 19 mai 2014.

Les administrateurs conseillers, suivants sont nommés dans le grade d'administrateur en chef au corps administratif commun des administrations publiques, à compter du 3 janvier 2014 :

- Youssef Hammami,
- Salem Gharsellaoui,
- Khalifa Reguez,
- Afifa Ben Turkia épouse Laouati,
- Abdessalem Ounissi,
- Chaouki Ammamou,
- Mohamed Guaddour,
- Mohamed Salah Takaya,
- Mehrez Kallel,
- Mekki Mdimeg,
- Naima Khenissi,
- Chedly Zhoglami,
- Monia Ben Fekih Souissi,
- Yamna Henchiri,
- Adel Smaali,
- Noomen El Addeb,
- Faouzi Gharbi,
- Mohamed Zitouni,
- Belgassem Toumi.

Par décret n° 2014-1806 du 19 mai 2014.

Les administrateurs conseillers de la santé publique suivants sont nommés dans le grade d'administrateur en chef de la santé publique, à compter du 3 janvier 2014 :

- Salem Nbili,
- Radhouane Noomen,
- Sana Haraketi,
- Nasr Marzougui,
- Karim Balkani,
- Malika Kacem,
- Zine El Abedine Safta,
- Karima Khether épouse Tanoubi,
- Faouzi Ben Abdallah,
- Mounir El Kamel,
- Basma Hedli épouse Ben Slimen,
- Hasen Mehdi Maamouri,
- Kamel Moaadeb,
- Raoudha Charaabi épouse Souissi,
- Outaf Flis,
- Hatem Ben Hassen.

Arrêté du ministre de la santé du 19 mai 2014, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre de la santé,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant le régime de rémunération ainsi que les conditions de nomination des directeurs généraux et du personnels administratifs et techniques nantis d'un emploi fonctionnel au sein des établissements publics de santé,

Vu le décret n° 2011-1122 du 5 août 2011, portant nomination de Monsieur Radhouane Harbi, inspecteur central des services financiers, directeur général de l'hôpital « Tahar Sfar » de Mahdia,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des commissions administratives paritaires pour le personnel de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre de la santé délègue à Monsieur Radhouane Harbi, inspecteur en chef des services financiers, directeur général de l'hôpital « Tahar Sfar » de Mahdia, le droit de signature des rapports de traduction devant le conseil de discipline et des décisions des sanctions disciplinaires, à l'exception de la sanction de révocation, et ce, pour les agents relevant de son autorité et n'appartenant pas aux corps médical et juxta médical ou aux cadres administratifs et techniques nantis d'un emploi fonctionnel.

Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des commissions paritaires administratives pour le personnel de la santé publique.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le ministre de la santé

Mohamed Salah Ben Ammar

Vu

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 19 mai 2014, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre de la santé,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, tel que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant le régime de rémunération ainsi que les conditions de nomination des directeurs généraux et du personnels administratifs et techniques nantis d'un emploi fonctionnel au sein des établissements publics de santé,

Vu le décret n° 2013-64 du 4 janvier 2013, portant nomination de Monsieur Imed Attaya, contrôleur général des finances, directeur général de l'hôpital Sahloul de Sousse,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des commissions administratives paritaires pour le personnel de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre de la santé délègue à Monsieur Imed Attaya, contrôleur général des finances, directeur

général de l'hôpital Sahloul de Sousse, le droit de signature des rapports de traduction devant le conseil de discipline et des décisions des sanctions disciplinaires, à l'exception de la sanction de révocation, et ce, pour les agents relevant de son autorité et n'appartenant pas aux corps médical et juxta médical ou aux cadres administratifs et techniques nantis d'un emploi fonctionnel.

Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des commissions administratives paritaires pour le personnel de la santé publique.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le ministre de la santé

Mohamed Salah Ben Ammar

Vu

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 19 mai 2014, portant délégation de signature.

Le ministre de la santé,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etats à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret n° 2013-3125 du 22 juillet 2013, chargeant Madame Nadia Fenina épouse Mankaï, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, de gérer l'unité de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé avec indemnités et avantages attribués à l'emploi de directeur général d'administration centrale,

Vu le décret n° 2014-413 du 2 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier - Conformément au paragraphe II de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Nadia Fenina épouse Mankaï, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, directeur général de l'unité de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé, est habilité à signer, par délégation du ministre de la santé, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Madame Nadia Fenina épouse Mankaï est autorisée à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories « A » et « B » placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le ministre de la santé

Mohamed Salah Ben Ammar

Vu

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 19 mai 2014, portant délégation de signature.

Le ministre du transport,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2014- 409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2014-410 du 16 janvier 2014, portant organisation des services centraux du ministère du transport,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement.

Vu le décret n° 2014-1504 du 30 avril 2014, nommant Monsieur Mohamed Lassâad Mrabet chargé de mission au cabinet du ministre du transport,

Vu le décret n° 2014-1505 du 30 avril 2014, nommant l'intéressé chef de cabinet du ministre du transport.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe un de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Lassâad Mrabet, chef de cabinet du ministre du transport, est habilité à signer par délégation du ministre du transport, tous les actes intéressant les services relevant de son autorité, à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Monsieur Mohamed Lassâad Mrabet est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité, et ce, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à compter du 15 avril 2014.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le ministre du transport

Chiheb Ben Ahmed

Vu

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Par décret n° 2014-1807 du 19 mai 2014.

Monsieur Mohamed Hbacha, ingénieur principal, est chargé des fonctions d'inspecteur à l'inspection générale au ministère de l'équipement, de l'aménagement du territoire et du développement durable (secteur de l'équipement et de l'aménagement du territoire).

**Liste des agents à promouvoir au grade
d'administrateur conseiller au titre de
l'année 2013**

1. Mounir Kaffel,
2. Refki Mejri,
3. Halima Mechergui épouse Arfaoui.

**Liste des agents à promouvoir au grade de
technicien principal au titre de l'année 2013**

1. Mondher Jebri,
2. Imed Dabbabi,
3. Jannet Gadri épouse Houzi,
4. Mokhtar Hedhili,
5. Wahida Ben Aich,
6. Abdelfatteh Abdeljawed,
7. Ali Somrani.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS, DE LA FEMME
ET DE LA FAMILLE**

**Décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant le
statut particulier du corps des personnels
enseignants relevant du ministère de la
jeunesse, des sports, de la femme et de la
famille.**

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-49 du 24 juillet 2006, modifiant et complétant la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995 relative aux structures sportives,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels enseignants relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1439 du 30 mai 2006,

Vu le décret n° 74-957 du 2 novembre 1974, fixant l'horaire hebdomadaire de service dû par certaines catégories des personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports, exerçant dans les établissements d'enseignement et les institutions socioéducatives, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 83-1105 du 28 novembre 1983,

Vu le décret n° 81-615 du 7 mai 1981, portant création du grade de professeur principal de l'éducation physique ou de la jeunesse et de l'enfance relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1440 du 30 mai 2006,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif.

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories aux quelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000, portant création des grades de professeur principal hors classe de l'éducation physique ou professeur principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance et professeur hors classe de l'éducation physique ou professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1441 du 30 mai 2006,

Vu le décret n° 2003-2020 du 22 décembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret n° 2006-591 du 1^{er} mars 2006, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux en éducation physique et en métiers du sport, délivrés par les instituts supérieurs relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2381 du 24 septembre 2007,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système «LMD », ensemble les textes qui l'ont complété et notamment le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,

Vu le décret n° 2012-110 du 21 mars 2012, fixant le statut particulier du corps des enseignants de l'éducation physique relevant du ministère de la jeunesse et des sports.

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - Le corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille comprend :

A/ Le sous-corps des enseignants d'éducation physique exerçant dans les collèges et les lycées qui comprend les grades suivants :

- professeur principal émérite d'éducation physique,
- professeur principal hors classe d'éducation physique,
- professeur principal d'éducation physique,
- professeur émérite d'éducation physique,
- professeur hors classe d'éducation physique,
- professeur d'enseignement secondaire d'éducation physique.

B/ Le sous-corps des enseignants d'éducation physique exerçant dans les écoles primaires qui comprend les grades suivants :

- professeur émérite d'éducation physique aux écoles primaires,
- professeur principal hors classe d'éducation physique aux écoles primaires,
- professeur principal d'éducation physique aux écoles primaires,
- professeur d'éducation physique aux écoles primaires,
- maître d'application principal hors classe d'éducation physique,
- maître d'application principal d'éducation physique,
- maître d'application d'éducation physique,
- maître principal d'éducation physique.

C/ Le sous-corps des cadres de l'animation socio-éducative qui comprend les grades suivants :

- professeur principal émérite de la jeunesse et de l'enfance,
- professeur principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance,
- professeur principal de la jeunesse et de l'enfance,
- professeur émérite de la jeunesse et de l'enfance,
- professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance,
- professeur de la jeunesse et de l'enfance,
- éducateur.

Art. 2 - Les grades visés à l'article premier du présent décret sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :

A/ Le sous-corps des enseignants d'éducation physique exerçant dans les collèges et les lycées.	Grade	Catégorie	Sous-catégorie
	Professeur principal émérite d'éducation physique.	A	A1
	Professeur principal hors classe d'éducation physique.	A	A1
	Professeur principal d'éducation physique.	A	A1
	Professeur émérite d'éducation physique.	A	A2
	Professeur hors classe d'éducation physique.	A	A2
	Professeur d'enseignement secondaire d'éducation physique.	A	A2
B/ Le sous-corps des enseignants d'éducation physique exerçant dans les écoles primaires.	Professeur émérite d'éducation physique aux écoles primaires.	A	A1
	Professeur principal hors classe d'éducation physique aux écoles primaires.	A	A1
	Professeur principal d'éducation physique aux écoles primaires.	A	A1
	Professeur d'éducation physique aux écoles primaires.	A	A2
	Maître d'application principal hors classe d'éducation physique.	A	A2
	Maître d'application principal d'éducation physique.	A	A2
	Maître d'application d'éducation physique.	A	A3
	Maître principal d'éducation physique.	A	A3
C/ Le sous-corps des cadres de l'animation socio-éducative.	Professeur principal émérite de la jeunesse et de l'enfance.	A	A1
	Professeur principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance.	A	A1
	Professeur principal de la jeunesse et de l'enfance.	A	A1
	Professeur émérite de la jeunesse et de l'enfance.	A	A2
	Professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance.	A	A2
	Professeur de la jeunesse et de l'enfance.	A	A2
	Educateur.	A	A3

Art. 2 - Les grades visés à l'article premier du présent décret sont répartis.

Art. 3 - Les grades de professeur principal d'éducation physique, de professeur principal de la jeunesse et de l'enfance, de professeur d'enseignement secondaire d'éducation physique, de professeur de la jeunesse et de l'enfance, de professeur principal d'éducation physique aux écoles primaires, de professeur d'éducation physique aux écoles primaires, de maître principal d'éducation physique et d'éducateur, comprennent vingt cinq (25) échelons.

Les grades de professeur principal émérite d'éducation physique, de professeur principal hors classe d'éducation physique, de professeur hors classe d'éducation physique, de professeur principal émérite de la jeunesse et de l'enfance, de professeur principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance, de professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance, de professeur émérite d'éducation physique aux écoles primaires, de professeur principal hors classe d'éducation physique aux écoles primaires, et de maître d'application principal hors classe d'éducation physique comprennent vingt (20) échelons.

Toutefois, pour les grades ci-dessous, les échelons sont fixés comme suit :

- professeur émérite d'éducation physique: dix huit (18) échelons,
- professeur émérite de la jeunesse et de l'enfance: dix huit (18) échelons,
- maître d'application principal d'éducation physique: vingt deux (22) échelons,
- maître d'application d'éducation physique: vingt quatre (24) échelons.

La concordance entre les échelons des grades du corps des enseignants relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, et les niveaux de rémunération est fixée par décret compte tenu de la grille des salaires prévue par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997.

Art. 4 - La durée requise pour accéder à un échelon supérieur est fixée à un an et neuf (9) mois pour les grades de professeur d'enseignement secondaire d'éducation physique, maître d'application d'éducation physique, maître principal d'éducation physique, professeur de la jeunesse et de l'enfance et éducateur.

Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux années quand les agents atteignent l'un des échelons fixés par le décret portant concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération.

La durée est fixée à deux (2) ans pour accéder aux grades suivants :

- professeur principal émérite d'éducation physique,
- professeur principal hors classe d'éducation physique,
- professeur principal d'éducation physique,
- professeur émérite d'éducation physique,
- professeur hors classe d'éducation physique,
- professeur émérite d'éducation physique aux écoles primaires,
- professeur principal hors classe d'éducation physique aux écoles primaires,
- professeur principal d'éducation physique aux écoles primaires,
- professeur d'éducation physique aux écoles primaires,
- maître d'application principal hors classe d'éducation physique,

- maître d'application principal d'éducation physique,

- professeur principal émérite de la jeunesse et de l'enfance,

- professeur principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance,

- professeur principal de la jeunesse et de l'enfance,

- professeur émérite de la jeunesse et de l'enfance,

- professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance,

Art. 5 - Les personnels enseignants nommés dans le grade supérieur sont confirmés à compter de la date de leur nomination.

Les professeurs d'éducation physique aux écoles primaires, les maîtres d'application principaux hors classe d'éducation physique, les maîtres d'application principaux d'éducation physique et les maîtres d'application d'éducation physique nommés dans un grade supérieur régis par les dispositions du présent décret, sont astreints à une période de stage d'une année pouvant être renouvelée d'une seule fois, au terme de laquelle ils sont, et après avis de la commission administrative paritaire, soit confirmés dans leur nouveau grade, soit reversés dans leur grade précédent et considérés comme ne l'avant jamais quitté.

Les personnels enseignants non titulaires et qui ont été recrutés dans l'un des grades régis par le présent décret, sont astreints à une période de stage de deux (2) ans pouvant être prolongée d'une seule année, au terme de laquelle ils sont, après un rapport d'inspection pédagogique, soit titularisés dans leur grade, soit licenciés, et ce après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 6 - Les professeurs émérites d'éducation physique aux écoles primaires, les professeurs principaux hors classe d'éducation physique aux écoles primaires, les professeurs principaux des écoles primaires et les professeurs d'éducation physique aux écoles primaires sont tenus d'accomplir le même horaire hebdomadaire que leur homologues de l'enseignement secondaire.

Art. 7 - Les personnels enseignants régis par les dispositions du présent décret seront classés au 1^{er} échelon de leur grade s'ils sont parmi les candidats externes. Ils sont classés à l'échelon équivalent au salaire de base qui est directement supérieur à celui perçu dans leurs anciennes situations s'ils sont des candidats internes. Ce pendant, l'augmentation générée par la promotion ne doit pas être inférieure au privilège dont ils peuvent percevoir dans le cas d'un avancement ordinaire dans leurs anciennes situations.

Art. 8 - Les personnels enseignants régis par les dispositions du présent décret sont soumis à des inspections pédagogiques périodiques.

Cette périodicité est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

TITRE II

LE SOUS-CORPS DES ENSEIGNANTS D'EDUCATION PHYSIQUE EXERCANT DANS LES COLLEGES ET LES LYCEES

Chapitre premier

Les professeurs principaux émérites d'éducation physique

Section 1 - Les attributions

Art 9 - Les professeurs principaux émérites d'éducation physique assurent l'enseignement de l'éducation physique dans les collèges et les lycées en fonction des programmes et des orientations fixés.

Ils doivent, en outre :

- appliquer les programmes officiels du 2^{ème} cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire,
- encourager les initiatives et diriger les talents vers les structures sportives,
- développer les méthodes d'enseignement et les approprier avec les niveaux d'enseignement,
- évaluer les acquis dans les collèges et les lycées,
- participer aux groupes des études et de recherches pédagogiques organisés aux établissements éducatifs,
- participer aux commissions des examens et des concours nationaux,
- encadrer et entraîner les équipes sportives scolaires,
- participer aux travaux des commissions techniques et préparer les programmes d'enseignement,
- participer au conseil pédagogique de l'établissement,
- participer aux colloques et leçons typiques.

Section 2 - La promotion

Art. 10 - Les professeurs principaux émérites d'éducation physique sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille :

1. par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert chaque année aux professeurs principaux hors classe d'éducation physique, titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% du nombre total des professeurs principaux hors classe d'éducation physique, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal émérite d'éducation physique s'effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.

2. par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux professeurs principaux hors classe d'éducation physique, titulaires dans leur grade ayant le diplôme de maîtrise ou le diplôme de recherches approfondies ou le diplôme d'études approfondies ou le certificat d'aptitude à la recherche ou le doctorat ou un diplôme équivalent et justifiant d'au moins quatre (4) années d'ancienneté dans leur grade, la promotion est effectuée le 15 septembre de chaque année.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille. L'effectif des professeurs principaux émérites d'éducation physique ne peut excéder 40% de l'effectif des professeurs principaux hors classe d'éducation physique.

Chapitre II

Les professeurs principaux hors classe d'éducation physique

Section 1 - Les attributions

Art. 11 - Les professeurs principaux hors classe d'éducation physique assurent l'enseignement de l'éducation physique dans les collèges et les lycées en fonction des programmes et des orientations fixés.

Ils doivent, en outre :

- appliquer les programmes officiels du 2^{ème} cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire,

- encourager les initiatives et diriger les talents vers les structures sportives,
- développer les méthodes d'enseignement et les approprier avec les niveaux d'enseignement,
- évaluer les acquis dans les collèges et les lycées,
- participer aux groupes des études et de recherches pédagogiques organisés aux établissements éducatifs,
- participer aux commissions des examens et des concours nationaux,
- encadrer et entraîner les équipes sportives scolaires,
- participer aux travaux des commissions techniques et préparer les programmes d'enseignement,
- participer au conseil pédagogique de l'établissement,
- participer aux colloques et leçons typiques.

Section 2 - La promotion

Art. 12 - Les professeurs hors classe d'éducation physique sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille:

1. par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert :

* aux professeurs principaux d'éducation physique titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

* aux professeurs émérites d'éducation physique, titulaires dans leur grade et assurant l'enseignement ou chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou qui sont en position de détachement, ayant le diplôme de la maîtrise ou le diplôme national de la licence ou des titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté depuis leur nomination dans leur grade à la date de la clôture des candidatures et ayant obtenu à la dernière inspection une note pédagogique égale au moins à 11 sur 20.

A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% du nombre total des professeurs principaux d'éducation physique et des professeurs émérites d'éducation physique, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal hors classe d'éducation physique s'effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.

2. par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux professeurs principaux d'éducation physique et aux professeurs émérites, titulaires dans leur grade, ayant le diplôme de maîtrise ou le diplôme de recherches approfondies ou le diplôme d'études approfondies ou le certificat d'aptitude à la recherche ou le doctorat ou un diplôme équivalent et justifiant d'au moins quatre (4) années d'ancienneté dans leur grade, et la promotion est effectuée le 15 septembre de chaque année.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille. L'effectif des professeurs principaux hors classe d'éducation physique ne peut excéder 40% de l'effectif des professeurs principaux d'éducation physique.

Chapitre III

Les professeurs principaux d'éducation physique

Section 1 - Les attributions

Art. 13 - Les professeurs principaux d'éducation physique assurent l'enseignement de l'éducation physique dans les collèges et les lycées en fonction des programmes et des orientations fixés.

Ils doivent, en outre :

- appliquer les programmes officiels du 2^{ème} cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire,
- encourager les initiatives et diriger les talents vers les structures sportives,
- développer les méthodes d'enseignement et les approprier avec les niveaux d'enseignement,
- évaluer les acquis dans les collèges et les lycées,
- participer aux groupes des études et de recherches pédagogiques organisés aux établissements éducatifs,
- participer aux commissions des examens et des concours nationaux,

- encadrer et entraîner les équipes sportives scolaires,
- participer aux travaux des commissions techniques et préparer les programmes d'enseignement,
- participer au conseil pédagogique de l'établissement,
- participer aux colloques et leçons typiques.

Section 2 - La promotion

Art. 14 - Les professeurs principaux d'éducation physique sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille:

1. par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert chaque année aux professeurs hors classe d'éducation physique et professeurs d'enseignement secondaire d'éducation physique, titulaires dans leur grade et assurant l'enseignement ou chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou qui sont en position de détachement, ayant le diplôme de la maîtrise ou le diplôme national de la licence ou des titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins six (6) années d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de professeur d'enseignement secondaire d'éducation physique à la date de la clôture des candidatures et ayant obtenu à la dernière inspection une note pédagogique égale au moins à 11 sur 20.

A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% du nombre total des professeurs hors classe d'éducation physique et professeurs d'enseignement secondaire d'éducation physique, ayant obtenu le diplôme de la maîtrise ou le diplôme de la licence et qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal d'éducation physique s'effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.

2. par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux professeurs hors classe d'éducation physique et professeurs d'enseignement secondaire d'éducation physique, titulaires dans leur grade, ayant le diplôme de maîtrise ou le diplôme de recherches approfondies ou le diplôme d'études approfondies ou le certificat

d'aptitude à la recherche ou le doctorat ou un diplôme équivalent et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade et la promotion est effectuée le 15 septembre de chaque année.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille. L'effectif des professeurs principaux d'éducation physique ne peut excéder 40% de l'effectif des professeurs d'enseignement secondaire d'éducation physique.

Chapitre IV

Les professeurs émérites d'éducation physique

Section 1 - Les attributions

Art. 15 - Les professeurs émérites d'éducation physique assurent l'enseignement de l'éducation physique dans les collèges et les lycées en fonction des programmes et des orientations fixés.

Ils doivent, en outre :

- appliquer les programmes officiels du 2^{ème} cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire,
- encourager les initiatives et diriger les talents vers les structures sportives,
- évaluer les acquis dans les collèges et les lycées,
- participer aux commissions des examens et des concours nationaux,
- encadrer et entraîner les équipes sportives scolaires,
- participer aux travaux des commissions techniques et préparer les programmes d'enseignement,
- participer au conseil pédagogique de l'établissement,
- participer aux colloques et leçons typiques.

Section 2 - La promotion

Art. 16 - Les professeurs émérites d'éducation physique sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert chaque année aux professeurs hors classe d'éducation physique titulaires dans leur grade, non titulaires du diplôme de la maîtrise ou du diplôme national de la licence ou des titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de la clôture de la liste des candidatures,

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, à raison de 35% du nombre total des professeurs hors classe d'éducation physique, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur émérite d'éducation physique s'effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.

L'effectif des professeurs émérites d'éducation physique ne peut excéder 40% de l'effectif des professeurs hors classe d'éducation physique.

Chapitre V

Les professeurs hors classe d'éducation physique

Section 1 - Les attributions

Art. 17 - Les professeurs hors classe d'éducation physique assurent l'enseignement de l'éducation physique dans les collèges et les lycées en fonction des programmes et des orientations fixés.

Ils doivent, en outre :

- appliquer les programmes officiels du 2^{ème} cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire,
- encourager les initiatives et diriger les talents vers les structures sportives,
- évaluer les acquis dans les collèges et les lycées,
- participer aux commissions des examens et des concours nationaux,
- encadrer et entraîner les équipes sportives scolaires,
- participer aux travaux des commissions techniques et préparer les programmes d'enseignement,
- participer au conseil pédagogique de l'établissement,
- participer aux colloques et leçons typiques.

Section 2 - La promotion

Art. 18 - Les professeurs hors classe d'éducation physique sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux professeurs d'enseignement secondaire d'éducation physique titulaires dans leur grade, titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle de l'enseignement supérieur en éducation physique ou

des titres ou diplômes admis en équivalence et n'ayant pas obtenu le diplôme national de la licence ou le diplôme de la maîtrise en éducation physique ou titres ou diplômes en équivalence, et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de la clôture de la liste des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille à raison de 35% du nombre total des professeurs d'enseignement secondaire d'éducation physique, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur hors classe d'éducation physique s'effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.

L'effectif des professeurs hors classe d'éducation physique ne peut excéder 40% de l'effectif des professeurs d'enseignement secondaire d'éducation physique.

Chapitre VI

Les professeurs d'enseignement secondaire d'éducation physique

Section 1 - Les attributions

Art. 19 - Les professeurs d'enseignement secondaire d'éducation physique assurent l'enseignement de l'éducation physique dans les collèges et les lycées en fonction des programmes et des orientations fixés.

Ils doivent, en outre :

- appliquer les programmes officiels du 2^{ème} cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire,
- encourager les initiatives et diriger les talents vers les structures sportives,
- évaluer les acquis dans les collèges et les lycées,
- participer aux commissions des examens et des concours nationaux,
- encadrer et entraîner les équipes sportives scolaires,
- participer aux travaux des commissions techniques et préparer les programmes d'enseignement,
- participer au conseil pédagogique de l'établissement,
- participer aux colloques et leçons typiques.

Section 2 - Le recrutement et la nomination

Art. 20 - Les professeurs d'enseignement secondaire d'éducation physique sont recrutés et nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille par voie de concours externe sur épreuves ou titres ou dossiers, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de la maîtrise ou d'un diplôme national de la licence en éducation physique ou des titres ou diplômes admis en équivalence.

Les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Section 3 - La promotion

Art. 21 - Les professeurs de l'enseignement secondaire d'éducation physique sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert chaque année aux professeurs du 1^{er} cycle de l'enseignement secondaire d'éducation physique titulaires dans leur grade, assurant l'enseignement ou chargés d'un travail administratif ou qui sont en position de détachement, et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de la clôture de la liste des candidatures, et ayant obtenu à la dernière inspection une note pédagogique égale au moins à 12 sur 20.

A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille à raison de 35% du nombre total des professeurs du 1^{er} cycle de l'enseignement secondaire d'éducation physique qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur d'enseignement secondaire d'éducation physique s'effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.

TITRE III

LE SOUS-CORPS DES ENSEIGNANTS D'EDUCATION PHYSIQUE EXERCANT AUX ECOLES PRIMAIRES

Chapitre premier

Les professeurs émérites d'éducation physique aux écoles primaires

Section 1 - Les attributions

Art. 22 - Les professeurs émérites d'éducation physique aux écoles primaires assurent l'enseignement de l'éducation physique aux écoles primaires en fonction des programmes et des orientations fixés.

Ils doivent, en outre :

- appliquer les programmes officiels relatifs à l'enseignement primaire,
- participer à la préparation du projet relatif à l'établissement de l'éducation primaire,
- développer les capacités physiques fondamentales de l'élève,
- élaborer un plan annuel pour exécuter les programmes officiels,
- encourager les initiatives et affiner les talents,
- communiquer avec les parents,
- participer aux travaux des commissions techniques chargées de la préparation des programmes de l'éducation physique,
- participer au conseil pédagogique de l'établissement,
- participer aux conseils des classes et d'orientation,
- participer aux travaux, études, colloques et leçons typiques,
- encadrer les équipes sportives des écoles.

Section 2 - La promotion

Art. 23 - Les professeurs émérites d'éducation physique aux écoles primaires sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert chaque année:

a- Aux professeurs principaux hors classe d'éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade, assurant l'enseignement et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la candidature et ayant obtenu à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale ou supérieure à dix huit sur vingt (18/20).

b- Aux professeurs principaux hors classe d'éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade, chargés d'un travail administratif ou détachés et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la candidature et ayant obtenu une note égale ou supérieure à quinze sur vingt (15/20) comme moyenne arithmétique de la note pédagogique et de la note administrative.

A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) sur vingt comme note pédagogique.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, à raison de 35% du nombre total des professeurs principaux hors classe d'éducation physique aux écoles primaires, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur émérite d'éducation physique aux écoles primaires s'effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.

Chapitre II

Les professeurs principaux hors classe d'éducation physique aux écoles primaires

Section 1 - Les attributions

Art. 24 - Les professeurs principaux hors classe d'éducation physique aux écoles primaires assurent l'enseignement de l'éducation physique aux écoles primaires en fonction des programmes et des orientations fixés.

Ils doivent, en outre chaque année:

- appliquer les programmes officiels relatifs à l'enseignement primaire,
- participer à la préparation du projet relatif à l'établissement de l'éducation primaire,
- développer les capacités physiques fondamentales de l'élève,
- élaborer un plan annuel pour exécuter les programmes officiels,
- encourager les initiatives et affiner les talents,
- communiquer avec les parents,

- participer aux travaux des commissions techniques chargées de la préparation des programmes de l'éducation physique,

- participer au conseil pédagogique de l'établissement,

- participer aux conseils des classes et d'orientation,

- participer aux travaux, études, colloques et leçons typiques,

- encadrer les équipes sportives des écoles.

Section 2 - La promotion

Art. 25 - Les professeurs principaux hors classe d'éducation physique aux écoles primaires sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert chaque :

a- Aux professeurs principaux d'éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade, assurant l'enseignement et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la candidature et ayant obtenu à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale ou supérieure à seize sur vingt (16/20).

b- Aux professeurs principaux d'éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade, chargés d'un travail administratif ou détachés et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la candidature et ayant obtenu une note égale ou supérieure à quinze sur vingt (15/20) comme moyenne arithmétique de la note pédagogique et de la note administrative.

A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) sur vingt comme note pédagogique.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, à raison de 35% du nombre total des professeurs principaux d'éducation physique aux écoles primaires, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal hors classe d'éducation physique aux écoles primaires s'effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.

Chapitre III

Les professeurs principaux d'éducation physique aux écoles primaires

Section 1 - Les attributions

Art. 26 - Les professeurs principaux d'éducation physique aux écoles primaires assurent l'enseignement de l'éducation physique aux écoles primaires en fonction des programmes et des orientations fixés.

Ils doivent, en outre :

- appliquer les programmes officiels relatifs à l'enseignement primaire,
- participer à la préparation du projet relatif à l'établissement de l'éducation primaire,
- développer les capacités physiques fondamentales de l'élève,
- élaborer un plan annuel pour exécuter les programmes officiels,
- encourager les initiatives et affiner les talents,
- communiquer avec les parents,
- participer aux travaux des commissions techniques chargées de la préparation des programmes de l'éducation physique,
- participer au conseil pédagogique de l'établissement,
- participer aux conseils des classes et d'orientation,
- participer aux travaux, études, colloques et leçons typiques,
- encadrer les équipes sportives des écoles.

Section 2 - La promotion

Art. 27 - Les professeurs principaux d'éducation physique aux écoles primaires sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert chaque année :

a- Aux professeurs d'éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade, assurant l'enseignement et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la candidature et ayant obtenu à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale ou supérieure à quatorze sur vingt (14/20).

b- Aux professeurs d'éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade, chargés d'un travail administratif ou détachés et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la candidature et ayant obtenu une note égale ou supérieure à quinze sur vingt (15/20) comme moyenne arithmétique de la note pédagogique et de la note administrative.

A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, à raison de 35% du nombre total des professeurs d'éducation physique aux écoles primaires, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal d'éducation physique aux écoles primaires s'effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.

Chapitre IV

Les professeurs d'éducation physique aux écoles primaires

Section 1 - Les attributions

Art. 28 - Les professeurs d'éducation physique aux écoles primaires assurent l'enseignement de l'éducation physique aux écoles primaires en fonction des programmes et des orientations fixés.

Ils doivent, en outre :

- appliquer les programmes officiels relatifs à l'enseignement primaire,
- participer à la préparation du projet relatif à l'établissement de l'éducation primaire,
- développer les capacités physiques fondamentales de l'élève,
- encourager les initiatives et affiner les talents,
- communiquer avec les parents,
- participer aux travaux des commissions techniques chargées de la préparation des programmes de l'éducation physique,
- participer au conseil pédagogique de l'établissement,
- participer aux conseils des classes et d'orientation,

- participer aux travaux, études, colloques et leçons typiques,
- encadrer les équipes sportives des écoles.

Section 2 - **Le recrutement et la nomination**

Art. 29 - Les professeurs d'éducation physique aux écoles primaires sont recrutés et nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours externe sur épreuves ou titres ou dossiers, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de la maîtrise ou d'un diplôme national de la licence en éducation physique ou des titres ou diplômes admis en équivalence.

Les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Section 3 - **La promotion**

Art. 30 - Sont promus, au grade de professeur d'éducation physique aux écoles primaires les maîtres d'application principaux hors classe d'éducation physique, les maîtres d'application principaux d'éducation physique et les maîtres d'application d'éducation physique, titulaires dans leur grade, après l'obtention du diplôme de la maîtrise ou du diplôme national de la licence en éducation physique ou des titres ou diplômes admis en équivalence,

Les modalités d'application du présent article, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Chapitre V

Les maîtres d'application principaux hors classe d'éducation physique

Section 1 - Les attributions

Art. 31 - Les maîtres d'application principaux hors classe d'éducation physique assurent l'enseignement de l'éducation physique dans les écoles primaires en fonction des programmes et des orientations fixés.

Ils doivent, en outre :

- appliquer les programmes officiels relatifs à l'enseignement primaire,
- participer à la préparation du projet relatif à l'établissement de l'éducation primaire,
- développer les capacités physiques fondamentales de l'élève,
- élaborer un plan annuel pour exécuter les programmes officiels,
- communiquer avec les parents,

- participer aux travaux des commissions techniques chargées de la préparation des programmes de l'éducation physique,

- participer au conseil pédagogique de l'établissement,

- participer aux conseils des classes et d'orientation,

- participer aux travaux, études, colloques et leçons typiques,

- encadrer les équipes sportives des écoles.

Section 2 - **La promotion**

Art. 32 - Les maîtres d'application principaux hors classe d'éducation physique sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, par voie de promotion, après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert chaque année :

a) aux maîtres d'application principaux d'éducation physique titulaires dans leur grade, ayant une ancienneté supérieure ou égale à trois (3) ans dans leur grade, assurant l'enseignement à la date de la clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu à la dernière inspection une note pédagogique égale ou supérieure à dix huit sur vingt (18/20).

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, à raison de 35 % de l'effectif des maîtres d'application principaux d'éducation physique justifiant des conditions sus-indiquées. La promotion au grade de maître d'application principal hors classe d'éducation physique s'effectue à raison de 35 % du nombre des candidats au concours.

b) aux maîtres d'application principaux d'éducation physique titulaires dans leur grade, chargés d'un travail administratif ou qui sont détachés, ayant une ancienneté supérieur ou égale à trois (3) ans dans leur grade et qui ont cinq (5) ans d'exercice dans l'administration ou détachés à la date de la clôture de la liste des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, à raison de 35% de l'effectif des maîtres d'application principaux d'éducation physique chargés d'un travail administratif ou qui sont détachés et justifiant des conditions sus-indiquées. La promotion au grade de maître d'application principal hors classe d'éducation physique s'effectue à raison de 35% du nombre des candidats au concours.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Chapitre VI

Les maîtres d'application principaux d'éducation physique

Section 1 - Les attributions

Art. 33 - Les maîtres d'application principaux d'éducation physique assurent l'enseignement de l'éducation physique dans les écoles primaires en fonction des programmes et des orientations fixés.

Ils doivent, en outre :

- appliquer les programmes officiels relatifs à l'enseignement primaire,
- participer à la préparation du projet relatif à l'établissement de l'éducation primaire,
- développer les capacités physiques fondamentales de l'élève,
- élaborer un plan annuel pour exécuter les programmes officiels,
- communiquer avec les parents,
- participer aux travaux des commissions techniques chargées de la préparation des programmes de l'éducation physique,
- participer au conseil pédagogique de l'établissement,
- participer aux conseils des classes et d'orientation,
- participer aux travaux, études, colloques et leçons typiques,
- encadrer les équipes sportives des écoles.

Section 2 - La promotion

Art. 34 - Les maîtres d'application principaux d'éducation physique sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert chaque année :

a) aux maîtres d'application d'éducation physique titulaires dans leur grade, ayant une ancienneté supérieure ou égale à huit (8) ans dans leur grade et assurant l'enseignement à la date de la clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu à la dernière inspection une note pédagogique égale ou supérieure à seize sur vingt (16/20).

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, à raison de 35% de l'effectif des maîtres d'application d'éducation physique justifiant des conditions sus indiquées. La promotion au grade de maître d'application principal d'éducation physique s'effectue à raison de 35% du nombre des candidats au concours.

b) Aux maîtres d'application d'éducation physique titulaires dans leur grade, chargés d'un travail administratif ou qui sont détachés, ayant une ancienneté égale ou supérieure à huit (8) ans dans leur grade et qui ont cinq (5) ans d'exercice dans l'administration ou en détachement à la date de la clôture de la liste des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, à raison de 40% de l'effectif des maîtres d'application d'éducation physique chargés d'un travail administratif ou qui sont en position de détachement et justifiant des conditions sus - indiquées. La promotion au grade de maître d'application principal d'éducation physique s'effectue à raison de 40% du nombre des candidats au concours.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Chapitre VII

Les maîtres d'application d'éducation physique

Section 1 - Les attributions

Art. 35 - Les maîtres d'application d'éducation physique assurent l'enseignement de l'éducation physique dans les écoles primaires en fonction des programmes et des orientations fixés.

Ils doivent, en outre.

- appliquer les programmes officiels relatifs à l'enseignement primaire,
- développer les capacités physiques fondamentales de l'élève,
- encourager les initiatives et affiner les talents,
- communiquer avec les parents,
- participer aux travaux des commissions techniques chargées de la préparation des programmes de l'éducation physique,
- participer au conseil pédagogique de l'établissement,

- participer aux conseils des classes et d'orientation,
- participer aux travaux, études, colloques et leçons typiques,
- encadrer les équipes sportives des écoles.

Section 2 - **La promotion**

Art. 36 - Les maîtres d'application d'éducation physique sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, par voie de promotion au choix parmi :

a) Les maîtres principaux d'éducation physique titulaires dans leur grade exerçant l'enseignement, ayant obtenu à la dernière inspection une note pédagogique égale ou supérieure à quatorze sur vingt (14/20).

b) Les maîtres principaux de l'éducation physique titulaires dans leur grade, chargés d'un travail administratif ou qui sont en position de détachement, qui ont au moins trois (3) ans d'exercices dans l'administration ou en détachement et ayant obtenu à la dernière inspection une note pédagogique égale ou supérieure à douze sur vingt (12/20) et dix huit sur vingt (18/20) comme note administrative.

La promotion au grade de maître d'application d'éducation physique s'effectue à raison de 40% du nombre des candidats justifiant des conditions sus-indiquées.

Chapitre VIII

Les maîtres principaux d'éducation physique

Section 1 - **Les attributions**

Art. 37 - Les maîtres principaux d'éducation physique assurent l'enseignement de l'éducation physique dans les écoles primaires en fonction des programmes et des orientations fixés.

Ils doivent, en outre :

- appliquer les programmes officiels relatifs à l'enseignement primaire,
- développer les capacités physiques fondamentales de l'élève,
- encourager les initiatives et affiner les talents,
- communiquer avec les parents,
- participer aux travaux des commissions techniques chargées de la préparation des programmes de l'éducation physique,

- participer au conseil pédagogique de l'établissement,
- participer aux conseils des classes et d'orientation,
- participer aux travaux, études, colloques et leçons typiques,
- encadrer les équipes sportives des écoles.

Section 2 - **Le recrutement et la nomination**

Art. 38 - Les maîtres principaux d'éducation physique sont recrutés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, par voie de concours externe sur épreuves ou titres ou dossiers, ouverts aux candidats titulaires du diplôme des études universitaires en éducation physique ou titres ou diplômes admis en équivalence.

Les modalités d'organisation du concours externe susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

TITRE IV

LE SOUS-CORPS DES CADRES DE L'ANIMATION SOCIOEDUCATIVE

Chapitre premier

Les professeurs principaux émérites de la jeunesse et de l'enfance

Section 1 - **Les attributions**

Art. 39 - Les professeurs principaux émérites de la jeunesse et de l'enfance assurent l'accompagnement, l'animation et l'orientation des groupes des jeunes et des enfants des institutions relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Ils doivent, en outre :

- participer à la conception et l'exécution du projet des institutions socioéducatives,
- participer aux réunions d'ordre pédagogique et scientifique et aux colloques éducatifs,
- participer aux sessions de formation pour l'amélioration du rendement pédagogique,
- participer à l'encadrement des stagiaires sous tutelle des cadres de l'inspection pédagogique,
- participer à la mise en œuvre des innovations pédagogiques susceptibles de développer et figurer la pratique éducative dans le domaine de l'animation socio-éducative,
- participer aux groupes des études et des recherches se rapportant aux secteurs de la jeunesse et de l'enfance.

Section 2 - La promotion

Art. 40 - Les professeurs principaux émérites de la jeunesse et de l'enfance sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille :

1. par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert chaque année aux professeurs principaux hors classe de la jeunesse et de l'enfance titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% du nombre total des professeurs principaux hors classe de la jeunesse et de l'enfance, qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal émérite de la jeunesse et de l'enfance s'effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.

2. par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux professeurs principaux hors classe de la jeunesse et de l'enfance ayant le diplôme de mastère ou le diplôme de recherches approfondies ou le diplôme d'études approfondies ou le certificat d'aptitude à la recherche ou le doctorat ou un diplôme équivalent et justifiant d'au moins quatre (4) années d'ancienneté dans leur grade et la promotion est effectuée au 15 septembre de chaque année.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille. L'effectif des professeurs principaux émérites de la jeunesse et de l'enfance ne peut excéder 40% de l'effectif des professeurs principaux hors classe de la jeunesse et de l'enfance.

Chapitre II

Les professeurs principaux hors classe de la jeunesse et de l'enfance

Section 1 - Les attributions

Art. 41 - Les professeurs principaux hors classe de la jeunesse et de l'enfance assurent l'accompagnement, l'animation et l'orientation des groupes des jeunes et des enfants aux établissements relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Ils doivent, en outre :

- participer à la conception et l'exécution du projet des institutions socioéducatives,

- participer aux réunions d'ordre pédagogique et scientifique et aux colloques éducatifs,

- participer aux sessions de formation pour l'amélioration du rendement pédagogique,

- participer à l'encadrement des stagiaires sous tutelle des cadres de l'inspection pédagogique,

- participer à la mise en œuvre des innovations pédagogiques susceptibles de développer et figurer la pratique éducative dans le domaine de l'animation socio-éducative,

- participer aux groupes des études et des recherches se rapportant aux secteurs de la jeunesse et de l'enfance.

Section 2 - La promotion

Art. 42 - Les professeurs principaux hors classe de la jeunesse et de l'enfance sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille:

1. par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert :

- * aux professeurs principaux de la jeunesse et de l'enfance titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

- * aux professeurs émérites de la jeunesse et de l'enfance, titulaires dans leur grade et assurant l'animation socio-éducative ou chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou qui sont en position de détachement, ayant le diplôme national de la licence ou le diplôme de la maîtrise ou des titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté depuis leur nomination dans leur grade à la date de la clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu à la dernière inspection une note pédagogique égale au moins à 11 sur 20.

A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% du nombre total des professeurs principaux de la jeunesse et de l'enfance et des professeurs émérites de la jeunesse et de l'enfance qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance s'effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.

2. Par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux Professeurs principaux de la jeunesse et de l'enfance et aux professeurs émérites de la jeunesse et de l'enfance, titulaires dans leur grades, ayant le diplôme de mastère ou le diplôme de recherches approfondies ou le diplôme d'études approfondies ou le certificat d'aptitude à la recherche ou le doctorat ou un diplôme équivalent et justifiant d'au moins quatre (4) années d'ancienneté dans leur grade et la promotion est effectuée au 15 septembre de chaque année.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, de la femme et de la famille.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille. L'effectif des professeurs principaux hors classe de la jeunesse et de l'enfance ne peut excéder 40% de l'effectif des professeurs principaux de la jeunesse et de l'enfance.

Chapitre III

Les professeurs principaux de la jeunesse et de l'enfance

Section 1 - Les attributions

Art. 43 - Les professeurs principaux de la jeunesse et de l'enfance assurent l'accompagnement, l'animation et l'orientation des groupes des jeunes et des enfants aux établissements relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Ils doivent, en outre :

- participer à la conception et l'exécution du projet des institutions socioéducatives,
- participer aux réunions d'ordre pédagogique et scientifique et aux colloques éducatifs,
- participer aux sessions de formation pour l'amélioration du rendement pédagogique,
- participer à l'encadrement des stagiaires sous tutelle des cadres de l'inspection pédagogique,
- participer à la mise en œuvre des innovations pédagogiques susceptibles de développer et figurer la pratique éducative dans le domaine de l'animation socio-éducative,

- participer aux groupes des études et des recherches se rapportant aux secteurs de la jeunesse et de l'enfance.

Section 2 - La promotion

Art. 44 - Les professeurs principaux de la jeunesse et de l'enfance sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille :

1. par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert chaque année aux professeurs hors classe de la jeunesse et de l'enfance et aux professeurs de la jeunesse et de l'enfance, titulaires dans leur grade et assurant l'animation socioéducative ou chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou qui sont en position de détachement, ayant le diplôme de la maîtrise ou le diplôme national de la licence ou des titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins six (6) années d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de professeur de la jeunesse et de l'enfance à la date de la clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu à la dernière inspection une note pédagogique égale au moins à 11 sur 20.

A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison, de 35/0 du nombre total des professeurs hors classe de la jeunesse et de l'enfance et professeurs de la jeunesse et de l'enfance, ayant obtenu le diplôme de la maîtrise ou le diplôme national de la licence ou des titres ou diplômes admis en équivalence et qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal de la jeunesse et de l'enfance s'effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.

2. par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux professeurs hors classe de la jeunesse et de l'enfance et professeurs de la jeunesse et de l'enfance, titulaires dans leur grade, ayant le diplôme de mastère ou le diplôme de recherches approfondies ou le diplôme d'études approfondies ou le certificat d'aptitude à la recherche ou le doctorat ou un diplôme équivalent et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade et la promotion est effectuée au 15 septembre de chaque année.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille. L'effectif des professeurs principaux de la jeunesse et de l'enfance ne peut excéder 40% de l'effectif des professeurs de la jeunesse et de l'enfance.

Chapitre IV

Les professeurs émérites de la jeunesse et de l'enfance

Section 1 - Les attributions

Art. 45 - Les professeurs émérites de la jeunesse et de l'enfance assurent l'accompagnement, l'animation et l'orientation des groupes des jeunes et des enfants aux établissements relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Ils doivent, en outre :

- participer à la conception et l'exécution du projet des institutions socioéducatives,
- participer aux réunions d'ordre pédagogique et scientifique et aux colloques éducatifs,
- participer aux sessions de formation pour l'amélioration du rendement pédagogique,
- participer à l'encadrement des stagiaires sous tutelle des cadres de l'inspection pédagogique.

Section 2 - La promotion

Art. 46 - Les professeurs émérites de la jeunesse et de l'enfance sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert chaque année aux professeurs hors classe de la jeunesse et de l'enfance titulaires dans leur grade et non titulaire du diplôme de la maîtrise ou du diplôme national de la licence ou des titres ou diplômes admis en équivalence, et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de la clôture de la liste des candidatures,

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille à raison de 35% du nombre total des professeurs hors classe de la jeunesse et de l'enfance qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur émérite de la jeunesse et de l'enfance s'effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.

L'effectif des professeurs émérites de la jeunesse et de l'enfance ne peut excéder 40% de l'effectif des professeurs hors classe de la jeunesse et de l'enfance.

Chapitre V

Les professeurs hors classe de la jeunesse et de l'enfance

Section 1 - Les attributions

Art. 47 - Les professeurs hors classe de la jeunesse et de l'enfance assurent l'accompagnement, l'animation et l'orientation des groupes des jeunes et des enfants aux établissements relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Ils doivent, en outre :

- participer à la conception et l'exécution du projet des institutions socioéducatives,
- participer aux réunions d'ordre pédagogique et scientifique et aux colloques éducatifs,
- participer aux sessions de formation pour l'amélioration du rendement pédagogique,
- participer à l'encadrement des stagiaires sous tutelle des cadres de l'inspection pédagogique,

Section 2 - La promotion

Art. 48 - Les professeurs hors classe de la jeunesse et de l'enfance sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux professeurs de la jeunesse et de l'enfance titulaires dans leur grade et titulaires d'un diplôme d'études universitaires du premier cycle de l'enseignement supérieur en animation socio-éducative ou des titres ou diplômes admis en équivalence et non titulaires du diplôme national de la licence ou du diplôme de la maîtrise ou des titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de la clôture de la liste des candidatures

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille à raison de 35% du nombre total des professeurs de la jeunesse et de l'enfance qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur hors classe d'éducation physique s'effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.

L'effectif des professeurs hors classe de la jeunesse et de l'enfance ne peut excéder 40% de l'effectif des professeurs de la jeunesse et de l'enfance.

Chapitre VI

Les professeurs de la jeunesse et de l'enfance

Section 1 - Les attributions

Art. 49 - Les professeurs de la jeunesse et de l'enfance assurent l'accompagnement, l'animation et l'orientation des groupes des jeunes et des enfants aux établissements relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Ils doivent, en outre :

- participer à la conception et l'exécution du projet des institutions socioéducatives,
- participer aux réunions d'ordre pédagogique et scientifique et aux colloques éducatifs,
- participer aux sessions de formation pour l'amélioration du rendement pédagogique,
- participer à l'encadrement des stagiaires sous tutelle des cadres de l'inspection pédagogique.

Section 2 - Le recrutement et la nomination

Art. 50 - Les professeurs de la jeunesse et de l'enfance sont recrutés et nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, par voie de concours externe sur épreuves ou titres ou dossiers, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de la maîtrise ou d'un diplôme national de la licence en animation socio-éducative ou des titres ou diplômes admis en équivalence.

Les modalités d'organisation du concours externe susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Section 3 - La promotion

Art. 51 - Les professeurs de la jeunesse et de l'enfance sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert chaque année :

1- aux éducateurs titulaires dans leur grade, assurant l'animation socioéducative ou chargés d'un travail administratif ou qui sont en position de détachement, titulaires d'un diplôme d'études universitaires du premier cycle de l'enseignement supérieur en animation socio-éducative ou des titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de la clôture de la liste des candidatures, et ayant obtenu à la dernière inspection une note pédagogique égale au moins à 12 sur 20.

A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.

2- aux éducateurs titulaires dans leur grade, ayant obtenu le diplôme de la maîtrise ou le diplôme national de la licence ou titres ou diplômes admis en équivalence.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille à raison de 35% du nombre total des éducateurs qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur de la jeunesse et de l'enfance s'effectue dans la limite de 35% du nombre des candidats au concours.

Chapitre VII

Les éducateurs

Section 1 - Les attributions

Art. 52 - Les éducateurs assurent l'accompagnement, l'animation et l'orientation des groupes des jeunes et des enfants aux établissements relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Ils doivent en outre :

- participer à la conception et l'exécution du projet des institutions socioéducatives,
- participer aux réunions d'ordre pédagogique et scientifique et aux colloques éducatifs,
- participer aux sessions de formation pour l'amélioration du rendement pédagogique.

Section 2 - Le recrutement et la nomination

Art. 53 - Les éducateurs sont recrutés et nommés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, par voie de concours externe sur épreuves ou diplômes ou dossiers, parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'études universitaires du premier cycle de l'enseignement supérieur en animation socio-éducative ou des titres ou diplômes admis en équivalence.

Les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

TITRE V

DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Les professeurs du 1^{er} cycle de l'enseignement secondaire d'éducation physique

Section 1 - Les attributions

Art. 54 - Les professeurs du 1^{er} cycle de l'enseignement secondaire d'éducation physique assurent l'enseignement de l'éducation physique dans les collèges et les lycées en fonction des programmes et des orientations fixés.

Ils doivent, en outre :

- appliquer les programmes officiels du 2^{ème} cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire,
- évaluer les acquis dans les collèges et les lycées,
- participer aux commissions des examens et des concours nationaux,
- encadrer et former les équipes sportives scolaires,
- participer au conseil pédagogique de l'établissement,
- participer aux colloques et leçons typiques.

Art. 55 - Le grade de professeur du 1^{er} cycle de l'enseignement secondaire d'éducation physique comprend vingt cinq (25) échelons.

La durée requise pour accéder à un échelon supérieur pour ce grade, est fixée à un an et neuf (9) mois.

Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux années quand l'agent atteint l'un des échelons fixés par le décret portant concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 56 - Les maîtres principaux d'éducation physique titulaires dans leur grade, régis par les dispositions du présent décret, et qui sont recrutés avant la date du 30 juin 2005 et à titre échu, sont intégrés dans le grade de professeur du 1^{er} cycle de l'enseignement secondaire d'éducation physique.

Ils bénéficient de l'ancienneté acquise dans le grade de maître principal d'éducation physique.

Art. 57 - Les professeurs du 1^{er} cycle de l'enseignement secondaire d'éducation physique mentionnés à l'article 56 du présent décret, sont intégrés dans le grade de professeur d'enseignement secondaire d'éducation physique dans une durée maximale de trois (3) années (2012-2013-2014), après leur succès dans un concours interne sur dossiers.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Art. 58 - Les professeurs du 1^{er} cycle de l'enseignement secondaire d'éducation physique ayant obtenu, en cours, le diplôme national de la licence, ou le diplôme de la maîtrise ou un diplôme équivalent sont intégrés dans le grade de professeur d'enseignement secondaire d'éducation physique à partir du 15 septembre de chaque année et jusqu'à l'extinction de leur grade.

Ils ne bénéficient pas de l'ancienneté acquise dans le grade de professeur du 1^{er} cycle de l'enseignement secondaire d'éducation physique.

Art. 59 - Les maîtres principaux d'éducation physique titulaires dans leur grade, régis par les dispositions du présent décret, et qui sont recrutés après la date du 30 juin 2005, ayant deux années d'ancienneté dans leur grade, sont intégrés, à la date de la promulgation du présent décret, dans le grade de professeur du 1^{er} cycle de l'enseignement secondaire d'éducation physique.

Les dispositions de l'article 57 du présent décret ne sont pas appliquées aux agents mentionnés au premier paragraphe du cet article. Ils sont soumis dans leur promotion au grade de professeur d'enseignement secondaire d'éducation physique aux dispositions de l'article 21 du présent décret.

Art. 60 - Les maîtres principaux d'éducation physique ayant obtenu, en cours, le diplôme national de la licence, ou le diplôme de la maîtrise en éducation physique ou équivalent sont intégrés dans le grade de professeur d'éducation physique aux écoles primaires à partir du 15 septembre de chaque année.

Art. 61 - A partir de la promulgation du présent décret, les éducateurs exerçant dans le secteur de la jeunesse, sont intégrés en une seule fois, dans le grade de professeur de la jeunesse et de l'enfance, et ce, à partir du 15 septembre 2013.

Art. 62 - Les maîtres d'application d'éducation physique exerçant à la date de promulgation du présent décret, sont intégrés dans le grade de maître d'application principale dans une durée maximale de trois années (2012-2013-2014), après leur succès dans un concours interne sur dossiers.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Art. 63 - Sont intégrés, à la date de la promulgation du présent décret, les agents ayant obtenu le grade de maître d'application principal d'éducation physique de la sous-catégorie A3 soumis aux dispositions du présent décret, et jusqu'à extinction de leur grade, à la sous-catégorie A2, et ce, dans la limite des postes à pourvoir après leur inscription par ordre de mérite dans une liste d'aptitude en se basant sur l'ancienneté dans le grade et la dernière note pédagogique obtenue, en cas d'égalité la priorité est accordée au plus âgé.

L'intégration s'effectue comme suit :

- les agents qui ont été promus au grade de maître d'application principal d'éducation physique dans les concours ouverts aux titres des années 2012 et 2013, et ce, à partir du mois de mai 2013,

- les agents qui seront promus au grade de maître d'application principal d'éducation physique dans le concours qui sera ouvert au titre de l'année 2014, et ce, à partir de la date des résultats du concours.

Art. 64 - Les personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports, de la femme et de la famille ne bénéficient pas de la bonification des diplômes scientifiques qui atteint à promotion mentionnée aux articles 10, 12, 14, 40, 42 et 44 du présent décret, qu'une seule fois par le même diplôme de promotion.

Les promus bénéficiaires de la promotion par voie de bonification des diplômes scientifiques avant la promulgation du présent décret ne bénéficient pas de la promotion du même diplôme scientifique.

Art. 65 - L'homologation des heures d'enseignement dues par les enseignants de l'éducation physique exerçant dans les écoles primaires aux heures d'enseignement dues par leur homologues dans la catégorie et la sous-catégorie du corps des personnels de l'enseignement exerçant dans les collèges et les lycées secondaires sera systématique à partir de septembre 2015.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 66 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 67 - Le ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Décret n° 2014-1809 du 19 mai 2014, relatif aux emplois fonctionnels des institutions socio-éducatives relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille ainsi que leurs modalités d'attribution et les indemnités allouées à ce titre.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret n° 2008-2341 du 16 juin 2008, relatif aux emplois fonctionnels des institutions socio-éducatives relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-0000 du 19 mai 2014, fixant le statut particulier du corps des enseignants relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille,

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décète :

Article premier - Les emplois fonctionnels au sein des institutions socio-éducatives relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille et le montant de l'indemnité annuelle pour chaque fonction attribuée par tranches mensuelles sont fixés conformément au tableau ci-après :

1/ Les institutions socio-éducatives chargées des activités de la jeunesse	Emploi fonctionnel	Grade	Montant annuel de l'indemnité pour l'année 2014	Montant annuel de l'indemnité pour l'année 2015	Montant annuel de l'indemnité à partir de l'année 2016
A/Institution de jeunesse pourvue d'un centre de séjours : - Maison des jeunes, - Centre de stages, de vacance et de camping, - Complexe de jeunesse.	Directeur	-Professeur principal émérite de jeunesse et d'enfance -Professeur principal hors classe de jeunesse et d'enfance -Professeur principal de jeunesse et d'enfance -Professeur émérite de jeunesse et d'enfance -Professeur hors classe de jeunesse et d'enfance -Professeur de jeunesse et d'enfance -Educateur	780 Dinars	1080 Dinars	1440 Dinars
B/ Institution de jeunesse non pourvue d'un centre de séjour : - Maison des jeunes, - Maison des jeunes itinérante, - Club informatique itinérant, - Unité d'animation des cites à haute densité d'habitat.	Directeur	-Professeur principal émérite de jeunesse et d'enfance - Professeur principal hors classe de jeunesse et d'enfance - Professeur principal de jeunesse et d'enfance - Professeur émérite de jeunesse et d'enfance. - Professeur hors classe de jeunesse et d'enfance - Professeur de jeunesse et d'enfance - Educateur	600 Dinars	900 Dinars	1200 Dinars

2/ Les institutions socio-éducatives chargées des activités de l'enfance	Emploi fonctionnel	Grade	Montant annuel de l'indemnité pour l'année 2014	Montant annuel de l'indemnité pour l'année 2015	Montant annuel de l'indemnité à partir de l'année 2016
Complexe de l'enfance	Directeur	-Professeur principal émérite de jeunesse et d'enfance -Professeur principal hors classe de jeunesse et d'enfance -Professeur principal de jeunesse et d'enfance -Professeur émérite de jeunesse et d'enfance -Professeur hors classe de jeunesse et d'enfance -Professeur de jeunesse et d'enfance -Educateur	600 Dinars	900 Dinars	1200 Dinars
- Centre régional de l'informatique pour enfants - Club d'enfants, - Club d'enfants itinérant, - Centre de loisirs pour l'enfant et la famille.	Directeur	- Professeur principal émérite de jeunesse et d'enfance - Professeur principal hors classe de jeunesse et d'enfance - Professeur principal de jeunesse et d'enfance - Professeur émérite de jeunesse et d'enfance - Professeur hors classe de jeunesse et d'enfance - Professeur de jeunesse et d'enfance - Educateur	600 Dinars	900 Dinars	1200 Dinars

Art. 2 - Les emplois fonctionnels dans les institutions socio-éducatives prévues par l'article premier du présent décret sont attribués et retirés par décision du ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Art. 3 - Les personnels de l'enseignement relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille doivent être titulaires dans leurs grade lorsqu'ils sont chargés des emplois fonctionnels prévu au tableau mentionné à l'article premier susvisé.

Art. 4 - Les indemnités mentionnées au tableau indiqué à l'article premier susvisé sont soumises à la retenue au titre de la contribution pour la retraite et la prévoyance sociale, le capital de décès et l'impôt sur le revenu conformément à la législation en vigueur.

Art. 5 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 2008-2341 du 16 juin 2008 susvisé.

Art. 6 - Le ministre de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Par décret n° 2014-1810 du 19 mai 2014.

Mademoiselle Samira Ben Hassine, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de directeur de l'organisation, des méthodes et de l'informatique, à la direction générale des services communs au secrétariat d'Etat de la femme et de la famille, au ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Par décret n° 2014-1811 du 19 mai 2014.

Monsieur Mohamed Raouf Zaier est chargé des fonctions de sous-directeur de l'informatique à la direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique à la direction générale des services communs au secrétariat d'Etat de la femme et de la famille, au ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Par décret n° 2014-1812 du 19 mai 2014.

Madame Anissa Ayari épouse Mahdouani, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur des droits de l'enfant et le suivi de la situation de l'enfance, à la direction des droits de l'enfant et de la sauvegarde de l'enfance à la direction générale de l'enfance au secrétariat d'Etat de la femme et de la famille, au ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Par décret n° 2014-1813 du 19 mai 2014.

Madame Imène Becheikh, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur de la prise en charge des personnes âgées, à la direction des personnes âgées au secrétariat d'Etat de la femme et de la famille, au ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Par décret n° 2014-1814 du 19 mai 2014.

Mademoiselle Ahlèm Amri, administrateur, est chargée des fonctions de chef du service de renseignement et d'orientation à la sous-direction de la consolidation des fonctions de la famille, à la direction des affaires de la famille à la direction générale des affaires de la femme et de la famille, au secrétariat d'Etat de la femme et de la famille, au ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

Par décret n° 2014-1815 du 19 mai 2014.

Monsieur Adel Soltani, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du suivi des établissements d'enfance à la sous-direction des services spécifiques, au commissariat régional des affaires de la femme et de la famille au Kef.

Par décret n° 2014-1816 du 19 mai 2014.

Monsieur Mohamed Khémira, délégué à la protection de l'enfance adjoint, est chargé des fonctions de chef du bureau régional du délégué à la protection de l'enfance, au commissariat régional des affaires de la femme et de la famille à Zaghouan.

En application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2013-4063 du 16 septembre 2013, l'intéressé bénéficie des avantages et des indemnités alloués à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2014-1817 du 19 mai 2014.

Mademoiselle Samia Louati, administrateur, est chargée des fonctions d'inspecteur à l'inspection générale au secrétariat d'Etat de la femme et de la famille, au ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille.

En application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 20 du décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013, l'intéressée bénéficie des avantages et des indemnités alloués à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2014-1818 du 19 mai 2014.

Monsieur Lassaad Klai, administrateur conseiller, est nommé au grade d'administrateur en chef du corps administratif commun des administrations publiques.

Par décret n° 2014-1819 du 19 mai 2014.

Monsieur Anis Dalhoumi, administrateur conseiller, est nommé au grade d'administrateur en chef au corps administratif commun des administrations publiques.

MINISTERE DU TOURISME

Par décret n° 2014-1820 du 19 mai 2014.

Monsieur Khaled Trabelsi, ingénieur général, est nommé président-directeur général de l'agence foncière touristique, à compter du 10 avril 2014.

Par décret n° 2014-1821 du 19 mai 2014.

Madame Wahida Jaiet, administrateur en chef, est nommée directeur général de l'office national du tourisme tunisien, à compter du 10 avril 2014.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET
DE LA COOPERATION INTERNATIONALE**

Par décret n° 2014-1822 du 19 mai 2014.

Monsieur Khalil Abidi, conseiller des services publics, est nommé directeur général de l'agence de promotion de l'investissement extérieur, à compter du 16 avril 2014.

Par décret n° 2014-1823 du 19 mai 2014.

Monsieur Nawfel Ben Zid, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale à l'unité des études et du suivi au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2014-1824 du 19 mai 2014.

Monsieur Mohamed Kadri Heni, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur d'administration centrale à l'unité de la coopération financière régionale au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2014-1825 du 19 mai 2014.

Madame Lamia Sandid, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur d'administration centrale à l'unité de la coopération financière régionale au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2014-1826 du 19 mai 2014.

Monsieur Ahmed Chouchene, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale à la direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique à la direction générale des services communs au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2014-1827 du 19 mai 2014.

Monsieur Akram Barbouch, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service du commerce et divers services à la sous-direction du commerce et divers services à la direction des services à la direction générale des secteurs productifs au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2014-1828 du 19 mai 2014.

Monsieur Ali Benjemâa, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des prévisions en matière de croissance à la sous-direction de l'équilibre réel interne à la direction des prévisions économiques à la direction générale de la prévision au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2014-1829 du 19 mai 2014.

Monsieur Moez Romdhani, ingénieur principal, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2014-1830 du 19 mai 2014.

Madame Samia Loussaif, administrateur conseiller, est nommée dans le grade d'administrateur en chef du corps administratif commun des administrations publiques au ministère du développement et de la coopération internationale.

**Arrêté du secrétaire d'Etat du développement
et de la coopération internationale du 19 mai
2014, portant délégation de signature.**

Le secrétaire d'Etat du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-271 du 14 février 1996, portant organisation du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1226 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 97-388 du 14 février 1997, portant organisation du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 2011-457 du 30 avril 2011, portant création du ministère du développement régional et fixant ses attributions,

Vu le décret n° 2012-3299 du 18 décembre 2012, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère de la planification et de la coopération internationale, structures de l'ex-ministère du développement économique au ministère du développement régional et de la planification,

Vu l'arrêté Républicain 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-1490 du 23 avril 2014, portant nomination de Monsieur Samir Lazaar chargé de mission pour occuper le poste de chef de cabinet du secrétaire d'Etat du développement et de la coopération internationale.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Samir Lazaar, chargé de mission pour occuper le poste de chef de cabinet, est habilité à signer par délégation du secrétaire d'Etat du développement et de la coopération internationale, tous les actes intéressant les services relevant de son autorité, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 3 mars 2014 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

Le secrétaire d'Etat du développement et de la coopération internationale

Noureddine Zekri

Vu

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 mai 2014, portant délégation de signature.

Le secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leurs signatures,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, relatif aux attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009 - 3653 du 2 décembre 2009,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-1191 du 11 avril 2014, portant nomination de Monsieur Rached Ben Romdhane, contrôleur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, chargé de mission pour occuper l'emploi de chef du cabinet du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Rached Ben Romdhane, contrôleur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, chef du cabinet du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est habilité à signer par délégation du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire à compter du 27 février 2014.

Art. 2 - Monsieur Rached Ben Romdhane, contrôleur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est habilité à subdéléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2014.

*Le secrétaire d'Etat des domaines de
l'Etat et des affaires foncières*

Mohamed Karim Jammoussi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Mehdi Jomaa

Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle

Décision de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n° 5 de l'année 2014 datée du 21 mai 2014, modifiant la décision n° 1 de l'année 2014, datée du 5 mars 2014, relative à la publication du cahier des charges fixant les conditions d'octroi d'une licence de création et d'exploitation d'une chaîne de radio privée sur le territoire Tunisien (1).

Décision de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n° 6 de l'année 2014 datée du 21 mai 2014, modifiant la décision n° 2 de l'année 2014, datée du 5 mars 2014, relative à la publication du cahier des charges fixant les conditions d'octroi d'une licence de création et d'exploitation d'une chaîne de télévision privée sur le territoire Tunisien (1).

(1) La décision est publiée uniquement en langue arabe.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEIRE AU 20 MAI 2014

(en dinar)

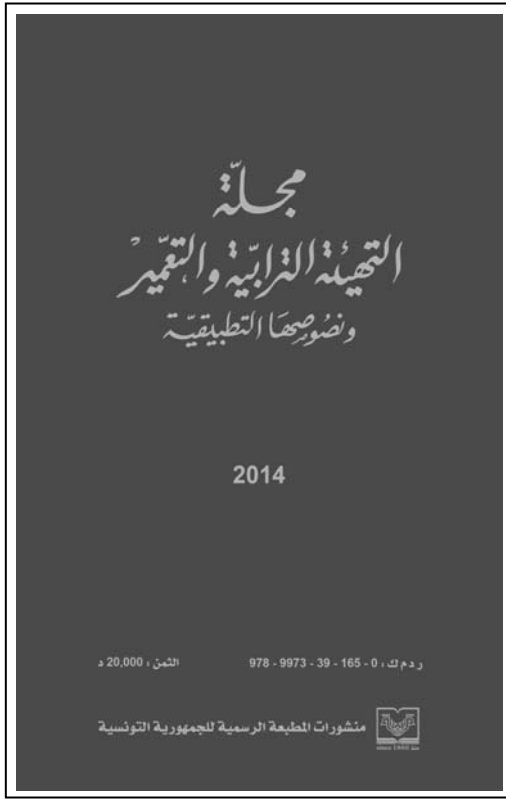
<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	275 809 969
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792
Position de réserve au FMI	136 604 685
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	546 563 483
Avoirs en devises	10 621 936 643
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire	4 042 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	740 868 960
Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires	710 026 756
Créances sur l'Etat au titre des crédits du FMI	1 151 633 342
Portefeuille-titres de participation	37 559 772
Immobilisations	42 457 514
Débiteurs divers	33 393 624
Comptes d'ordre et à régulariser	156 695 342
	18 497 921 882
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	7 587 543 208
Comptes courants des banques et des établissements financiers	411 014 586
Compte central du Gouvernement	755 825 550
Comptes spéciaux du Gouvernement	628 853 407
Allocations de droits de tirage spéciaux	673 006 869
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	1 952 352 592
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens	2 815 846 872
Comptes étrangers en devises	68 432 383
Autres engagements en devises	1 986 738 894
Valeurs en cours de recouvrement	5 708 182
Ecarts de conversion et de réévaluation	1 125 023 115
Créditeurs divers	61 112 704
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies	15 485 259
Comptes d'ordre et à régulariser	294 069 511
Capital	6 000 000
Réserves	110 870 589
Autres capitaux propres	2 588
Résultats reportés	35 573
	18 497 921 882

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 29 mai 2014"



منشورات : 2014

ردم ك : 978-9973-39-165-0

عدد الصفحات : 196

الحجم : 20 X 13

التمن : 20,000 د

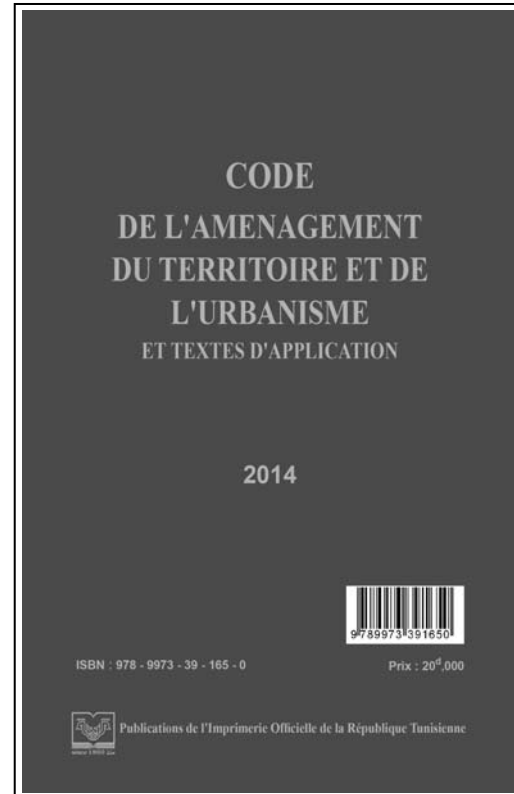
Edition : 2014

I S B N : 978-9973-39-165-0

Page : 217

Format : 20 X 13

Prix : 20,000 D



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للتمن 500 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

المجلة التجارية

2014

الثلث، 11,500 د 978 - 9973 - 39 - 095 - 0 ر د م ك

منشورات الطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2014

ر د م ك 978-9973-39-095-0

عدد الصفحات : 178

الحجم : 20 X 13

الثلث : 11,500 د

Edition : 2014

I S B N : 978-9973-39-095-0

Page : 219

Format : 20 X 13

Prix : 11,500 D

CODE DE COMMERCE

2014



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 095 - 0

Prix : 11⁵⁰⁰



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثلث 500 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêts

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus